



Ministério do Desenvolvimento Regional  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas  
Coordenação-Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica

Nota Técnica nº 52/2019/CGAEP (MDR)/DOH (MDR)/SNSH (MDR)-MDR

PROCESSO Nº 59020.000058/2019-86

Assunto: **Análise Técnica do Plano de Trabalho.**

1. **INTRODUÇÃO**

1. O presente parecer refere-se à análise preliminar do Plano de Trabalho (SEI nº1120741) encaminhado pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para avaliar a possibilidade de formalização de repasse por parte da União a ser enquadrado no Programa Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres).

1. **RELATÓRIO**

2. A proposta foi encaminhada por Ofício (SEI nº1120741), sem, portanto, ter sido inserida no SICONV.

3. A intervenção consta da recuperação dos equipamentos eletromecânicos e manutenção extraordinária da barragem, depois que movimentos indígenas impediram por muitos anos o acesso à barragem e depredaram seu equipamento.

4. A Barragem Norte, construída para contenção de cheias no âmbito do sistema de proteção de enchentes do vale do rio Itajaí, tem outro processo em andamento visando a construção da bacia de dissipação e canal de restituição. (Processo 59020.000064/2019-33)

5. O valor total do investimento seria de R\$ 3.985.716,03. Não foi apresentado projeto executivo e o Plano de trabalho é extremamente resumido, não contendo atividades e metas previstas e apresenta incongruência no título e no objeto.

6. Essa barragem, que já pertenceu ao extinto Departamento de Obras de Saneamento - DNOS, foi incluída no Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens - Planerb (Processo SEI 59000.000363/2014-00), para a qual foi preparada a ficha técnico-administrativa (SEI n. 1213907), entretanto não foi possível sua vistoria, uma vez que manifestação indígena impediu o acesso.

7. Não foi apresentada Licença Ambiental Prévia e tampouco outorga. Quanto à comprovação da dominialidade da área, alega-se que a barragem pertence à União por força da lei 8.029/90, conforme o ofício 115/SDC/GABS (SEI 1189786) e declaração da Secretaria do Patrimônio da União -SPU a ele anexada.

2. **ANÁLISE**

8. Em primeiro lugar, é importante observar que o contexto em que se dá a proposta é o mesmo descrito na Nota Técnica SEI 1211823 em que por força da lei 12.334/2010, cabe à União, na qualidade de titular da barragem, zelar por ela e cumprir o estabelecido na lei em questão (Plano de Segurança da Barragem).

9. É importante salientar que, sem essa intervenção, não há como operar a barragem e, aparentemente, sua estrutura necessita de reparos.

10. Quanto à análise documental, o art. 16 da Portaria Interministerial nº 424/2018, estabelece que o Plano de Trabalho deva conter as seguintes informações mínimas:

I - descrição do objeto a ser executado;

II - justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal, e a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados;

III - estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado pelo concedente ou mandatária e a contrapartida prevista para o proponente, especificando o valor de cada parcela e do montante de todos os recursos, na

forma estabelecida em lei;

IV - previsão de prazo para a execução; e

V - informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.

11. A descrição do **objeto e o título** estão errados. Cita-se o objeto do processo 59020.000064/2019-33.

12. A **justificativa** indica enquadramento do pleito nas diretrizes do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres). De fato, o objeto da intervenção se caracteriza como ação de gestão de risco e prevenção de desastres e configura-se como adequada e possivelmente imprescindível para propiciar um cenário com menores riscos de desastre.

13. Todavia, é necessário que o Plano de Trabalho especifique melhor e detalhe as intervenções propostas, citando as obras previstas e os equipamentos a serem instalados, especificando **atividades e metas**.

14. Quanto aos **recursos financeiros**, será necessário prever contrapartida, para que se possa assinar um Termo de Convênio, caso contrário, será necessário optar para outros mecanismos de repasse, uma vez que a ausência de contrapartida é incompatível com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

15. O **prazo** previsto para a conclusão da obra é dois anos. Tempo suficiente para uma intervenção desse tipo.

16. Quanto à **capacidade técnica**, a Defesa Civil já desenvolve esse tipo de intervenções e se entende que possua essa capacidade. Além disso está prevista contratação de empresa especializada para supervisão da obra.

17. Antes da assinatura do Termo do Convênio, ou do começo da obra, caso o repasse se dê de outra forma, será necessário que seja emitida a Licença Ambiental Prévia, assim como o Certificado de Sustentabilidade de Obras Hídricas (CERTOH). A análise dessa licença e documentos correlatos se dará concomitantemente à análise do projeto básico, por possuírem informações inter-relacionadas, que poderá ser efetuada quando da análise do pleito contido no processo 59020.000064/2019-33.

18. Quanto à comprovação de propriedade, a Defesa Civil de Santa Catarina admite não ter a dominialidade da terra, que, teoricamente, pertence à União, podendo-se lançar mão da alínea "e" do parágrafo 2º do art. 23 da Portaria Interministerial 424/2018.

19. Apesar da urgência da intervenção, faz-se necessária a apresentação de Plano de Trabalho congruente e detalhado.

20. Todavia, após aprovação do Plano de Trabalho, para acelerar o começo das obras, poder-se-á se lançar mão do art. 23 §6º e art. 24 da portaria nº 424/2018 para assinar Termo de Convênio contendo cláusula condicionante à liberação dos recursos, sem prejuízo da análise das demais áreas afins, quanto a:

- a. aprovação do Projeto Básico, com orçamento baseado em tabelas SICRO
- b. apresentação de Licença Prévia, outorga e CERTOH,
- c. comprovação de titularidade da área do canal extravasor (e não da barragem).

21. Por fim, considerando a importância da intervenção e o fato de a União poder ser considerada responsável pela segurança da barragem em questão, recomenda-se incluir essa obra em programas de investimentos que tenham a liberação de recursos célere.

### 3. **CONCLUSÃO**

22. A análise da documentação apresentada aponta para viabilidade do pleito e convergências com os objetivos do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres), sendo necessário, entretanto, apresentar novo Plano de Trabalho, em conformidade com os parágrafos 11, 13 e 14.

23. Recomenda-se celebrar termo de repasse, possivelmente incluindo essa obra no programa "Avançar", ou assinando Termo de Convênio.

24. Recomenda-se também encaminhar o processo à Conjur, para análise e eventual proposição de ação reparatória contra os responsáveis pelos danos causados ao patrimônio da União.

**Marco de Vito**  
Analista de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **Marco de Vito, Coordenador(a) de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura**

**Hídrica**, em 24/04/2019, às 14:57, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1287451** e o código CRC **01ED5E63**.

Referência: Processo nº 59020.000058/2019-86

SEI nº 1287451



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  
GABINETE DO SECRETÁRIO**



**Ofício nº 115/SDC/GABS/2019.**

**Florianópolis, 08 de março de 2019.**

Senhor,

Ministério da Integração Nacional  
Serviço de Protocolo/CODIB/DGI/SECEX/MI  
SEI: 59000.003891/2019-17  
Cadastro em: 14/03/19

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos através deste apresentar a resposta do ofício nº 010/2019/GM/ASPAR, para sanar as pendências sobre a conclusão do Canal Extravasor da Barragem Norte no município de José Boiteux, em Santa Catarina.

Primeiramente, os valores do Plano de Trabalho foram atualizados. Portanto, segue corrigido conforme o mesmo, tem-se o valor da execução da obra R\$ 14.439.125,00 (catorze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e vinte e cinco reais); e, a contratação de consultoria especializada para a supervisão das obras com valor estimado de R\$ 1.560.875,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais). Por isso, solicitamos os recursos no valor total de R\$16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais) para finalizar a obra da Barragem Norte com a execução do Canal Extravasor, conforme Plano de Trabalho atualizado anexo.

Segundo, conforme solicitação, estão anexos os projetos de engenharia. Já a entrega do documento da Licença Ambiental Prévia – LAP e Outorga, não é possível pois a solicitação de contratação ou liberação de recursos visando o licenciamento ambiental para as obras citadas e a regularização do componente indígena do processo de licenciamento ambiental da própria barragem foi solicitado através do ofício nº 043/SDC/GABS/2019. Lembramos que este mesmo recurso foi negado por parte do Ministério através do ofício 574/2017-SIH/MI.

No mais, a titularidade das áreas onde desenvolverão as obras na Barragem Norte, assim como as Barragens, Sul e Oeste, com a extinção do DNOS, foram incorporadas ao Patrimônio da União por força da Lei 8.029/90:

Senhor

**EDGAR BATISTA DE AZEVEDO CAETANO**

Analista de Assuntos Parlamentares

Ministério do Desenvolvimento Regional

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N - Zona Cívico-Administrativa, Sala 818 CEP 70067-901

BRASÍLIA - DF

**SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL**

Avenida Governador Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras | CEP 88.085-001 | Florianópolis - SC  
[www.defesacivil.sc.gov.br](http://www.defesacivil.sc.gov.br)



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  
GABINETE DO SECRETÁRIO**



(Fl. 02 do Ofício nº 115/SDC/GABS de 08/03/2019)

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a extinguir ou a transformar as seguintes entidades da Administração Pública Federal:

I - Autarquias:

a) (...)

b) Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL;

c) Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS;

(...)

Art. 12 Os bens imóveis integrantes do patrimônio das autarquias de que trata o art. 1º, I, e o das fundações referidas nas alíneas "e" e "f" do art. 1º, II, que não tenham sido transferidos às entidades que as absorvem ou sucedem, serão incorporados ao patrimônio da União, mediante termos lavrados na forma do art. 13, VI, do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art. 10 da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 1968. (Renumerado do art 9º pela Lei nº 8.154, de 1990).

Assim como sua autorização de aquisição de barragens nos municípios de Taió, Ituporanga, José Boiteux e Jacinto Machado.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, por doação da União, os imóveis correspondentes às instalações dos seguintes complexos das barragens de contenção de águas:

I – (...)

II – Barragem Norte, no Município de José Boiteux, com área de 972,62 ha (novecentos e setenta e dois hectares e seis mil e duzentos metros quadrados), composta por 209 (duzentos e nove) imóveis matriculados conforme certidão relacional de propriedade, emitida pelo Registro de Imóveis da Comarca de Ibirama em 15 de maio de 2013;



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  
GABINETE DO SECRETÁRIO**



(Fl. 03 do Ofício nº 115/SDC/GABS de 08/03/2019)

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

**Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR**  
Secretário de Estado da Defesa Civil

| MI                                   |                | PLANO DE TRABALHO          |                    | FOLHA 1/5      |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1 - DADOS CADASTRAIS                 |                |                            |                    |                |                |
| PROPONENTE                           |                |                            |                    |                |                |
| ÓRGÃO/ENTIDADE                       |                |                            |                    |                | E/A            |
| Governo do Estado de Santa Catarina  |                |                            |                    |                | Estadual       |
| Nº DO ÓRGÃO                          | CÓDIGO U.G.    | GESTÃO                     | CNPJ               |                |                |
|                                      |                |                            | 82.951.229/0001-76 |                |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO         | COMPLEMENTO    |
| Rodovia SC 401                       |                |                            |                    | 4.600          | Centro Adm     |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF             |                |
| 88.032-200                           | Saco Grande II | Florianópolis              |                    | SC             |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX            |                |
| scm@scm.sc.gov.br                    |                | 48                         | 3665 2233          | 3665 2234      |                |
| CONTA CORRENTE                       | BANCO          | AGÊNCIA                    | PRAÇA PAGAMENTO    |                |                |
| 820.104-8                            | 001            | 3582-3                     | Florianópolis      |                |                |
| NOME DO RESPONSÁVEL                  |                |                            |                    | CPF            |                |
| Carlos Moisés da Silva               |                |                            |                    | 625.280.849-00 |                |
| CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR                   | CARGO          | FUNÇÃO                     |                    | MATRICULA      |                |
| 1.960.809-SSP/SC                     | Governador     | Governador do Estado       |                    |                |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO         | COMPLEMENTO    |
| Rodovia SC 401                       |                |                            |                    | 4.600          | Centro Adm     |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF             |                |
| 88.032-200                           | Saco Grande II | Florianópolis              |                    | SC             |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX            |                |
| rscm@scm.sc.gov.br                   |                | 48                         | 3665 2233          | 3665 2234      |                |
| PARTÍCIPES                           |                |                            |                    |                |                |
| ÓRGÃO/ENTIDADE                       |                |                            |                    |                |                |
| Secretaria de Estado da Defesa Civil |                |                            | CNPJ               | EA             |                |
|                                      |                |                            | 13.586.957/0001-03 | Estadual       |                |
| NOME DO RESPONSÁVEL                  |                |                            |                    | CPF            |                |
| João Batista Cordeiro Júnior         |                |                            |                    | 743.216.849-00 |                |
| CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR                   | CARGO          | FUNÇÃO                     |                    | MATRICULA      |                |
| 2.500.542-SSP/SC                     | Secretário     | Secretário da Defesa Civil |                    |                |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO         | COMPLEMENTO    |
| Avenida Ivo Silveira                 |                |                            |                    | 2320           |                |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF             |                |
| 88.085-001                           | Capoeiras      | Florianópolis              |                    | SC             |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX            |                |
| gabinete@sdsc.sc.gov.br              |                | 48                         | 36647001           | 36647001       |                |
| PARTÍCIPES                           |                |                            |                    |                |                |
| ÓRGÃO/ENTIDADE                       |                |                            | CNPJ               | EA             |                |
|                                      |                |                            |                    |                |                |
| NOME DO RESPONSÁVEL                  |                |                            |                    | CPF            |                |
|                                      |                |                            |                    |                |                |
| CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR                   | CARGO          | CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR         | CARGO              |                |                |
|                                      |                |                            |                    |                |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO         | ENDEREÇO (RUA, |
|                                      |                |                            |                    |                |                |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF             |                |
|                                      |                |                            |                    |                |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX            |                |
|                                      |                |                            |                    |                |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                  |                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>MI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PLANO DE TRABALHO</b> | <b>FOLHA 2/5</b> |                            |                           |
| <b>3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                  |                            |                           |
| <b>TÍTULO DO PROJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                  | <b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> |                           |
| Conclusão Do Canal Extravisor do Vertedouro da Barragem Norte Em José Boiteux – SC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                  | INÍCIO<br>APDOU            | TÉRMINO<br>730 dias APDOU |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                  |                            |                           |
| <p>Execução das obras de conclusão da Barragem de contenção de cheias Norte, no Município de José Boiteux – SC, relativo à construção do Canal Extravisor e da reconstrução da infraestrutura afetada pelo traçado do canal, supervisão e fiscalização e consultorias técnicas.</p>                                                                                                                                                                                                                |                          |                  |                            |                           |
| <b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                  |                            |                           |
| <p>A obra da Barragem Norte foi colocada em operação em 1992. Entretanto, o extravasor da barragem, que se encontra ao lado direito ainda não foi concluído. Até a presente data o extravasor nunca foi utilizado, sendo que, para isto, a Secretaria de Estado da Defesa Civil necessita de um estudo das condições hidráulicas, para as diversas vazões e algumas questões devem ser estudadas profundamente: a ponte a jusante da barragem e o perigo de ocorrer o afogamento das galerias.</p> |                          |                  |                            |                           |
| <b>4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                  |                            |                           |
| <b>NATUREZA DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>TOTAL</b>     | <b>CONCEDENTE</b>          | <b>PROPONENTE</b>         |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>     |                  |                            |                           |
| 44.90.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obras e Instalações      | 16.000.000       | 16.000.000                 | 0                         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 16.000.000       | 16.000.000                 | 0                         |

| MI                         |                | PLANO DE TRABALHO                                                                                                    |                   | FOLHA 3/5        |       |         |          |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------|---------|----------|
| 5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |                |                                                                                                                      |                   |                  |       |         |          |
| META                       | ETAPA/<br>FASE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | LOCALIZAÇÃO       | INDICADOR FÍSICO |       | DURAÇÃO |          |
|                            |                |                                                                                                                      |                   |                  | UNID. | QUANT.  | INÍCIO   |
| 1                          |                | Supervisão, Fiscalização e Gerenciamento das Obras de Conclusão da Barragem Norte                                    | José Boiteux - SC |                  |       |         |          |
|                            | 1.1            | Supervisão, Fiscalização e Gerenciamento das Obras de Conclusão do Canal Extravisor e reconstrução da Infraestrutura |                   | Obra             | 1     | APDOU   | 730 dias |
| 1                          |                | Execução das Obras de Conclusão da Barragem Norte                                                                    | José Boiteux - SC |                  |       |         |          |
|                            | 1.1            | Obras de Conclusão do Canal Extravisor e reconstrução da Infraestrutura                                              |                   | Obra             | 1     | APDOU   | 730 dias |

|                                         |              |                   |              |             |               |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| MI                                      |              | PLANO DE TRABALHO |              | FOLHA 4/5 A |               |
| 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) |              |                   |              |             |               |
| VALOR DAS PARCELAS                      |              |                   |              |             |               |
|                                         | PARCELA      | PARCELA           | PARCELA      | PARCELA     |               |
| Meta                                    | 1            | 2                 | 3            | 4           |               |
| 1                                       | 468.262,50   | 624.350,00        | 468.262,50   | 0           | 1.560.875,00  |
| 2                                       | 4.331.737,50 | 5.775.650,00      | 4.331.737,50 | 0           | 14.439.125,00 |
|                                         |              |                   |              |             |               |
| Totais                                  | 4.800.000    | 6.400.000         | 4.800.000    | 0           | 16.000.000    |
| CONCEDENTE                              |              |                   |              |             |               |
|                                         | PARCELA      | PARCELA           | PARCELA      | PARCELA     |               |
| Meta                                    | 1            | 2                 | 3            | 4           |               |
| 1                                       | 468.262,50   | 624.350,00        | 468.262,50   | 0           | 1.560.875,00  |
| 2                                       | 4.331.737,50 | 5.775.650,00      | 4.331.737,50 | 0           | 14.439.125,00 |
|                                         |              |                   |              |             |               |
| Totais                                  | 4.800.000    | 6.400.000         | 4.800.000    | 0           | 16.000.000    |
| PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)              |              |                   |              |             |               |
|                                         | PARCELA      | PARCELA           | PARCELA      | PARCELA     |               |
| Meta                                    | 1            | 2                 | 3            | 4           |               |
| 1                                       | 0            | 0                 | 0            | 0           | 0             |
|                                         |              |                   |              |             |               |
| Totais                                  | 0            | 0                 | 0            | 0           | 0             |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE</b>                                                                                                        |                                                                                                                        |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="margin-top: 10px;"><b>APROVADO.</b></p> |                                                                                                                        |
| <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>LOCAL E DATA</p>                                               | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>CONCEDENTE<br/>(assinatura e carimbo)</p> |

08/03/2019

E-mail de Secretaria de Estado da Defesa Civil - SC - Solicitação

**SUSANA COSTA** <susana@sdsc.sc.gov.br>

---

## Solicitação

2 mensagens

---

**EMERSON NERI EMERIM**

7 de março de 2019

&lt;emerson@sdsc.sc.gov.br&gt;

15:48

Para: MP/MARCO AURÉLIO TESTONI &lt;marco.testoni@planejamento.gov.br&gt;

Cc: Susana Costa &lt;susana@sdsc.sc.gov.br&gt;

Senhor Marco Aurélio,

Com objetivo de atender demanda do Ministério Público Federal, solicito enviar comprovante de que a Barragem Norte em José Boiteux, pertence a União.

Atenciosamente,

Emerson Neri Emerim  
Defesa Civil Estadual

---

**EMERSON NERI EMERIM**

7 de março de 2019

&lt;emerson@sdsc.sc.gov.br&gt;

17:38

Para: Susana Costa &lt;susana@sdsc.sc.gov.br&gt;

Segue a resposta da Secretaria do Patrimônio da União.

Emerson

----- Forwarded message -----

From: **EMERSON NERI EMERIM** <emerson@sdsc.sc.gov.br>

Date: qui, 7 de mar de 2019 às 17:28

Subject: Re: Solicitação

To: Marco Aurelio Testoni &lt;marco.testoni@planejamento.gov.br&gt;

Muito Obrigado,

Emerson

08/03/2019

E-mail de Secretaria de Estado da Defesa Civil - SC - Solicitação

Em qui, 7 de mar de 2019 às 16:41, Marco Aurelio Testoni  
<marco.testoni@planejamento.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

As Barragens Oeste, Sul e Norte, com a extinção do DNOS, e as Barragens do Rio Leão e Canal D1 e do Rio Bonito e Canal D2, pela extinção da SUDESUL, foram incorporadas ao Patrimônio da União por força da Lei 8.029/90:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a extinguir ou a transformar as seguintes entidades da Administração Pública Federal:

I - Autarquias:

a) (...)

b) Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL;

c) Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS;

(...)

Art. 12 Os bens imóveis integrantes do patrimônio das autarquias de que trata o art. 1º, I, e o das fundações referidas nas alíneas e e f do art. 1º, II, que não tenham sido transferidos às entidades que as absorvem ou sucedem, serão incorporados ao patrimônio da União, mediante termos lavrados na forma do art. 13, VI, do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art. 10 da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 1968. (Renumerado do art 9º pela Lei nº 8.154, de 1990)

08/03/2019

E-mail de Secretaria de Estado da Defesa Civil - SC - Solicitação

Informo, ainda, que à exceção da barragem Sul, todas as demais estão aptas a serem transferidas ao Gov. Estado, bastando apenas a lavratura do contrato.

Ituporanga depende de um complemento na lei de aceitação, para incluir outras matrículas.

Att,

**MARCO AURÉLIO TESTONI**

CODES/SPU/SC

Fone: 48-32518249

*MISSÃO SPU: "Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função socioambiental, em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação".*

---

**De:** EMERSON NERI EMERIM <emerson@sdc.sc.gov.br>

**Enviado:** quinta-feira, 7 de março de 2019 15:48

**Para:** Marco Aurelio Testoni

**Cc:** Susana Costa

**Assunto:** Solicitação

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Ofício nº 010/2019/GM/ASPAR

Brasília, 6 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor  
Cel. BM João Batista Cordeiro Júnior  
Secretário da Secretaria de Estado da Defesa Civil  
Avenida Governador Ivo Silveira nº 2320 - Capoeiras  
88085-001 Florianópolis. SC

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 042/SDC/GABS/2019.**

SDC

12/02/2019

454/2019

13:46



09650.2019.00000454

Senhor Secretário,

1. Em resposta ao Ofício nº 042/SDC.GAB/2019, que solicita conclusão do canal extravasor da Barragem Norte no município de José Boiteux, em Santa Catarina. A Secretaria Nacional de Segurança Hídrica informa que após análise da documentação encaminhada, concluiu que há pendências que devem ser sanadas para prosseguimento da análise:
  - O valor do plano de trabalho é incompatível com as informações descritas no ofício citado. Segundo informações ali expressas, os projetos atualizados somariam R\$ 14.439.125,02, para as obras. Seriam ainda necessários, adicionalmente, R\$ 1.010.738,75 para a supervisão das obras. A soma desses valores não representa o total do plano de trabalho.
  - Os projetos citados no ofício também não acompanham o plano de trabalho. Para justificar os valores envolvidos, é necessário que o Governo de Santa Catarina encaminhe os projetos para avaliação.
  - Os projetos e plano de trabalho corrigido devem também ser acompanhados de licença ambiental prévia emitida pelo órgão competente, outorga de uso dos recursos hídricos válida ou atualizada da Barragem Norte, com menção às obras do canal extravasor, e comprovação de titularidade das áreas onde se desenvolverão as obras, a área inundada e a área de preservação permanente do reservatório. A comprovação requerida deve observar os termos do Art. 23 da Portaria Interministerial nº 424/2016.

Atenciosamente,

**EDGAR BATISTA DE AZEVEDO CAETANO**  
**Analista de Assuntos Parlamentares**  
**ASPAR/GM**



Documento assinado eletronicamente por **Edgar Batista de Azevedo Caetano, Assistente Técnico-Administrativo**, em 06/02/2019, às 17:45, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1131583** e o código CRC **D01DAD76**.

04972.003895/2016-73  
SEI nº 8734365



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento  
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União  
Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina - SPU/SC  
*Praça XV de Novembro, 336 - Centro. Florianópolis/SC. CEP 88.010-400*  
*E-mail: spusc@planejamento.gov.br - Fone: (48) 3251-8200*

**OFÍCIO Nº 48310/2019/DIGES-SPU-SC/MP**

Florianópolis, 12 de junho de 2019.

Ao Senhor  
**ULISSES VETTORELLO**  
Advogado da União

psubnu.subsidios@agu.gov.br

**Assunto: Resposta ao Ofício nº 321/2019**

Senhor Advogado,

1. Em atenção ao ofício mencionado em epígrafe, encaminho anexo, o Despacho CODES-SPU-SC (8688919) - SEI\_04972.00163 (8734334), no qual constam as informações atualizadas quanto à transferência da Barragem Norte de José Boiteux ao Estado de Santa Catarina.

Atenciosamente,

**CARLOS JOSÉ BAUER**  
Superintendente-Substituto do Patrimônio da União em Santa Catarina



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS JOSE BAUER, Superintendente Substituto**, em 12/06/2019, às 17:35.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **8734365** e o  
código CRC **59F7B81D**.

---

---



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento  
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União  
Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina

**À SCGPU**

**Assunto: Encaminhamento à SCGPU-ME e SEGOV-PR**

Sr. Superintendente,

Em relação ao processo 04972.001632/2014-68, que trata da destinação das barragens ainda sob responsabilidade da União, mantém-se inalterada a situação relatada em nosso despacho 8126830:

- **Barragem Sul** (Ituporanga) - necessita de lei complementar a ser editada pelo Estado de SC visto que a Lei nº 16.195, de 12 de dezembro de 2013, que autoriza a aquisição dessas barragens, não contemplou, em seu item I, Art. 1º, as áreas registradas no Cartório de Bom Retiro correspondentes a 123 (cento e vinte e três) matrículas que juntas perfazem 4.647.075,20m<sup>2</sup> (quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e setenta e cinco metros quadrados e vinte decímetros quadrados), equivalentes a 464,71 ha. Esse assunto vem sendo tratado com a Secretaria de Administração do Estado.
- **Barragem Norte** (José Boiteux) - processo instruído, pendente apenas a lavratura dos contratos de doação para o Estado de SC e de cessão para a FUNAI
- **Barragem Oeste** (Taió) - processo instruído, pendente apenas a lavratura do contrato de doação para o Estado de SC.
- **Barragens do Rio Leão e Canal D1** - processo instruído, pendente apenas a lavratura do contrato de doação para o Estado de SC.
- **Barragem do Rio Bonito e Canal D2** - processo instruído, pendente apenas a lavratura do contrato de doação para o Estado de SC.

Conforme se observa, no que compete à Superintendência do Patrimônio da União, todas as providências já foram tomadas para a doação das barragens ao Governo do Estado de Santa Catarina estando quatro delas apenas aguardando a assinatura dos respectivos contratos.

No intento de concluirmos a destinação, encaminhamos o Ofício nº 18746/2019 8126354 ao atual Governador. Conforme o Aviso de Recebimento

juntado ao processo, o expediente foi entregue em 21/03/2019 8235862.

Passados mais de 60 dias, ante o silêncio do Governo do Estado de Santa Catarina, proponho pelo encaminhamento à SCGPU para, se assim entender, em articulação com a **Secretaria de Governo da Presidência da República** buscar finalizar o processo, visto que a SEGOV-PR, tomando por referência os anexos 6686748 e 6686772, do NUP 04972.006723/2018-13, já monitora a questão em José Boiteux.

Considerando as preocupantes notícias envolvendo barragens, a não conclusão desse processo, por não definir um responsável, agrava o problema e coloca em risco a vida de milhares de famílias, inclusive a deste subscritor.

Lembramos que as barragens de Taió, Ituporanga e José Boiteux foram criadas para a contenção de cheias de uma regiões mais prósperas do sul do país, o **Vale do Itajaí**, e, em conjunto, ajudam a proteger a uma população de mais de **1 milhão de pessoas**.

Florianópolis, 04 de junho de 2019.

*À consideração superior.*

*assinado digitalmente*  
**MARCO AURÉLIO TESTONI**  
tns/SPU/SC

*À consideração superior.*

*assinado digitalmente*  
**TEREZA CRISTINA GODINHO ALVES**  
Coordenadora/SPU/SC

*De acordo.*

*À SCGPU para ciência e providências.*

*assinado digitalmente*  
**CARLOS JOSÉ BAUER**  
Superintendente Substituto/SPU/SC



Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO TESTONI**, Técnico de Nível Superior, em 04/06/2019, às 16:10.



Documento assinado eletronicamente por **TEREZA CRISTINA GODINHO ALVES**, Coordenadora, em 04/06/2019, às 20:58.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS JOSE BAUER**, Superintendente Substituto, em 09/06/2019, às 18:36.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador **8688919** e o código CRC **25F5387B**.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**

Secretaria Especial de Desestatização e Desenvolvimento  
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União  
Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Santa Catarina - SPU/SC  
Praça XV de Novembro, 336 - Centro. Florianópolis/SC. CEP 88.010-400  
E-mail: gabinete.sup.sc@planejamento.gov.br - Fone: (48) 3251-8202

**OFÍCIO Nº 18746/2019/CODES-SPU-SC/MP**

Florianópolis, 11 de março de 2019.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
**CARLOS MOISÉS DA SILVA**  
Governador do Estado de Santa Catarina



**GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO | ROD. SC 401 - KM.5, Nº 4.600.  
CEP: 88032-900 – FLORIANÓPOLIS /SC

**ASSUNTO: DOAÇÃO DA ÁREA DE BARRAGENS - REITERAÇÃO OFÍCIO 29147/2017**

Senhor Governador,

1. Tramita nesta SPU/SC o processo nº 04972.001632/2014 - 68 para doação ao Estado de Santa Catarina das barragens Sul, em Ituporanga; Oeste em Taió; e Norte, em José Boiteux; e ainda, Rio Leão e Canal D1 e Rio Bonito e Canal D2, em Jacinto Machado.
2. Num rápido resumo, é a seguinte a situação atual do processo em relação as barragens:
  - Barragem Sul (Ituporanga) - necessita de lei complementar a ser editada pelo Estado de SC visto que a Lei nº 16.195, de 12 de dezembro de 2013, que autoriza a aquisição dessas barragens, não contemplou, em seu item I, Art. 1º, as áreas registradas no Cartório de Bom Retiro correspondentes a 123 (cento e vinte e três) matrículas que juntas perfazem 4.647.075,20m² (quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e setenta e cinco metros quadrados e vinte decímetros quadrados), equivalentes a 464,71 ha. Esse assunto vem sendo tratado com a Secretaria de Administração do Estado.
  - Barragem Norte (José Boiteux) - processo instruído, pendente apenas a lavratura dos contratos de doação para o Estado de SC e de cessão para a FUNAI
  - Barragem Oeste (Taió) - processo instruído, pendente apenas a lavratura do contrato de doação para o Estado de SC.
  - Barragens do Rio Leão e Canal D1 - processo instruído, pendente apenas a lavratura do contrato de doação para o Estado de SC.
  - Barragem do Rio Bonito e Canal D2 - processo instruído, pendente apenas a lavratura do contrato de doação para o Estado de SC.
3. Conforme se observa, no que compete à Superintendência do Patrimônio da União, todas as providências já foram tomadas para a doação das barragens ao Governo do Estado de Santa Catarina estando quatro delas apenas aguardando a lavratura do contrato.

4. Pelo exposto, solicitamos à V.Sa. que informe uma data para a lavratura dos contratos de doação com a indicação, se for o caso, da autoridade competente em representar o Estado nesses atos.

5. Contamos com vossa inestimável colaboração na condução desse importante assunto para a segurança dos cidadãos catarinenses.

Atenciosamente,

*assinado digitalmente*  
**CARLOS JOSÉ BAUER**  
Superintendente Substituto/SPU/SC



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS JOSE BAUER, Superintendente Substituto**, em 14/03/2019, às 12:39.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **8126354** e o  
código CRC **5A283566**.

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

**AR**

OFICIO(SEI) CODES 8126354/2019

Ref. 04972.001632/2014-68

NO **Sr. CARLOS MOISÉS DA SILVA**

Governador do Estado de Santa Catarina

EN Centro Administrativo do Estado de SC.

Rodovia SC-401 - Km 5, 4600

CE Saco Grande II

**88032-900 - FLORIANOPOLIS /SC**



\*19020542\*

DECLARAÇÃO DE CONTEUDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

STRUCTURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO  
DATE DE LIVRATION

CARIMBO DE ENTREGA  
UNIDADE DE DESTINO  
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

**Aguinaldo Luiz Fernandes**

Protocolo

Matr. 156.522-2

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO  
RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /  
SIGNATURE DE L'AGENT

ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

de Recebimento - AR OF (SEI) CODES 8126354/2019 (8235862) SEI 04972.001632/2014-68 /



**AVISO DE  
RECEBIMENTO**  
**AVIS CN07**

**AR**

( CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO )

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

**TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON**

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| : h            | : h            | : h            |

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO**

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

**DA UNIÃO EM SANTA CATARINA**

Coordenação de Destinação de Patrimônio CODEP/G

Praca XV de Novembro, 330 - Centro

8810-400 - Fone: (41) 3241-1000

CIDADE / LOCALITÉ

UF

**BRASIL  
BRÉSIL**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

ENDEREÇO PARA  
DEVOLUÇÃO  
RETOUR



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO E, 8º ANDAR, SALA 823, BRASÍLIA/DF - CEP 70067-900 - TEL. : (61) 2034-5892/5975 - CONJUR@MDR.GOV.BR

**OFÍCIO Nº 00239/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU**

Brasília, 13 de junho de 2019.

A Sua Excelência o Senhor  
**ULISSES VETTORELLO**  
Procurador-Seccional da União em Blumenau

**NUP: 90799.000293/2019-05 (REF. 00557.000808/2018-38)**  
**INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS**  
**ASSUNTO: ENCAMINHA INFORMAÇÕES**

Senhor Procurador,

1. Cumprimentando-o cordialmente, faço referência ao Ofício Nº 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU, de 23 de maio de 2019, por meio do qual essa Procuradoria encaminha informações *“sobre o cumprimento de sentença em Ação Civil Pública contra a União e o ESTADO DE SANTA CATARINA, em razão de terem sido condenados solidariamente, a realizarem diversos serviços de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente”, bem como solicita informações desta Pasta Ministerial acerca de eventual contribuição da União no cumprimento da sentença acima mencionada, seja por meio de repasses de verbas públicas ou por outras medidas cabíveis na espécie.*
2. Nesse sentido, tendo em vista a delegação conferida a esta Coordenação de Apoio Técnico e Administrativo<sup>[1]</sup>, encaminhamos a Vossa Excelência as informações prestadas pela Secretaria de Nacional de Segurança Hídrica desta Pasta, nos termos da anexa manifestação de Informações nº 00101/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU.
3. Por oportuno, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

**ALDEIR JOSÉ PEREIRA**  
Analista Técnico-Administrativo  
CONJUR-MDR  
(CONFORME DELEGAÇÃO - PORTARIA Nº 00001/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU)

Notas

1. <sup>1</sup> BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Gabinete do Consultor. Portaria nº 00001, de 05 de fevereiro de 2019. Delega competência aos advogados públicos e aos servidores administrativos no âmbito da Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Boletim interno nº 2, Brasília, DF, 06 fev. 2019. p. 4.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO E, 8º ANDAR, SALA 827, BRASÍLIA/DF - CEP 70067-900 - TEL. : (61) 2034-5675/5722 - CONJUR@MDR.GOV.BR

**INFORMAÇÕES n. 00101/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU**

**NUP: 90799.000293/2019-05 (REF. 00557.000808/2018-38)**

**INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS**

**ASSUNTOS: INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL**

1. Trata-se do Ofício nº 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU (SEI 1341744), por meio do qual a Procuradoria Seccional da União em Blumenau vem informar "sobre o cumprimento de sentença em Ação Civil Pública contra a UNIÃO e o ESTADO DE SANTA CATARINA, em razão de terem sido condenados solidariamente, a realizarem diversos serviços de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente".

2. Aduz a referida Procuradoria que "os pedidos do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual foram julgados procedentes e explicitados em 26 itens (de a a z), **nos quais foram elencadas as medidas necessárias à operacionalização com segurança das barragens Oeste, Sul e Norte, considerando a importância dessas obras para a contenção das cheias no Vale do Itajaí.**", e que "O Estado de Santa Catarina informou que os itens foram cumpridos ou estão sendo adotados procedimentos para seu devido cumprimento - ev. 22 - OFIC2, informou também que necessita de recursos para o cumprimento integral da sentença"

3. Outrossim, foi encaminhada a "RECOMENDAÇÃO 02/2019, de 01 de abril de 2019 do Ministério Público Federal (evento 22 - ANEXO4), que trata de supostas falhas nas referidas barragens que exigem imediata recuperação, para assim evitar que se repitam tragédias como a que ocorreu em Brumadinho."

4. Com efeito, da leitura da RECOMENDAÇÃO 02/2019, de 01 de abril de 2019 - MPF (SEI 1341766) extrai-se o que segue:

"(...) Considerando que a operacionalização da Barragem Norte, bem como os riscos a ela associados, são elementos de defesa civil, tanto de aspecto preventivo (contenção de cheias), quanto no aspecto de possíveis situações de emergência ou catástrofe;

Considerando que é urgente a análise de segurança estrutural da Barragem Norte, a implementação dos planos de segurança e emergência da barragem, a construção do canal extravasor do vertedouro e o dimensionamento dos impactos sócio ambientais causados aos povos xokleng, kaingang e guarani da Terra Indígena Lã-Klãno,

(...)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA, na forma do art.6º, XX da Lei Complementar nº 75/93;

**1) Ao Excelentíssimo Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento Regional para que, na forma do art. 29, III, IV e V da Medida Provisória nº 870/2019 e na forma da Lei 12.334/2010:**

1.1 imediatamente providencie, diretamente ou por meio de terceiros, a reparação de toda a estrutura física e operacional da Barragem Norte em José Boiteux/SC, bem de patrimônio da União, garantindo o adequado funcionamento para finalidade de contenção de cheias, com todas as medidas que são necessárias a tanto;

1.2 dê início, por si ou por meio de terceiros, imediatamente à construção do canal extravasor do vertedouro da barragem, para evitar o risco de transbordamento;

1.3 dê cumprimento ao acordo de 01/10/2015, celebrado com a União e várias pessoas de direito público e privado, em todos os seus termos;

5. Dessa forma, a Procuradoria Seccional da União em Blumenau **solicita informações desta Pasta Ministerial acerca de eventual contribuição da União no cumprimento da sentença acima mencionada, seja por meio de repasses de verbas públicas ou por outras medidas cabíveis na espécie.**

6. Os autos foram encaminhados à Secretaria Nacional de Defesa Civil - Sedec, que informou, por meio do Ofício nº 115/2019/SDI DAG(MDR)/DAG (MDR)/SEDEC (MDR)-MDR, que a questão está sendo tratada no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH.

7. A SNSH, por sua vez, emitiu o DESPACHO DOH 1359107 e o DESPACHO CDC 1363117, que relatam as providências que estão sendo tomadas por esta Pasta.

8. Assim, encaminhem-se as informações prestadas ao órgão demandante.

9. À Coordenação de Apoio Técnico e Administrativo para o encaminhamento sugerido, bem como para colocar no sistema Sapiens os documentos citados nos eventos SEI 1359107 e 1363117.

Brasília, 13 de junho de 2019.

TÔNIA LAVOGADE COSTA  
ADVOGADA DA UNIÃO  
Coordenadora-Geral de Convênios



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Coordenação de Demandas de Controle

DESPACHO

Processo nº 90799.000293/2019-05

**Assunto: Cota - Jurídico nº 00466/2019/CONJUR- MDR/CGU/AGU**

**À CONJUR,**

1. Reporto-me à Cota - Jurídico nº 00466/2019/CONJUR- MDR/CGU/AGU, que trata do Ofício nº 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU (1341744), por meio do qual a Procuradoria Seccional da União em Blumenau solicita informações a cerca de eventual contribuição da União no cumprimento da sentença em Ação Civil Pública que versa sobre diversos tópicos relacionados a serviços de manutenção e recuperação das barragens Norte, Sul e Oeste.
2. Em atendimento à referida demanda, encaminho o Despacho DOH (MDR) 1359107 que relata as providências adotadas até o momento quanto às recomendações que cabem ao Ministério do Desenvolvimento Regional no Acordo de Negociação de 01 de outubro de 2015, fazendo referência aos processos e documentos que tratam do assunto.
3. Enfatizo abaixo as ações adotadas quanto à Recomendação nº 2/2019, de 1º de abril de 2019:

**I - imediatamente providencie, diretamente ou por meio de terceiros, a reparação de toda a estrutura física e operacional da Barragem Norte em José Boiteux/SC, bem de patrimônio da União, garantindo o adequado funcionamento para finalidade de contenção de cheias, com todas as medidas que são necessárias a tanto:**

A Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, em 23 de janeiro de 2019, encaminhou a este Ministério o Ofício nº 044/SDC/GABS/2019 (1120741), no qual foi informado que os indígenas da Comunidade Xokleng, durante invasão, danificaram praticamente todos os componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da Barragem Norte, deixando-a inoperante, indicando ser de fundamental importância que seja recuperada com máxima urgência. Ante o exposto, solicitou recursos no valor de R\$ 3.985.716,03 para recuperar as condições de operação do empreendimento, encaminhando plano de trabalho com tal pleito. O Ofício foi analisado pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica – SNSH/MDR que identificou viabilidade do pleito e

convergências com os objetivos do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres), sendo necessário, entretanto, apresentação de novo Plano de Trabalho, o que foi demandado pelo ofício nº 299/2019/SNSH/MDR (1293308), de 14 de maio de 2019.

**II - dê início, por si ou por meio de terceiros, imediatamente à construção do canal extravasor do vertedouro da barragem, para evitar o risco de transbordamento:**

O Governo do Estado de Santa Catarina encaminhou proposta ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, por meio do Ofício nº 042/SDC/GABS/2019 (1120708), de 23 de janeiro de 2019, complementado pelo Ofício nº 115/SDC/GABS/2019 (1189786), de 08 de março de 2019, objetivando a conclusão do canal extravasor do vertedouro da Barragem Norte no município de José Boiteux, em Santa Catarina. O pleito apresentado foi analisado pela SNSH/MDR, que se manifestou pela viabilidade do pleito e enquadramento no Programa 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres. Ainda, como não foi identificado, no orçamento para o presente exercício, rubrica com capacidade para atendimento aos pleitos em questão (itens I e II), a SNSH/MDR encaminhou os Ofícios nº 258/2019/SNSH-MDR (1268923) e nº 372/2019/SNSH-MDR (1321781), à Secretaria-Executiva – Secex e à Assessoria Parlamentar e Federativa - Aspar do MDR, sugerindo providências quanto à negociação junto à Secretaria de Governo da Presidência da República - SEGOV e ao Ministério da Economia - ME, visando a viabilização dos recursos necessários para celebração de instrumento de repasse para execução do empreendimento e, desta forma, cumprindo ao que cabe do Acordo de Negociação de 01 de outubro de 2015 à esta Secretaria, bem como contribuindo para a segurança da Barragem Norte.

**III - dê cumprimento ao acordo de 01/10/2015 (cópia presente nas páginas 6 a 7 do documento SEI 1158751), celebrado com a União e várias pessoas de direito público e privado, em todos os seus termos:**

O ofício nº 574/2017-SIH/MI (0696158), de 01 de dezembro de 2017, informou ao Estado de Santa Catarina, que a solicitação de contratação ou liberação de recursos visando o Licenciamento Ambiental para as obras de conclusão do Canal Extrasor do Vertedouro na Barragem Norte em José Boiteux e a regularização do componente indígena do processo de licenciamento ambiental da própria barragem, não se enquadrava em nenhum dos Programas/Ações geridos pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica (atual Secretaria Nacional de Segurança Hídrica). Quanto as ações que ficaram sob a responsabilidade deste Ministério referente às obras e medidas de mitigação indicadas no item 1.4 do Acordo de Negociação de 01 de outubro de 2015, as informações constam dos esclarecimentos aos itens I e II da Recomendação nº 2/2019.

**IV - dê integral cumprimento à Lei 12.334/2010, com a implementação do Plano de Segurança da Barragem e todos os seus consectários, na forma da Resolução nº 236/2017 da Agência Nacional das Águas, conforme art. 22 da mesma Lei 12.334/10:**

O ofício nº 574/2017-SIH/MI (0696158), de 01 de dezembro de 2017, informou ao Estado de Santa Catarina, que a solicitação de contratação ou liberação de recursos visando o Licenciamento Ambiental para as obras de conclusão do Canal Extrasor do Vertedouro na Barragem Norte em José Boiteux e a regularização do componente indígena do

processo de licenciamento ambiental da própria barragem, não se enquadrava em nenhum dos Programas/Ações geridos pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica (atual Secretaria Nacional de Segurança Hídrica). Quanto as ações que ficaram sob a responsabilidade deste Ministério referente as obras e medidas de mitigação indicadas no item 1.4 do Acordo de Negociação de 01 de outubro de 2015, as informações constam dos esclarecimentos aos itens I e II da Recomendação nº 2/2019.

4. **Esta SNSH vem envidando esforços para o cumprimento das responsabilidades que a ela competem atribuídas no Acordo de Negociação de 01 de outubro de 2015, qual sejam a viabilização da execução do canal extravasor e a reconstrução da infraestrutura afetada, de forma a recuperar as condições de operação do empreendimento e trazer segurança a Barragem Norte,** cabendo ressaltar que para que nossas ações sejam efetivadas, é primordial o apoio da Secretaria de Governo da Presidência da República - SEGOV e do Ministério da Economia - ME, para viabilizar os recursos necessários à celebração dos instrumentos de repasse para execução dos empreendimentos.
5. Destacamos que o andamento das ações do Acordo de Negociação (cópia presente nas páginas 6 a 7 do documento SEI 1158751), de 01 de outubro de 2015, é coordenado pela SEGOV/PR, estando a cargo deste MDR o item 1.4 do referido acordo, que trata dos itens acima pontuados.

**MARCELO PEREIRA BORGES**

Secretário Nacional de Segurança Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Borges, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 13/06/2019, às 14:17, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1363117** e o código CRC **00886AA8**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas

DESPACHO

Processo nº 90799.000293/2019-05

Ao Gab/SNSH,

1. Trata-se do Despacho DAA SNSH (MDR) 1358313, por meio do qual foi solicitada análise e providências cabíveis quanto a Cota - Jurídico nº 00466/2019/CONJUR- MDR/CGU/AGU (1358206) que remeteu o presente processo, nos termos da NOTA n. 00221/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU (1345380), a esta SNSH/MDR para fornecimento de informações referentes ao Ofício nº 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU (1341744), por meio do qual a Procuradoria Seccional da União em Blumenau vem informar "sobre o cumprimento de sentença em Ação Civil Pública contra a UNIÃO e o ESTADO DE SANTA CATARINA, em razão de terem sido condenados solidariamente, a realizarem diversos serviços de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente".
2. A NOTA n. 00221/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU (1345380) solicita posicionamento quanto ao OFÍCIO n. 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU, o qual apresenta a Sentença - Ação nº 5012227-71.2018.4.04.7205 (1341759), que versa sobre diversos tópicos relacionados a serviços de manutenção e recuperação das barragens Norte, Sul e Oeste, assim como o Of. nº 120/GABS/SDC/2019 (1341760) da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, informando o cumprimento de diversos desses tópicos e a necessidade de recursos da União para o cumprimento integral da sentença. O OFÍCIO n. 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU encaminha ainda a Recomendação 02/2019 - MPF (1341766) relacionada à Barragem Norte.
3. Cabe informar que com relação ao Ofício nº 043/SDC/GABS/2019, com cópia encaminhada em anexo ao Of. nº 120/GABS/SDC/2019 (1341760), apresentando pleito da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina para formalização de instrumento de repasse para *realização dos estudos de impacto socioambiental da componente indígena e para o licenciamento ambiental do canal extravasor da Barragem Norte*, esta SNSH/MDR já se manifestou quanto ao assunto por meio do OFÍCIO Nº 031/2019/SIH/MI (1123538), reiterando posicionamento do Ofício nº 574/2017-SIH/MI (0696158).

4. Com relação a Barragem Norte, mais especificamente quanto a RECOMENDAÇÃO 02/2019, de 01 de abril de 2019, recomendo que seja verificada a Nota Informativa nº 2 de 22 de maio de 2019 (1337336), de autoria da SNSH, emitida em manifestação ao referido documento, conforme Processo nº 59000.007800/2019-12.
5. Ao que cabe a este Departamento, informa-se que nos foram solicitadas análises com relação a pleitos do Governo de Santa Catarina visando repasse de recursos para a *conclusão do Canal Extravasador do Vertedouro da Barragem Norte em José Bolteux/SC* (Processo nº 59020.000064/2019-33) e para a *recuperação dos equipamentos eletromecânicos e manutenção extraordinária da Barragem Norte* (Processo nº 59020.000058/2019-86).
6. Conforme análises realizadas por meio da Nota Técnica nº 25/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR (1211823) e Nota Técnica nº 52/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR (1287451), este DOH/SNSH se manifestou pela viabilidade de ambos os pleitos apresentados, com o enquadramento no Programa 2040 – Gestão de Riscos e de Desastres. Entretanto, quanto ao pleito referente a recuperação e manutenção da barragem, houve a necessidade de notificar a Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, por meio do Ofício nº 299/2019/SNSH/MDR (1293308) de 10 de maio de 2019, para apresentação de novo Plano de Trabalho corrigido/ajustado, haja vista inconsistências apontadas no documento analisado.
7. Cabe ainda destacar que, nas análises que foram realizadas, apontamos a necessidade de que seja indicada fonte orçamentária para fazer frente aos custos apresentados, estimados em R\$ 19.985.716,03. Assim, aguardamos o ajuste no Plano de Trabalho referente a recuperação dos equipamentos eletromecânicos e manutenção extraordinária da Barragem Norte, bem como a indicação da fonte orçamentária, para que se proceda as etapas subseqüentes visando a celebração dos acordos.
8. Com relação as barragens Sul e Oeste, informa-se que essas estão incluídas no *Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens da União, com vistas ao atendimento a Lei de Segurança de Barragem – PLANERB*, sendo que a gestão junto à operadora, a Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, para implementação das medidas nele previstas, ficou a cargo desta SNSH/MDR, por se tratarem de barragens construídas pelo extinto DNOS (vide Nota Técnica nº 37/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR (1263086) e encaminhamentos posteriores do Processo nº 59000.000363/2014-00).
9. Desta forma, considerando o Despacho CGAEP 1357327, o Despacho DOH 1357891 submeteu o Processo nº 59000.000363/2014-00 ao gabinete desta SNSHS, recomendando o envio de ofícios à Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, tratando das barragens Sul e Oeste, nos quais informa-se da disposição do Ministério para assinatura de termos de convênio ou instrumento congênere, providenciando suporte financeiro para implementação de medidas indicadas no PLANERB, sendo necessário para tal a estimativa dos custos das intervenções e a apresentação de Plano de Trabalho, contendo devida indicação de contrapartida.
10. Sendo estas as informações que este departamento dispõe sobre o assunto em tela, restitui-se o processo para, junto com outras informações que julgar pertinentes, subsidiar resposta a elaborada e encaminhada à CONJUR/MDR.



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas**, em 06/06/2019, às 11:40, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1359107** e o código CRC **E2C59DD4**.



Ministério do Desenvolvimento Regional  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas  
Coordenação-Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica

Nota Técnica nº 25/2019/CGAEP (MDR)/DOH (MDR)/SNSH (MDR)-MDR

PROCESSO Nº 59020.000064/2019-33

Assunto: **Análise Técnica do Plano de Trabalho.**

1. **INTRODUÇÃO**

1. O presente parecer refere-se à análise preliminar do Plano de Trabalho (SEI nº1189786) encaminhado pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para avaliar a possibilidade de formalização de repasse por parte da União a ser enquadrado no Programa Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres).

1. **RELATÓRIO**

2. A proposta foi encaminhada por Ofício (SEI nº1189786) , sem, portanto, ter sido inserida no SICONV, depois de esta Coordenação Geral ter solicitado a uniformização dos valores do Plano de Trabalho com os pedidos, o envio de Licença Ambiental Prévia, outorga de uso da água, comprovante de titularidade da área (SEI 1131583).

3. A intervenção consta da construção de bacia de dissipação e canal extravasor da Barragem Norte, construída para contenção de cheias no âmbito do sistema de proteção de enchentes do vale do rio Itajaí.

4. O valor total do investimento seria de R\$ 16.000.000,00, sendo R\$ 14.439.125,00 para a obra e R\$ 1.560.875,00 para supervisão, a ser repassado integralmente pela União

5. Foi apresentado Projeto Executivo detalhado, com custo total de R\$ 12.529.519,65, utilizando a tabela de custos Sinapi 2015. Nesse orçamento sem não ha nenhuma menção quanto à supervisão.

6. Essa barragem, que já pertenceu ao extinto Departamento de Obras de Saneamento - DNOS, foi incluída no Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens - Planerb (Processo SEI 59000.000363/2014-00), para a qual foi preparada a ficha técnico-administrativa (SEI n. 1213907), entretanto não foi possível sua vistoria, uma vez que manifestação indígena impediu o acesso.

7. Não foi apresentada Licença Ambiental Prévia e tampouco outorga. Quanto à comprovação da dominialidade da área, alega-se que a barragem pertence à União por força da lei 8.029/90, anexando ao ofício 115/SDC/GABS (SEI 1189786) declaração da Secretaria do Patrimônio da União -SPU.

2. **ANÁLISE**

8. Em primeiro lugar, é importante observar o contexto em que se dá a proposta.

9. De acordo com a lei 12.334/2010, cabe ao empreendedor zelar pela barragem e cumprir o estabelecido na lei em questão (plano de Segurança da Barragem) e a lei define como empreendedor como:

*o agente privado ou governamental com direito real sobre as terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para benefício próprio ou da coletividade.*

10. Dessa forma, de acordo com as informações recebidas pela SPU de Santa Catarina, anexadas ao ofício 115/SDC/GABS (SEI 1189786), a União seria responsável pela barragem em questão.

11. É importante salientar que sem essa obra a barragem está incompleta e a eventual entrada em ação do vertedouro, sem bacia de dissipação de energia e canal de restituição, colocaria em risco a inteira estrutura.

12. Quanto à análise documental, o art. 16 da Portaria Interministerial nº 424/2018, estabelece que o Plano de

Trabalho deva conter as seguintes informações mínimas:

- I - descrição do objeto a ser executado;
- II - justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal, e a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados;
- III - estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado pelo concedente ou mandatária e a contrapartida prevista para o proponente, especificando o valor de cada parcela e do montante de todos os recursos, na forma estabelecida em lei;
- IV - previsão de prazo para a execução; e
- V - informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.

13. As informações sobre os pontos de I a IV constam no Plano de Trabalho e Projeto Executivo

1. A **justificativa** indica enquadramento do pleito nas diretrizes do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres). De fato, o objeto da intervenção se caracteriza como ação de gestão de risco e prevenção de desastres e configura-se como adequada e possivelmente imprescindível para propiciar um cenário com menores riscos de desastre.
2. O **objeto** foi definido mediante apresentação de complexo Projeto Executivo.
3. Quanto aos **recursos financeiros**, será necessário prever contrapartida, para que se possa assinar um Termo de Convênio, caso contrário, será necessário optar para outros mecanismos de repasse, uma vez que a ausência de contrapartida está incompatível com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. O **prazo** previsto para a conclusão da obra é dois anos. Tempo suficiente para uma intervenção desse tipo.

14. Quanto à capacidade técnica, a Defesa Civil já desenvolve esse tipo de intervenções e se entende que possua essa capacidade. Além disso está prevista contratação de empresa especializada para supervisão da obra.

15. O orçamento foi elaborado com base nas tabelas Sinapi 2015. Essas tabelas, além de desatualizadas, não são as mais idôneas para a avaliação dos custos dos serviços previstos. Tabelas do Sistema de Custos Referenciais - Sicro devem ser utilizadas para essa tipologia de obra.

16. Apesar de o orçamento apontar para um valor diferente de o do plano de trabalho, entende-se que que essa discrepância poderá ser ajustada quando da análise técnica da proposta. Naquela ocasião, também deverá ser mais bem avaliado o custo de supervisão, que além de representar um valor elevado, superior a 10% do custo da obra, não foi bem definido.

17. Antes da assinatura do Termo do Convênio, ou do começo da obra, caso o repasse se dê de outra forma, será necessário que seja emitida a Licença Ambiental Prévia, assim como o Certificado de Sustentabilidade de Obras Hídricas (CERTOH). A análise dessa licença e documentos correlatos se dará concomitantemente à análise do projeto básico, por possuírem informações inter-relacionadas.

18. Quanto à comprovação de propriedade, a Defesa Civil de Santa Catarina admite não ter a dominialidade da terra, que, teoricamente, pertence à União. Cabe observar entretanto que a declaração da SPU se refere apenas à barragem e não à porção do terreno onde deve correr o canal extravasor por aproximadamente 200 m a jusante do maciço. Caso essa parcela de território seja realmente da União, poder-se-á lançar mão da alínea "e" do parágrafo 2 do art. 23 da Portaria Interministerial 424/2018:

§ 2º Alternativamente à certidão prevista no inciso IV do caput, admite-se, por interesse público ou social, condicionadas à garantia subjacente de uso pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, o seguinte:

...

e) pertencente a outro ente público que não o proponente, desde que a intervenção esteja autorizada pelo proprietário, por meio de ato do chefe do poder executivo ou titular do órgão detentor de delegação para tanto;

19. Diante da urgência da intervenção, conforme previsto no art. 23 §6º e art. 24 da referida portaria nº 424/2018, recomenda-se do ponto de vista técnico a aprovação do atual Plano de Trabalho e inclusão no Termo de Convênio de cláusula condicionante à liberação dos recursos, sem prejuízo da análise das demais áreas afins, a:

- a. aprovação do Projeto Básico,
- b. atualização dos orçamentos utilizando tabelas Sicro,
- c. apresentação de Licença Prévia e CERTOH,
- d. comprovação de titularidade da área do canal extravasor (e não da barragem).

20. Entretanto, considerando a importância da intervenção e o fato de a União poder ser considerada responsável pela segurança da barragem em questão, recomenda-se incluir essa obra em programas de investimentos que tenha uma

liberação de recursos e execução mais céleres. Como frequentemente se ouve nos trabalhos de especialistas em barragens, é importante aqui reproduzir o mote: "Burocracia não combina com segurança de barragens".

### 3. CONCLUSÃO

21. A análise da documentação apresentada aponta para viabilidade do pleito e convergências com os objetivos do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres).

22. Recomenda-se celebrar termo de repasse, possivelmente incluindo essa obra no programa "Avançar", ou assinando Termo de Convênio.

**Marco de Vito**  
Analista de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **Marco de Vito, Coordenador(a) de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica**, em 09/04/2019, às 11:05, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1211823** e o código CRC **E242E807**.

59020.000058 / 2019-86



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  
GABINETE DO SECRETÁRIO**



**Ofício nº 044/SDC/GABS/2019.**

**Florianópolis, 23 de janeiro de 2019.**

Senhor Ministro,



Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho através deste informar sobre as condições atuais da Barragem Norte, localizada no município de José Boiteux, que faz parte do Projeto de Prevenção de Desastres na Bacia do Rio Itajaí.

Trata-se da maior barragem de contenção de cheias do Estado, com o volume de 357 milhões de m<sup>3</sup>, invadida no ano de 2014 pela Comunidade Indígena Xokleng, impossibilitando a operação, manutenção e segurança da estrutura por parte do Estado.

Durante a invasão os indígenas danificaram praticamente todos componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da barragem, deixando-a inoperante até a presente data, sendo de fundamental importância que seja recuperada com **máxima urgência**.

Ante ao exposto, por ser a barragem de propriedade da União, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar recursos no valor de R\$3.985.716,03 (três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e três centavos), para recuperar as condições de operação do empreendimento, conforme plano de trabalho anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

**Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR**  
Secretário de Estado da Defesa Civil

Excelentíssimo Senhor,  
**GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO**  
Ministro do Desenvolvimento Regional  
Esplanada dos Ministérios, Bl E, S/N - Zona Cívico-Administrativa, sala 800  
CEP 70 067-901  
BRASÍLIA-DF

| MI                                   |                | PLANO DE TRABALHO          |                    | FOLHA 1/5      |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1 - DADOS CADASTRAIS                 |                |                            |                    |                |                |
| PROPONENTE                           |                |                            |                    |                |                |
| ÓRGÃO/ENTIDADE                       |                |                            |                    |                | E/A            |
| Governo do Estado de Santa Catarina  |                |                            |                    |                | Estadual       |
| Nº DO ÓRGÃO                          | CÓDIGO U.G.    | GESTÃO                     | CNPJ               |                |                |
|                                      |                |                            | 82.951.229/0001-76 |                |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO         | COMPLEMENTO    |
| Rodovia SC 401                       |                |                            |                    | 4.600          | Centro Adm     |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF             |                |
| 88.032-200                           | Saco Grande II | Florianópolis              |                    | SC             |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX            |                |
| scm@scm.sc.gov.br                    |                | 48                         | 3665 2233          | 3665 2234      |                |
| CONTA CORRENTE                       | BANCO          | AGÊNCIA                    | PRAÇA PAGAMENTO    |                |                |
| 820.104-8                            | 001            | 3582-3                     | Florianópolis      |                |                |
| NOME DO RESPONSÁVEL                  |                |                            |                    | CPF            |                |
| Carlos Moisés da Silva               |                |                            |                    | 625.280.849-00 |                |
| CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR                   | CARGO          | FUNÇÃO                     |                    | MATRICULA      |                |
| 1.960.809-SSP/SC                     | Governador     | Governador do Estado       |                    |                |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO         | COMPLEMENTO    |
| Rodovia SC 401                       |                |                            |                    | 4.600          | Centro Adm     |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF             |                |
| 88.032-200                           | Saco Grande II | Florianópolis              |                    | SC             |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX            |                |
| rscm@scm.sc.gov.br                   |                | 48                         | 3665 2233          | 3665 2234      |                |
| PARTÍCIPIES                          |                |                            |                    |                |                |
| ÓRGÃO/ENTIDADE                       |                |                            |                    |                |                |
| Secretaria de Estado da Defesa Civil |                |                            | CNPJ               | EA             |                |
|                                      |                |                            | 13.586.957/0001-03 | Estadual       |                |
| NOME DO RESPONSÁVEL                  |                |                            |                    | CPF            |                |
| João Batista Cordeiro Júnior         |                |                            |                    | 743.216.849-00 |                |
| CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR                   | CARGO          | FUNÇÃO                     |                    | MATRICULA      |                |
| 2.500.542-SSP/SC                     | Secretário     | Secretário da Defesa Civil |                    |                |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO         | COMPLEMENTO    |
| Avenida Ivo Silveira                 |                |                            |                    | 2320           |                |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF             |                |
| 88.085-001                           | Capoeiras      | Florianópolis              |                    | SC             |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX            |                |
| gabinete@sdsc.sc.gov.br              |                | 48                         | 36647001           | 36647001       |                |
| PARTÍCIPIES                          |                |                            |                    |                |                |
| ÓRGÃO/ENTIDADE                       |                |                            | CNPJ               | EA             |                |
|                                      |                |                            |                    |                |                |
| NOME DO RESPONSÁVEL                  |                |                            |                    | CPF            |                |
|                                      |                |                            |                    |                |                |
| CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR                   | CARGO          | CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR         | CARGO              |                |                |
|                                      |                |                            |                    |                |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO         | ENDEREÇO (RUA, |
|                                      |                |                            |                    |                |                |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF             |                |
|                                      |                |                            |                    |                |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX            |                |
|                                      |                |                            |                    |                |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                  |                            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>MI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PLANO DE TRABALHO</b> | <b>FOLHA 2/5</b> |                            |                   |
| <b>3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                  |                            |                   |
| <b>TÍTULO DO PROJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                  | <b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> |                   |
| Conclusão Do Canal Extravasor do Vertedouro da Barragem Norte Em José Boiteux – SC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                  | INÍCIO                     | TÉRMINO           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                  | APDOU                      | 730 dias APDOU    |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                  |                            |                   |
| <p>Execução das obras de conclusão da Barragem de contenção de cheias Norte, no Município de José Boiteux – SC, relativo à construção do Canal Extravasor e da reconstrução da infraestrutura afetada pelo traçado do canal, supervisão e fiscalização e consultorias técnicas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                  |                            |                   |
| <b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                            |                   |
| <p>A obra da Barragem Norte foi colocada em operação em 1992. Devido à relação conflituosa com a comunidade indígena, desde a época da sua construção, a Barragem de Contenção de Cheias Norte, no Município de José Boiteux – SC vem sofrendo depredações e muitos equipamentos, instalações e obras foram danificadas, necessitando a reconstrução das mesmas. Trata-se da maior barragem de contenção de cheias do Estado, com o volume de 357 milhões de m³, invadida no ano de 2014 pela Comunidade Indígena Xokleng, impossibilitando a operação, manutenção e segurança da estrutura por parte do Estado. Durante a invasão os indígenas danificaram praticamente todos componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da barragem, deixando-a inoperante até a presente data, sendo de fundamental importância que seja recuperada com máxima urgência.</p> |                          |                  |                            |                   |
| <b>4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                  |                            |                   |
| <b>NATUREZA DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | <b>TOTAL</b>     | <b>CONCEDENTE</b>          | <b>PROPONENTE</b> |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>     |                  |                            |                   |
| 44.90.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obras e Instalações      | 3.985.716,03     | 3.985.716,03               | 0                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 3.985.716,03     | 3.985.716,03               | 0                 |

|           |                          |                  |
|-----------|--------------------------|------------------|
| <b>MI</b> | <b>PLANO DE TRABALHO</b> | <b>FOLHA 3/5</b> |
|-----------|--------------------------|------------------|

| 5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |                |                                                          |                   |                  |        |         |          |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|---------|----------|
| META                       | ETAPA/<br>FASE | ESPECIFICAÇÃO                                            | LOCALIZAÇÃO       | INDICADOR FÍSICO |        | DURAÇÃO |          |
|                            |                |                                                          |                   | UNID.            | QUANT. | INÍCIO  | TÉRMINO  |
| 1                          |                | <b>Execução das Obras Emergenciais na Barragem Norte</b> | José Boiteux - SC |                  |        |         |          |
|                            | 1.1            | Projetos e supervisão de adequação das estruturas        |                   | Obra             | 1      | APDOU   | 180 dias |
|                            | 1.1            | Obras de reconstrução da Infraestrutura eletromecânica   |                   | Obra             | 1      | APDOU   | 730 dias |
|                            | 1.2            | Obras de manutenção e limpeza da estrutura barragem      |                   | Obra             | 1      | APDOU   | 730 dias |
|                            | 1.3            | Obras de reconstrução e reformas civis                   |                   | Obra             | 1      | APDOU   | 730 dias |

|                                         |              |                   |         |         |              |  |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|---------|---------|--------------|--|
| MI                                      |              | PLANO DE TRABALHO |         |         | FOLHA 4/5 A  |  |
| 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) |              |                   |         |         |              |  |
| VALOR DAS PARCELAS                      |              |                   |         |         |              |  |
|                                         | PARCELA      | PARCELA           | PARCELA | PARCELA |              |  |
| Meta                                    | 1            | 2                 | 3       | 4       |              |  |
| 1                                       | 3.985.716,03 | 0                 | 0       | 0       | 3.985.716,03 |  |
| Totais                                  | 3.985.716,03 | 0                 | 0       | 0       | 3.985.716,03 |  |
| CONCEDENTE                              |              |                   |         |         |              |  |
|                                         | PARCELA      | PARCELA           | PARCELA | PARCELA |              |  |
| Meta                                    | 1            | 2                 | 3       | 4       |              |  |
| 1                                       | 3.985.716,03 | 0                 | 0       | 0       | 3.985.716,03 |  |
| 2                                       |              |                   |         |         |              |  |
| Totais                                  | 3.985.716,03 | 0                 | 0       | 0       | 3.985.716,03 |  |
| PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)              |              |                   |         |         |              |  |
|                                         | PARCELA      | PARCELA           | PARCELA | PARCELA |              |  |
| Meta                                    | 1            | 2                 | 3       | 4       |              |  |
| 1                                       | 0            | 0                 | 0       | 0       | 0            |  |
| Totais                                  | 0            | 0                 | 0       | 0       | 0            |  |

|           |                          |                  |
|-----------|--------------------------|------------------|
| <b>MI</b> | <b>PLANO DE TRABALHO</b> | <b>FOLHA 5/5</b> |
|-----------|--------------------------|------------------|

**7 - DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Ministério da Integração Nacional - MI, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Florianópolis, 23 de janeiro de 2019.

LOCAL E DATA

PROPONENTE  
(assinatura e carimbo)

**8. PARECER**

**9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

**APROVADO.**

LOCAL E DATA

CONCEDENTE  
(assinatura e carimbo)



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA  
Esplanada dos Ministérios - Bloco E, 9º andar, sala 905 - Brasília/DF  
CEP 70067-901 - Telefone: (61) 2034-4200  
[sih@integracao.gov.br](mailto:sih@integracao.gov.br)

Ofício nº 574/2017-SIH/MI

A Sua Senhoria o Senhor  
**FABIANO DE SOUZA**  
Secretário Adjunto de Estado da Defesa Civil  
Secretaria de Estado da Defesa Civil  
Av. Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras  
88085-001 - Florianópolis/SC

Assunto: **Ofício nº 1310/SDC/GABS/2017**

Senhor Secretário Adjunto,

1. Cumprimentando-o cordialmente, fazemos referência ao Ofício nº 1310/SDC/GABS/2017 (0677094), de 30/10/2017, o qual solicita a contratação ou liberação de recursos, visando o Licenciamento Ambiental para as obras de conclusão do Canal Extravisor do Vertedouro na Barragem Norte em José Boiteux e a regularização do componente indígena do processo de Licenciamento Ambiental da própria barragem.
2. Neste sentido, informamos que o pleito não se enquadra em nenhum dos Programas/Ações geridos por esta Secretaria de Infraestrutura Hídrica.

Atenciosamente,

**ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE**  
Secretário de Infraestrutura Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Antônio de Pádua de Deus Andrade, Secretário(a) de Infraestrutura Hídrica**, em 01/12/2017, às 08:38, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0696158** e o código CRC **116D336F**.



Ministério do Desenvolvimento Regional  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas  
Coordenação-Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica

Nota Técnica nº 37/2019/CGAEP (MDR)/DOH (MDR)/SNSH (MDR)-MDR

PROCESSO Nº 59000.000363/2014-00

1. **ASSUNTO**

1.1. Recuperação das Barragens construídas pelo extinto DNOS

2. **REFERÊNCIAS**

2.1. Planerb

2.2. Lei 12.334/2010

2.3. Constituição Federal

3. **SUMÁRIO EXECUTIVO**

3.1. Recomenda-se:

3.2. 1) Urgente recuperação física das barragens, via convênio e instrumentos congêneres,

3.3. 2) Edição de decreto de regulamentação da lei 12.334/2010,

3.4. 3) Oficiar SPU para que sejam apresentados todos os registros cartoriais em sua posse que envolvam as barragens ;

3.5. 4) Disponibilizar recursos para completar Plano de Segurança de Barragens.

4. **INTRODUÇÃO**

4.1. Nesta Nota Técnica constam o rol de barragens do DNOS contempladas no Plano, as ações necessárias, os valores indicados, os atuais operadores e seu nível de criticidade, assim como outros elementos que servem para orientar a atuação desse Ministério, conforme solicitado no despacho SEI 1253811.

5. **RELATÓRIO**

5.1. Muitas barragens de usos múltiplos do País foram edificadas pela União, por meio do extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). Inicialmente, o Planerb previa, desconsiderando barragens inacabadas ou alagadas pelas águas de outra, a reabilitação de 53 dessas barragens, mas vinte delas, passaram a ser de responsabilidade de terceiros ligados ao setor elétrico (DNOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23) e uma (DNOS 31) é de abastecimento urbano com responsável, teoricamente, definido. Essas vinte e uma barragens não foram objeto de inspeção técnica.

5.2. Há também o caso da barragem Norte (DNOS-51) em santa Catarina, cuja inspeção não foi realizada devido a manifestação indígena.

5.3. Dessa forma, ao todo, foram estudadas 31 barragens construídas por essa autarquia, conforme tabela abaixo, na qual, além do número progressivo, é reproduzido seu código Panerb e denominação e na última coluna o atual possível empreendedor:

Tabela 1: Rol de Barragens e Operadores

| Nº seq. | Código Planerb | Nome da Barragem   | Possível Empreendedor                                                                      |
|---------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | DNOS-10        | Sanchuri           | CAMISMAL - Cooperativa Agrícola Mista Sao Marcos Ltda                                      |
| 2       | DNOS-11        | João Amado         | CEEE - Companhia Estadual de Geração E Transmissão de Energia Elétrica                     |
| 3       | DNOS-20        | Laranjeiras        | Estado de Rio Grande do Sul ou União - MDR (não confirmado)                                |
| 4       | DNOS-26        | Batatã             | União - MDR ou CAEMA - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (não confirmado)      |
| 5       | DNOS-27        | Preto do Criciúma  | EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento (não confirmado)                             |
| 6       | DNOS-28        | Santa Bárbara      | Prefeitura Municipal de Pelotas (PMPEL)                                                    |
| 7       | DNOS-29        | Rio das Velhas     | COPASA-Companhia de Saneamento de Minas Gerais                                             |
| 8       | DNOS-30        | Rio das Velhas II  | COPASA-Companhia de Saneamento de Minas Gerais                                             |
| 9       | DNOS-32        | Vacacaí-Mirim      | União - MDR ou CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento (não confirmado)              |
| 10      | DNOS-34        | Tapacurá           | União - ou SRHE - Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (não confirmado) |
| 11      | DNOS-35        | Rio das Velhas III | COPASA-Companhia de Saneamento de Minas Gerais                                             |
| 12      | DNOS-36        | Pacoti             | União - MDR e COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (não confirmado)          |
| 13      | DNOS-37        | Riachão            | União - MDR e COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (não confirmado)          |

| Nº seq. | Código Planerb | Nome da Barragem  | Possível Empreendedor                                                                      |
|---------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14      | DNOS-38        | Juturnaíba        | Estado do Rio de Janeiro                                                                   |
| 15      | DNOS-39        | Xaréu             | SRHE - Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco ou União - MDR (não confir  |
| 16      | DNOS-40        | Passaúna          | SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná                                                |
| 17      | DNOS-41        | Cedro             | União - MDR (não confirmado)                                                               |
| 18      | DNOS-42        | Carnaúba          | União - MDR ou COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (não confirmado)         |
| 19      | DNOS-43        | Rivaldo Carvalho  | União - MDR ou COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (não confirmado)         |
| 20      | DNOS-44        | Arroio Duro       | União - MDR ou AUD - Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro (nã  |
| 21      | DNOS-46        | Oeste             | União - MDR e Defesa Civil Estado de Santa Catarina                                        |
| 22      | DNOS-47        | Sul               | União - MDR e Defesa Civil Estado de Santa Catarina                                        |
| 23      | DNOS-48        | Carpina           | União - MDR ou SRHE - Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (não confir  |
| 24      | DNOS-49        | Goitá             | União - MDR ou SRHE - Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (não confir  |
| 25      | DNOS-50        | Gontan            | União - MDR                                                                                |
| 26      | DNOS-52        | Santa Lúcia       | União - MDR ou Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - SUDECAP (Superintendência de Des   |
| 27      | DNOS-53        | Pampulha          | União - MDR ou Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - SUDECAP (Superintendência de Des   |
| 28      | DNOS-54        | Mãe d'Água        | União - MDR (não confirmado)                                                               |
| 29      | DNOS-55        | São Gonçalo       | Universidade de Pelotas - Agência de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim (ALM) - União |
| 30      | DNOS-56        | Canal das Flechas | União - MDR ou INEA - Instituto Estadual do Ambiente (não confirmado)                      |
| 31      | DNOS-59        | Chapéu d'Uvas     | CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal                                                 |

5.4. Como citado acima, a Barragem do Norte em Santa Catarina, não foi incluída no rol acima, entretanto não é necessário considerá-la nesse processo, uma vez que está sendo tratada separadamente no processo 59020.000064/2019-33.

5.5. Ressalta-se, que as barragens listadas são aquelas sobre as quais pairavam dúvidas quanto à responsabilidade pela sua segurança. Dessa forma, foram excluídas, conforme citado acima, todas as barragens sob concessão para geração de energia, e até para saneamento. Entretanto, a indefinição da lei e a falta da sua regulamentação, fez com que recentemente se formou o entendimento no âmbito jurídico de que o responsável pela barragem seja o titular das terras em que a obra foi construída e supletivamente, em ausência desse, de quem explore a água por ela represada., tomando, dessa forma, a União potencialmente responsável por todas as 53 barragens e não apenas das 31 vistoriadas.

5.6. Para as barragens listadas foi efetuado o diagnóstico estrutural, técnico e fundiário/jurídico e para cada barragem foi elaborada uma ficha própria contendo as intervenções previstas e seus custos parametrizados.

5.7. Para fins decisórios, nos parágrafos a seguir se resumem as informações contidas no Plano, indicando quais são as atividades previstas e seus custos para as 31 barragens estudadas.

**Diagnóstico das barragens**

5.8. O diagnóstico administrativo evidenciou que os poucos documentos encontrados são antigos, e envolvem cessões quando as áreas e ocupações no Brasil não eram devidamente registradas, e, os imóveis estavam apenas de posse dos titulares, sem registro de propriedade.

5.9. Inspeções técnicas permitiram classificar as barragens de acordo com seu Nível de Risco, estimado mediante um valor de zero a três, conforme abaixo:

- 0 – Nenhum: a anomalia não compromete a segurança da barragem, mas pode ser entendida como descaso e má conservação.
- 1 – Atenção: não compromete a segurança da barragem no curto prazo, mas deve ser controlada e monitorada ao longo do tempo.
- 2 – Alerta: risco à segurança da barragem, devendo ser tomadas providências para eliminar a anomalia.
- 3 – Emergência: risco de ruptura iminente, situação fora de controle.

5.10. O resultado das inspeções está resumido tabela abaixo.

Tabela 2: Resumo Níveis de Perigo das barragens “DNOS”.

| Nível de Perigo | Nº barragens |
|-----------------|--------------|
| Normal          | 7            |
| Atenção         | 14           |
| Alerta          | 10           |

|            |    |
|------------|----|
| Emergência | 0  |
| TOTAL      | 31 |

5.11. Cabe aqui observar que há uma diferenciação quanto à definição de “Alerta” no caso dessa inspeção regular e o previsto no Plano de Ação de Emergência. Nesse caso as providências devem ser tomadas imediatamente, naquele, não.

5.12. Apesar de a Classificação das Barragens de acordo com Categoria de Risco versus Dano Potencial Associado ser de competência do órgão fiscalizador, as fichas elaboradas pelo Planerb indicam que todas as barragens se enquadram na Classe A.

5.13. Essa classificação, entretanto, não implica maior urgência, mas apenas maior frequência e rigor nas inspeções.

5.14. As 10 barragens principais em estados de Alerta, que teoricamente requerem urgência ou até imediata intervenção, são: Sanchuri (DNOS-10), Laranjeiras (DNOS-20), , Batatã (DNOS-26), Santa Barbara (DNOS-28), Vacacaí Mirim (DNOS-32), Xaréu (DNOS 39), Passaúna (DNOS-40), Rivaldo Carvalho (DNOS-43), Gontan (DNOS-50), Mãe d’água (DNOS-54).

5.15. A barragem de Itu (DNOS-25), também se encontraria em estado de Alerta, entretanto de acordo com a vistoria a obra foi abandonada, portanto, se for o caso, pode ser considerada a possibilidade de sua demolição.

5.16. Além das barragens principais acima, necessitam de intervenção as barragens auxiliares: de Carnaúba (DNOS-42) e São Gonçalo (DNOS-55), para as quais, entretanto, por não estarem no objeto do Plano, não foi elaborada a ficha de Ações para Reabilitação.

**Reabilitação estrutural**

5.17. A partir das informações coletadas durante as visitas de inspeção técnica e com base na experiência profissional da equipe, o plano de ação para reabilitação física e estrutural foi dividido em 14 tipologias de intervenção.

5.18. Além de obras extraordinárias, foram estimados os custos para atividades e intervenções periódicas e recorrentes de manutenção, vigilância e auscultação, que, em grande medida, são as que garantem a segurança das barragens.

5.19. As intervenções previstas, seguidas de sua sigla (entre parênteses), são:

- Intervenções - obra civil em vertedouros (VER\_CIV);
- Intervenções em elementos mecânicos e eletromecânicos dos vertedouros (VER\_ELEC);
- Intervenções em elementos mecânicos ou elétricos das comportas do vertedouro (VER\_ELEC 1);
- Intervenção nas linhas de alimentação elétrica e transformadores em comportas do vertedouro (identificadas pela sigla VER\_ELEC 2);
- Fonte de energia alternativa de emergência - gerador elétrico - em comportas de vertedouros (identificada pela sigla VER\_ELEC 3).
- Intervenções em estruturas de adução (descarregadores de fundo e tomadas de água) (DES);
- Em elementos mecânicos, em comportas e tubulações de descarregadores de fundo (DES 1) de fundo e tomadas de água (DES 2);
- Para recuperação da saída de descarregadores de fundo e tomadas de água (DES 3);
- Em grades de proteção, armaduras expostas, concreto degradado, etc. nas torres das tomadas de água (DES 4).
- Intervenções em taludes de barragens de materiais soltos (TAL);
- Recomposição de taludes sujeitos à erosão em barragens de materiais soltos (TAL 1);
- Recuperação do sistema de drenagem superficial em barragens de materiais soltos (TAL 2);
- Recuperação dos revestimentos de concreto e pedra em taludes de barragens de materiais soltos (TAL 3);
- Recuperação do *rip-rap* ou da proteção granular em taludes de barragens de materiais soltos (TAL 4);
- Limpeza de vegetação excessiva em taludes de barragens de materiais soltos (TAL 5).
- Intervenções em paramentos de barragens de concreto (CON);
- Intervenções nas deformações nos maciços em barragens de materiais soltos (DEF);
- Intervenções para solucionar problemas de percolação em barragens de concreto (PER);
- Melhoria do sistema de drenagem da fundação em barragens de concreto (DRE);
- Melhoria do sistema de auscultação (AUS)
- Estudo/Projeto para a instalação ou reabilitação do sistema de auscultação (AUS 1);
- Implantação ou reabilitação do sistema de auscultação (AUS 2).
- Intervenções para melhorar os acessos às barragens (ACC);
- Intervenções em eclusas (ECL);
- Trabalhos de manutenção, vigilância. (MANT)
- Manutenção, vigilância e auscultação anual (MANT 1);
- Manutenção anual de comportas (MANT 2).

5.20. A Tabela 3 resume as intervenções necessárias para a recuperação física e estrutural do sistema de barragens em análise. Na primeira coluna, lê-se a sigla da intervenção prevista, na segunda, o número de barragens que dela necessitam, na terça o valor percentual respeito ao número total de barragens construída pelo ente, e por fim seu custo, sendo o de manutenções considerado em base anual.

Tabela 3 – Intervenções físicas e estruturais nas barragens “DNOS”

|                      | DNOS            |      |                   |
|----------------------|-----------------|------|-------------------|
| Intervenções – Sigla | Nº de barragens | %    | Custos - R\$      |
| MANT 1               | 31              | 100% | 1.550.246,00/ ano |
| MANT 2               | 7               | 23%  | 220.812,00 /ano   |
| VER_CIV              | 10              | 32%  | 970.000,00        |
| VER_ELEC 1           | 3               | 10%  | 320.000,00        |
| VER_ELEC 2           | 0               | 0%   | 0,00              |
| VER_ELEC 3           | 1               | 3%   | 20.000,00         |
| DES 1                | 11              | 35%  | 710.000,00        |
| DES 2                | 6               | 19%  | 110.000,00        |
| DES 3                | 2               | 6%   | 70.000,00         |
| DES 4                | 4               | 13%  | 50.000,00         |
| TAL 1                | 2               | 6%   | 81.679,00         |
| TAL 2                | 2               | 6%   | 30.000,00         |
| TAL 3                | 0               | 0%   | 0,00              |
| TAL 4                | 5               | 16%  | 1.057.612,00      |
| TAL 5                | 6               | 19%  | 189.420,00        |
| CON                  | 4               | 13%  | 40.000,00         |
| DEF                  | 1               | 3%   | 200.000,00        |
| PER                  | 5               | 16%  | 250.000,00        |
| DRE                  | 5               | 16%  | 220.000,00        |
| AUS 1                | 31              | 100% | 198.605,00        |
| AUS 2                | 31              | 100% | 993.027,00        |

|                      | DNOS            |     |                  |
|----------------------|-----------------|-----|------------------|
| Intervenções – Sigla | Nº de barragens | %   | Custos - R\$     |
| ACC                  | 5               | 16% | 55.000,00        |
| ECL                  | 1               | 3%  | 50.000,00        |
| Total manutenção     |                 |     | 1.771.058,00/ano |
| Total Intervenções   |                 |     | 5.615.343,00     |

**Reabilitação jurídica, ambiental e fundiária**

Para sanar as irregularidades jurídicas, fundiárias e ambientais o plano estratégico previu atividades padronizadas, resumidamente reproduzidas na tabela abaixo.

Tabela 4 – intervenções jurídicas, ambientais e fundiárias: “DNOS”

| Intervenções                                                   | Nº de barragens | %   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Renovação das licenças ou autorização                          | 4               | 13  |
| Obtenção de licença ou autorização                             | 28              | 90  |
| Obtenção da outorga                                            | 25              | 81  |
| Renovação da outorga                                           | 9               | 29  |
| Inscrição no CAR, caso não o possua                            | 31              | 100 |
| Avaliar a necessidade de anuência por parte do órgão ambiental | 1               | 3   |
| Compensação ambiental.                                         | 18              | 58  |
| Apresentar documentação na Fundação Nacional do Índio (FUNAI). | 5               | 16  |

5.21. Todos os estudos e atividades necessárias para a regularização da barragem foram englobados no Plano de Ações para a Reabilitação Jurídica, Ambiental e Fundiária (PJAF), cujo custo de cem, duzentos e trezentos mil reais foi estimado em função do grau de descumprimento da legislação.

5.22. Para essas atividades, está previsto um custo parametrizado de **R\$ 7.800.000,00**.

**Reabilitação Técnico-Administrativa**

**Transferência da titularidade ou da operação das barragens**

5.23. De acordo com as informações disponíveis até o momento, a maioria dessas barragens são operadas por entidades de saneamento e que dispõem de recursos para manter as barragens em bom estado de conservação e segurança.

5.24. Assim, caso realmente não se encontre documento que positive a responsabilidade e titularidade da barragem, com a

finalidade de buscar a regularização imobiliária dessas barragens e compatibilizar sua operação ao regime jurídico previsto na PNSB sobre a responsabilidade do Empreendedor pela segurança das barragens, foi prevista uma atividade para a cessão formal da eventual propriedade dessas barragens.

5.25. Foi previsto o valor fixo de R\$ 50.000,00 para custear essas ações do processo de transferência da propriedade ou operação, utilizando-se a sigla REG. Considerou-se conveniente prever esse custo para todas as 31 barragens do DNOS, independentemente do seu uso, operador ou responsável pela sua segurança, totalizando um custo parametrizado de **R\$ 1.550.000,00**.

5.26. Cabe salientar que por meio do ofício nº 12016SECEXDP, de 01 de abril de 2016, (sei 0190323) a SECEX já solicitou informações quanto à atual situação institucional das barragens do DNOS (SEI 190367) citadas no livro “História das Barragens no Brasil, Séculos XIX, XX e XXI: cinquenta anos do Comitê Brasileiro de Barragens”, CBDB, 2011. 524 p.

5.27. Resposta a esse ofício não foi encontrada no processo 59202.000066/2016-41. Todavia durante a elaboração do Planerb foi encontrado despacho da SPU no qual se informava que “as barragens foram transferidas à Secretaria de Desenvolvimento Regional e à Secretaria Nacional de Irrigação SENIR”, e acrescia que a responsabilidade para efetuar os devidos registros não caberia mais à SPU e sim aos órgãos receptores das barragens (SEI 1257070).

**Elaboração dos Planos de segurança de barragens (PSB)**

5.28. O Plano de Segurança de Barragens (PSB) tem como objetivo, dentre outros, reunir todas as informações, os procedimentos e as metodologias a serem adotados para dar suporte às atividades de segurança das barragens e de estruturas associadas, em atendimento à Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010. O PSB é um instrumento da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e cabe ao empreendedor elaborá-lo.

5.29. De acordo com a Resolução 236/2017 da ANA, Anexo II, a informação disponível deve ser organizada da seguinte maneira:

- Volume I: Informações Gerais;
- Volume II: Documentação Técnica do Empreendimento;
- Volume III: Planos e Procedimentos;
- Volume IV: Registros e Controles;
- Volume V: Revisão Periódica de Segurança da Barragem;
- Volume VI: Plano de Ação de Emergência.

5.30. Para a redação dos documentos ou a execução das tarefas pendentes, analisa-se sua importância, propõe-se uma linha de trabalho e, com base na experiência profissional da equipe do projeto, estimaram-se seus custos. Compartmentou-se o plano de ação para completar o PSB de cada barragem em sete tipos de atividades:

- Estudo hidrológico detalhado (HID);
- Manual de operação, manutenção e inspeção (ROP);
- Elaboração e aprovação do Plano de Ação Emergencial (PAE1);
- Implementação do Plano de Ação Emergencial (PAE2);
- Revisão Periódica Segurança de Barragem (RPSB);
- Estudos simplificados da caracterização geotécnica, fundações e estruturas associadas e análise de estabilidade (GEOT);
- Levantamento topográfico simplificado da barragem e estruturas anexas (TOPO);

5.31. Para as barragens que pertenciam ao extinto DNOS, a maioria dos recursos serão destinados ao PAE. O detalhamento do investimento previsto por essas barragens está reproduzido na Tabela 5.

Tabela 5 – Atividades para completar o PSB nas barragens “DNOS”

|           | DNOS            |                                   |              |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| Atividade | Nº de barragens | Porcentagem do total de barragens | Custos - R\$ |
| HID       | 31              | 100%                              | 1.300.000,00 |
| ROP       | 29              | 94%                               | 815.000,00   |
| PAE 1     | 31              | 100%                              | 1.240.000,00 |
| PAE 2     | 30              | 97%                               | 8.920.000,00 |
| RPSB      | 31              | 100%                              | 1.046.281,00 |

|           | DNOS            |                                   |               |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Atividade | Nº de barragens | Porcentagem do total de barragens | Custos - R\$  |
| GEOT      | 31              | 100%                              | 581.281,00    |
| TOPO      | 31              | 100%                              | 184.070,00    |
| Total     | 31              | 100%                              | 14.086.632,00 |

### Casos especiais

5.6. No Rio grande do Sul, O Ministério Público Federal está exigindo ações de reparos na barragem Laranjeiras (DNOS-20), abandonada, sem uso e operador (processo SEI 59204.004483/2017-24 e outros relacionados). A equipe da inspeção, constatando seu estado de conservação, classificou-a como “Alerta”, necessitando intervenções estruturais.

5.7. Nesse mesmo Estado, o Ministério Público do Estado cobrando da Associação dos irrigantes de Arroio Duro - AUD a implementação do Plano de Ação de Emergência (processo SEI 59614.000328/2017-15) para a barragem Arroio Duro (DNOS-44), nascida como infraestrutura de contenção de cheia. Durante a inspeção a equipe constatou estar em boas condições, mas classificou-a como “Atenção” devido à ausência de equipe de manutenção e ao período extremamente chuvoso em que foi visitada, além de constatar a falta de equipamento de auscultação.

5.8. Em Santa Catarina, manifestação de indígenas impediu o acesso à barragem Norte (DNOS-51). Ela faz parte do sistema de proteção contra cheias do vale do rio Itajaí, e para esse fim desenvolve um papel importante. Todavia, quando opera para esse fim, causa transtornos para comunidades indígenas das áreas. Essa barragem ainda não está dotada de dissipador e canal de restituição, elementos fundamentais para sua segurança. Essa intervenção é tratada em processo à parte (SEI 59020.000064/2019-33). Para essa barragem, no Planerb, não está previsto algum custo para o PSB e implantação PAE.

5.9. Cabe também salientar que, na lista do Planerb, constam as barragens de Pampulha e Santa Lucia situadas em plena área urbana e, portanto, potencialmente mais perigosas das demais.

5.10. Cabe aqui também citar o caso da barragem de Juturnaíba no Rio de Janeiro (processo SEI 59204.001850/2016-57 e SEI 59204.001500/2016-91), em que foi solicitado, sem contudo obter resposta, à SPU se essa barragem pertencesse de fato à União. Nesses processos se evidencia a necessidade de positivar as responsabilidades de todos os atores envolvidos diante das generalidades da lei.

### 6. ANALISE

6.1. O plano, traçou as linhas gerais de intervenção. Para as 31 barragens do DNOS e prevê uma despesa de R\$ 29.051.975,00, que não inclui, entretanto, a reabilitação da Barragem do Norte, sendo que a recuperação estrutural é objeto de outro processo de repasse de recursos.

6.2. Diante das recentes tragédias envolvendo barragens, entende-se que intervenções físicas que garantam a estabilidade da infraestrutura devam ser priorizadas.

6.3. Nas barragens com situação de “Alerta” essa intervenção se deve dar de imediato. De fato, a Inspeção de barragem está intimamente ligada ao PAE, sendo aquela que muitas vezes desencadeia o processo de emergência.

6.4. O custo das intervenções físicas é de R\$ 5.615.343,00. Por ter sido consideradas como realizadas por equipe própria do empreendedor e limitadas às recuperações estritamente à estabilidade da barragem, o custo aparenta ter sido subavaliado, caso se pretenda desenvolver ações de mais impacto, inclusive nas estruturas secundárias da barragem, mediante contratação de empresa especializada. Todavia, tendo em vista a crônica limitação de recursos e o cenário incerto quanto à competência para a realização das obras, esse valor pode ser mantido no primeiro momento e eventualmente ser ajustado quando houver um quadro mais preciso sobre os responsáveis pelas barragens e os reais custos de intervenção.

6.5. As barragens Sanchuri DNOS 10, Laranjeiras DNOS 20, Batatá DNOS 26, Santa Barbara DNOS 28, Vacacaí Mirim DNOS 32, Xaréu DNOS 39, Passaúna DNOS 40, Rivaldo Carvalho DNOS 43, Gontan DNOS 50, Mãe d’água DNOS 54, as auxiliares de Carnaúba DNOS 42 e São Gonçalo DNOS 55, e as citadas no capítulo 2.5, tendo em vista suas peculiaridades, deverão ter prioridade, especialmente quanto à barragem de Laranjeiras, que constitui perigo real pela sua condição de abandono.

6.6. Para que o Planerb possa ser implementado de forma efetiva e definitiva, é de prioritária importância que artigos da Lei 12.334/2010 sejam regulamentados por esse Ministério ou pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos CNRH, antes que o judiciário, ativado pelos Ministérios Públicos Estaduais ou da própria União, seja obrigado a interpretá-los, apenas olhando o viés jurídico da norma, esquecendo o lado técnico e pragmático.

6.7. Em particular dever-se-á regulamentar o art. 2º, inciso IV da lei 12.334/2010, em que se define o empreendedor

responsável pela barragem:

Art. 2º ...

IV - empreendedor: agente privado ou governamental com direito real sobre as terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para benefício próprio ou da coletividade;

6.8. Esse artigo deve ser regulamentado de forma a transferir a responsabilidade pela barragem a quem explora a água represada, de forma a gerar receitas, inclusive, para a implantação do Plano de Segurança de Barragem - PSB, e somente na ausência desse, ao possuidor de direito real sobre as terras da infraestrutura. Isto é: somente enquanto não houver quem explore, a responsabilidade cabe ao titular das terras.

6.9. De fato, não é razoável transferir para quem não tem governança sobre a barragem a responsabilidade por ela, pois somente o operador pode inserir informações e protocolos de atuação, previstos no PSB e no PAE, assim como é necessário que a equipe do PAE seja formada por profissionais que operam a barragem.

6.10. Importante salientar que é uma prerrogativa do presidente da República editar atos administrativos para fiel execução da lei, conforme previsto no art. 84, inciso IV, da Constituição Federal.

6.11. Regulamentada a lei dessa forma, seria suficiente apenas conceder em uso as barragens às empresas de saneamento, irrigação ou geração elétrica, para que essas se tornem responsáveis pela barragem e pelo PSB.

6.12. Na situação atual, em que se entende ser o proprietário das terras o empreendedor responsável pela barragem, não restaria que realizar o que recomenda o relatório da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal "Avaliação de Políticas Públicas - Política Nacional de Segurança de Barragens" (pág. 40): encaminhar ao Congresso Nacional os projetos de lei necessários à eventual transferências de barragens do extinto DNOS para os estados.

6.13. Isso quer dizer que a União, inclusive o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca-DNOCS, deve se desfazer do seu patrimônio por não ter condições de cumprir com a lei. Isso valeria também para o inteiro projeto do PISF, em que, apesar de a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-Codevasf ser operadora, continuará o MDR responsável pelas barragens do sistema, caso essas não sejam doadas à Companhia.

6.14. Para cumprir com a determinação da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal, seria necessário interpelar a Secretaria do Patrimônio Público (SPU), para que apresente os registros de imóveis de todas as barragens do DNOS, e não somente das 31 que necessitam de intervenções físicas, citadas na introdução.

6.15. Quanto ao despacho da SPU (SEI 1257070), *data vênia*, entende-se que, por a SENIR e SDR não possuir personalidade jurídica, esses órgãos obviamente não poderiam efetuar qualquer registro em cartórios de imóveis, ficando essa competência à cargo da SPU, qual zeladora dos bens da União.

6.16. De qualquer forma, cada situação deverá ser estudada singularmente, devido às peculiaridades das barragens. De fato, a doação de uma infraestrutura ao poder público de outra esfera administrativa é compreensível, mas parece inviável a doação de barragens a empresas privadas que, atualmente em regime de concessão, as utilizam para produzir energia e gerar receitas particulares. Nesse caso, caberia à Consultoria Jurídica encontrar solução para resolver esse impasse.

6.17. É importante salientar que, sem a regulamentação da lei ou doação das barragens, este Ministério estará sujeito a multa e ações por parte do Ministério Público por não cumprir com os ditames da lei e em caso de acidente, servidores deste Ministério poderão ser responsabilizados civil e penalmente.

6.18. Nesse sentido, a regulamentação teria efeitos legais mais rapidamente do que a conclusão de uma série de atos legislativos que visem à doação, quando possível, dos empreendimentos.

## 7. CONCLUSÃO

7.1. Entende-se **ser urgente dar seguimento às ações previstas no Planerb, disponibilizando recursos no valor aproximado de 6 milhões de reais por meio de convênios e instrumentos congêneres, em intervenções emergenciais físico-estruturais**, devendo ser aplicados prioritariamente nas ações previstas para as barragens: Sanchuri (DNOS-10), Laranjeiras (DNOS-20), Batatã (DNOS-26), Santa Barbara (DNOS-28), Vacacaí Mirim (DNOS-32), Xaréu (DNOS-39), Passaúna (DNOS-40), Rivaldo Carvalho (DNOS-43), Gontan (DNOS-50), Mãe d'água (DNOS-54), as auxiliares de Carnaúba (DNOS- 42) e São Gonçalo (DNOS-55), por estarem em situação de Alerta, assim como de Pampulha (DNOS-53) e Santa Lucia (DNOS-52), por se encontrarem em área urbana.

7.2. De um ponto de vista jurídico, **é urgente que a Lei 12.334/2010 seja regulamentada por meio de Decreto Presidencial o mais rápido possível**, especialmente quanto ao art. 2º, inciso IV da lei, em que se define o empreendedor responsável pela barragem.

7.3. Quanto aos PSBs das barragens, que inclui o PAE, esses devem ser de competência do operador, e diante da constatada completa inadimplências de todos os eles, entende-se ser necessário prorrogar o prazo legal para sua apresentação e para a **implementação do PAE**. O valor de aproximadamente R\$ 15.000.000,00 previsto no Planerb poderá ser utilizado para incentivar sua implementação por parte dos empreendedores públicos ou organizações sem fins lucrativos, por meio de convênios.

7.4. De um ponto de vista administrativo, **é necessário oficial a SPU quanto à necessidade de apresentar a documentação comprobatória da propriedade das barragens do DNOS**, possivelmente a Matrícula de Registro de Imóveis, para que se tenha em mãos a documentação necessária pela eventual doação das infraestruturas por meio de lei.

7.5. Outrossim, é importante que as barragens se regularizem fundiária e ambientalmente, sendo necessário, quando possível, disponibilizar recursos para isso, de aproximadamente R\$ 10.000.000,00.

**Marco de Vito**  
Analista de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **Marco de Vito, Coordenador(a) de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica**, em 16/04/2019, às 12:16, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1263086** e o código CRC **4FFF0D86**.

Referência: Processo nº 59000.000363/2014-00

SEI nº 1263086



Ministério do Desenvolvimento Regional  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Ofício nº 299/2019/SNSH/MDR

Brasília, 26 de abril de 2019.

Ao Senhor  
CEL BM João Batista Cordeiro Júnior  
Secretário  
Secretaria de Estado da Defesa Civil  
Avenida Governador Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras  
88085-001 - Florianópolis/SC

**Assunto: Resposta ao Ofício n. 044/SDC/GABS/2019 - Análise Técnica do Plano de Trabalho para obras de recuperação da Barragem Norte.**

Senhor Secretário,

1. Trata-se de análise do Plano de Trabalho encaminhado pelo Ofício n. 044/SDC/GABS/2019, para as obras de manutenção e recuperação da Barragem Norte. O estudo da documentação apresentada aponta para viabilidade do pleito e convergências com os objetivos do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres), sendo necessário, entretanto, apresentar novo Plano de Trabalho, devendo observar os seguintes pontos:
  - A descrição do **objeto e o título** necessitam ser melhor detalhados em termos da descrição das obras a serem realizadas.
  - É necessário que o Plano de Trabalho especifique melhor e detalhe as intervenções propostas, citando as obras previstas e os equipamentos a serem instalados, especificando **atividades e metas no cronograma de execução do plano de trabalho**.
  - Quanto aos **recursos financeiros**, será necessário prever contrapartida, para que se possa viabilizar a formalização de um Termo de Convênio ou Contrato de Repasse, em consonância com a LDO do presente exercício, e com a Portaria Interministerial 424/2016.
2. Pede-se que o novo plano de trabalho corrigido seja encaminhado com a maior brevidade possível, para continuidade da análise.
3. Para eventuais esclarecimentos, entrar em contato com a Coordenação Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica, no telefone (61) 2034-4136/4137.

Atenciosamente,

MARCELO PEREIRA BORGES  
Secretário Nacional de Segurança Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Borges, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 10/05/2019, às 14:21, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1293308** e o código CRC **6CB69725**.

---

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 9º Andar, Sala 900 – Telefone: (61) 2034-5828 - CEP 70062-900 Brasília/DF

59020.000058/2019-86

1293308v1



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA  
Esplanada dos Ministérios - Bloco E, 9º andar, sala 905 - Brasília/DF  
CEP 70067-901 - Telefone: (61) 2034-4200

OFÍCIO Nº 031/2019/SIH/MI

Brasília, 28 de janeiro de 2019.

Ao Senhor  
Edson Douglas Veras  
Chefe da Assessoria Parlamentar Substituto  
Assessoria Parlamentar e Federativa - ASPAR  
Esplanada dos Ministérios - Bloco E  
Brasília/DF

**Assunto: Ofício nº 043/SDC/GABS/2019.**

Senhor Chefe da Assessoria Parlamentar Substituto,

1. Fazemos referência ao Despacho ASPAR 1121695 que encaminha o Ofício nº 043/SDC/GABS/2019, da Secretaria de Estado da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, o qual solicita liberação ou orientação na busca de recursos, no valor atualizado de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), visando à realização dos estudos de impacto socioambiental da componente indígena e para o licenciamento ambiental do canal extravasor.
2. Neste sentido, informamos que, conforme informado no supracitado Ofício, esta Secretaria já se manifestou acerca do pleito em questão, por meio do Processo nº 59204.007762/2017-40.
3. Desta forma, encaminhamos para demais providências pertinentes.

Atenciosamente,

MARCELO PEREIRA BORGES  
Secretário de Infraestrutura Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Borges, Secretário(a) de Infraestrutura Hídrica**, em 30/01/2019, às 18:47, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1123538** e o código CRC **EF1F681A**.

59000.001938/2018-6

PGR-00040788/2019



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA**  
**Gabinete da Procuradora-Geral da República**

Ofício nº 71/2019 - SUBGDP/SGJ/GAB/PGR

Brasília, 1º de fevereiro de 2019.

Senhor Ministro,

No estrito cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 8º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que impõe à Procuradora-Geral da República o dever de encaminhar "*as correspondências, notificações, requisições e intimações*" expedidas por membros do Ministério Público da União que tenham como destinatários determinadas autoridades, passo às mãos de Vossa Excelência o Ofício nº 502/2018 - GAB/PRM/RIODOSUL/SC, de 17 de dezembro de 2018, expedido pelo Procurador da República **Alisson Nelicio Cirilo Campos** no Inquérito Civil nº 1.33.016.000025/2015-22.

Atenciosamente,

**Raquel Elias Ferreira Dodge**  
Procuradora-Geral da República

A Sua Excelência o Senhor  
**GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO**  
Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional  
Ministério do Desenvolvimento Regional  
gabinete@integracao.gov.br / Telefone: (61) 2034-5814  
Brasília-DF

Assinado com certificado digital por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE, em 14/02/2019 16:37. Para verificar a autenticidade acesse: <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 761DB453.12F110CC.711A054E.4D73474D

correspondem com a realidade, como garantia de financiamentos bancários, entre outros, haja vista que os antigos donos ainda estão de posse da escritura original do imóvel antes da demarcação, cujo cancelamento não foi solicitado no Cartório de Registro de Imóveis pelos órgãos competentes.

j) considerando que a principal consequência desta prática criminosa é a insegurança jurídica. No entender do GT-Terras-Públicas, a solução desse problema se dará pelo cumprimento tempestivo da FUNAI do que foi previsto no art. 1.246 do Código Civil, segundo o qual o registro se torna eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.

l) considerando o ofício-circular nº. 1/2015/1ª CCR/MPF que solicitou informações os cancelamento de matrículas incidentes sobre terras indígenas na área de abrangência desta Procuradoria da República;

Instaura o Inquérito Civil Público, tendo por objeto apurar se houve os respectivos cancelamentos de matrículas incidentes sobre as terras indígenas homologadas, junto aos órgãos responsáveis.

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Não há.

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Não há.

Determina seja oficiado à FUNAI questionando de há registro em cartório da Terra Indígena Ibirama e, em caso positivo, se houve algum cancelamento de matrícula referente a essa área.

Ordena, ainda, que seja comunicada a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007.

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático.

RUI MAURÍCIO RIBAS RUCINSKI  
Procurador da República

PORTARIA Nº 10, DE 13 DE MAIO DE 2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II e V, da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alínea “c”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público proteger os interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas;

CONSIDERANDO que no início do mês de junho de 2014, fortes chuvas assolaram a região no entorno da Barragem Norte, onde situa-se a Terra Indígena La-Klãñ, acarretando sérios transtornos ao povo Xokleng;

CONSIDERANDO que Inquérito Civil nº 1.33.016.000001/2006-82 foi instaurado, inicialmente, com o fito de apurar e tratar o conflito fundiário existente entre indígenas da Terra Indígena La-Klãñ e colonos da localidade de Barra Dolmann, José Boiteux/SC, contudo, os assuntos relacionados ao evento supra estavam sendo tratados neste procedimento;

RESOLVE instaurar inquérito civil, com o objetivo de tratar das graves consequências das chuvas ocorridas no início do mês de junho de 2014 para Terra Indígena La-Klãñ, bem como fiscalizar a adoção das medidas emergenciais concernentes ao restabelecimento da segurança e acessibilidade às aldeias, determinando:

1. Providencie-se os registros de praxe no Sistema ÚNICO;

2. Comunique-se à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da instauração do Inquérito Civil;

3. Registre-se os seguintes expedientes no sistema Único, caso ainda não estiverem cadastrados: I - cópia de relatório de reunião realizada em 2.10.2014; II - cópia de certidão de documentos entregues em reunião (PRM-RSL-SC-00001481/2014); III - ofício das lideranças indígenas endereçado à 6ª CCR; IV - cópia do despacho que designa membro para atuar na causa indígena na PRM Rio do Sul; V - cópia Ofício nº 404/2014/6ª CCR (PGR-00264427/2014); VI - cópia Portaria nº 571/2014 – PRSC; VII - e-mail’s convidando a participar de reunião agendada para 17/12/2014; VIII - e-mail com justificativa encaminhada pelo Secretário de Estado da Defesa Civil; IX - e-mail enviado pela procuradora Lucyana Pepe ao Secretário de Estado da Defesa Civil; X - e-mail encaminhado ao Sr. Paulo Eli – Coordenador de Projeto de Prevenção de Enchentes, convidando a participar de reunião agendada para 17/12/2014; XI - e-mail’s trocados com o Sr. Paulo Eli e Relatório da Defesa Civil que trata das casas atingidas pelas cheias; XII - Ofício 391/SEGAT/GAB/CRLS/2014 (PRM-RSL-SC-00001823/2014); XIII - e-mail enviado à Secretaria de Estado da Defesa Civil encaminhando o Ofício nº 626/2014; Ofício nº 626/2014 (PRM-LAG-00001793/2014); XIV - e-mail enviado ao Ministério da Integração Nacional encaminhando o Ofício nº 627/2014; XV - Ofício nº 627/2014 (PRM-LAG-SC-00001794/2014); XVI - e-mail enviado pela Secretaria de Estado da Defesa Civil encaminhando o Ofício nº 636/SDC/GABS/2014; XVII - e-mail enviado pelo Ministério da Integração Nacional em resposta ao Ofício nº 627/2014; XVIII - relatório da reunião realizada em 17/12/2014 (PRM-RSL-SC-00000018/2015); XIX - e-mail enviado pelo Sr. Paulo Eli encaminhando planilha orçamentária; XX - e-mail enviado à Secretaria de Estado da Defesa Civil encaminhando o Ofício nº 634/2014; XXI - Ofício nº 634/2014 (PRM-RSL-SC-00001830/2014); XXII - e-mail enviado pelo Dr. João Akira; XXIII - Ofício nº 0001/SDC/GABS/2015 (PRM-RSL-SC-00000023/2015); XXIV - e-mail enviado pela Secretaria de Estado da Defesa Civil encaminhando Plano de Trabalho; XXV - e-mail enviado pela Secretaria de Estado da Defesa Civil encaminhando Ofício nº 59/SDC/GABS/2015 e anexos; XXVI - e-mail enviado pela Dra. Lucyana Pepe ao Dr. João Akira; XXVII - e-mail encaminhado pelo coordenador da FUNAI, João Maurício;

4. Junte-se aos autos os documentos acima mencionados, bem como as páginas desentranhadas do IC nº 1.33.016.000001/2006-82, numerando-as/renumerando-as na seguinte ordem: fls. 856/905, fls. 908/917, documento “I” e “II”, fls. 933/939, fls. 948/952, documentos “III” a “VI”, fl. 953, fls. 955/983, documentos “XII” a XXVII.

MARIO SÉRGIO GHANNAGÉ BARBOSA  
Procurador da República

PORTARIA Nº 59, DE 12 DE MAIO DE 2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve, considerando o Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000798/2002-13 e a existência de fato específico a ser apurado, resolve instaurar Inquérito Civil, indicando, em cumprimento do art. 4º da Resolução nº 23/2007, do CNMP:



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL**  
**GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA**

**Ofício nº 502/2018 - GAB/PRM/RIODOSUL/SC**

Rio do Sul, [data e hora do sistema eletrônico].

A Sua Excelência o Senhor

**Antônio de Pádua de Deus Andrade**

**Ministro**

Ministério da Integração Nacional

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, s/nº, Zona Cívico Administrativa, sala 800

CEP 70.067-901, Brasília/DF

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Honrado em cumprimentá-lo, **requisito, no prazo de 10 (dez) dias úteis**, a contar do recebimento deste expediente, que seja externada posição pormenorizada a respeito do cumprimento do item 1.4 do Acordo de Negociação celebrado no ano de 2015 (fotocópia em anexo), que foi ajustado no contexto das graves consequências das chuvas ocorridas no mês de julho de 2014 para a Terra Indígena La-Klãnõ, disponibilizando os recursos necessários ao Estado de Santa Catarina.

Outrossim, **solicito** que se promova a indicação de responsável, com poderes decisórios, para composição de Grupo de Trabalho - GT, cujo objeto será a alocação de recursos para o cumprimento do mencionado item do ajuste, especialmente a Manutenção dos Comandos da Barragem, a Conclusão do Canal Extravasor, a Transferência do Patrimônio da Barragem, assim como o cumprimento da decisão judicial exarada na ação civil pública nº 2003.72.05.006252-5, que tramitou na 1ª Vara Federal de Blumenau/SC.

Anote-se que a solicitação é no interesse do Inquérito Civil nº 1.33.016.000025/2015-22, instaurado nesta Procuradoria da República.

Atenciosamente,

**ALISSON NELICIO CIRILO CAMPOS**

|  |                                                                  |                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCURADORIA DA<br>REPÚBLICA NO<br>MUNICÍPIO DE RIO DO<br>SUL-SC | Alameda Aristiliano Ramos, 900 - Salas 202 a 204, Centro<br>CEP: 89160-113 - Rio do Sul - SC<br>Tel. (47)34112255<br>Email: Prsc-prmriodosul@mpf.mp.br |
|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Assinado com certificado digital por ALISSON NELICIO CIRILO CAMPOS, em 17/12/2018 18:12. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 6F432C9B.4E262DDF.F9E54F73.8D0465D7



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

Assinatura/Certificação do documento **PRM-RSL-SC-00000072/2019 CÓPIA DE DOCUMENTOS**

.....  
Signatário(a): **BRUNA PATRICIA DE SOUZA DA ROCHA**

Data e Hora: **18/01/2019 16:52:53**

Autenticado com login e senha

.....  
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 119338AD.2953800F.F03C1E72.BF413315



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL**  
**GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA**  
**PROCURADOR DA REPUBLICA**

Assinado com certificado digital por ALISSON NELICIO CIRILO CAMPOS, em 17/12/2018 18:12. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 6F432C9B.4E262DDF.F9E54F73.8D0465D7

|                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MPF</b><br>Ministério Público Federal | PROCURADORIA DA<br>REPÚBLICA NO<br>MUNICÍPIO DE RIO DO<br>SUL-SC | Alameda Aristiliano Ramos, 900 - Salas 202 a 204, Centro<br>OCP: 09100-113 - Rio do Sul - SC<br>Tel. (47)34112255<br>Email:Prsc-prmriodosul@mpf.mp.br |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ACORDO DE NEGOCIAÇÃO

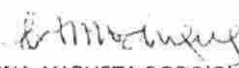
### TERRA INDÍGENA LAKLÃNÕ-XOKLENG - BARRAGEM NORTE

No dia 1º de outubro de 2015, reuniram-se representantes dos poderes públicos, federal e estadual, com lideranças indígenas da TI Laklãño, ficando acordado o que segue abaixo:

- 1.1. O Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado de Defesa Civil, apresentará à Secretaria de Patrimônio da União – SPU, os limites da área de segurança da Barragem Norte, até o dia 20 de outubro de 2015;
- 1.2. A Secretaria de Patrimônio da União – SPU repassará à FUNAI a área remanescente, para o usufruto indígena, no prazo de 45 dias após a conclusão do encaminhamento 1.1., acima descrito, ou seja, até a data de 23 de novembro de 2015;
- 1.3. O Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado de Defesa Civil, apresentará à FUNAI e às lideranças indígenas, Projeto Executivo para abertura, melhoria e manutenção das estradas vicinais da TI Laklãño-Xokleng, até a data de 15 de dezembro de 2015, priorizando áreas de alagamento apontadas pela comunidade.
- 1.4. A Secretaria de Estado de Defesa Civil de Santa Catarina apresentará demanda ao Governo Federal para a realização de Estudo de Impacto Socioambiental da Barragem Norte, de forma a atualizar a matriz de impactos que o empreendimento tem sobre a TI Laklãño-Xokleng e subsidiar as obras e medidas de mitigação de impactos – incluindo pontes, canal extravasor e outras obras - até o final do atual exercício orçamentário; que buscará, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, viabilidade econômica para o mesmo.
- 1.5. O Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da, construirá 17 casas para os casos emergenciais identificados, sendo que essas casas serão no padrão já executado pela Secretaria por meio de contrato de licitação já existente, até o final do ano de 2015, podendo ser ampliado de acordo com o levantamento da demanda vinculada às áreas de risco,
- 1.6. Será realizada vistoria conjunta para a atualização da demanda habitacional da TI Laklãño-Xokleng, com a participação da Secretaria de Estado de Defesa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Ministério da Justiça, da FUNAI,

do Ministério das Cidades, da Caixa e de representantes indígenas, até a data de 15 de novembro de 2015;

- 1.7. Após a realização da vistoria conjunta tratada no item acima, a Secretaria-Geral da Presidência da República instalará uma mesa de negociação oficial para tratar a demanda habitacional levantada na TI Laklãnõ-Xokleng;
- 1.8. A Secretaria-Geral da Presidência da República promoverá reunião com a participação dos Ministérios da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da FUNAI e do Governo do Estado de Santa Catarina e da Prefeitura Municipal de José Boiteux, para tratar das demandas sociais da TI Laklãnõ-Xokleng Laklãnõ-Xokleng, até a data de 15 de novembro;
- 1.9. As lideranças indígenas concordam em deixar as equipes do Governo do Estado de Santa Catarina realizarem os serviços de vistoria e manutenção da casa de máquinas da Barragem Norte, bem como liberar a operação quando for necessário.
- 1.10. A Secretaria de Estado de Defesa Civil de Santa Catarina concorda que, uma vez encerrada as necessidades operacionais da casa de máquina da Barragem Norte, comunidade indígena poderá manter sua manifestação no local.
- 1.11. Durante o período de operação da casa de máquinas, as famílias receberão auxílio emergencial da Secretaria de Estado de Defesa Civil de Santa Catarina, nos moldes das ações de calamidade pública.

  
CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES – PFE FUNAI

SETEMBRINO CAMLEM – XOKLENG

  
DANIELLE MIRANDA – FUNAI/CGLIC

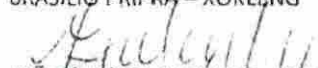
MILTON HOBUS – SDC-SC

  
ROSA CARLA F. ALVES – MP-SPU

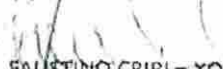
FLAVIO CHIARELLI – MJ

BRASILIO PRIPRA – XOKLENG

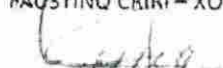
SARITA CAVALCANTE – MI-SECEX

  
JOÃO BATISTA OSELAME – FUNAI – SC

JOSE THADEU ALMEIDA – SG/PR

  
FAUSTINO CRIRI – XOKLENG

ELMIR FLACH – SG/PR

  
GEOMAR CRENDO – XOKLENG

BRASÍLIA, 01 DE OUTUBRO DE 2015.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

Assinatura/Certificação do documento **PRM-RSL-SC-00001406/2015 DOCUMENTO DIVERSO**

.....  
Signatário(a): **ANDERSON LUIZ ARAUJO**

Data e Hora: **18/12/2018 14:12:44**

Autenticado com login e senha

.....  
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave C9F5D0A7.6A34C60F.0BE3FEF3.A18306EC



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  
GABINETE DO SECRETÁRIO



Of. nº 1310/SDC/GABS/2017

Florianópolis-SC, 30 de outubro de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE**  
Secretário de Obras Hídricas  
Ministério da Integração Nacional  
Esplanada dos Ministérios, Bloco E -  
CEP: 70.062-900 - BRASÍLIA - DF

SDC

31/10/2017

5681/2017

08:58



**Assunto: Solicitação da contratação ou liberação de recursos, visando o Licenciamento Ambiental para as obras de conclusão do Canal Extravaso do Vertedouro na Barragem Norte em José Boiteux e a Regularização do Componente Indígena do processo de Licenciamento Ambiental da própria Barragem.**

Senhor Secretário,

O Projeto de Prevenção de Desastres na Bacia do Rio Itajaí tem por finalidade possibilitar a execução de obras de prevenção a desastres, área de grande vulnerabilidade e onde estão localizadas cidades de importância econômica, como Rio do Sul, Blumenau e Itajaí, e a foz do Rio Itajaí-açu, abriga os Portos de Itajaí e Navegantes.

Dentre as obras, a Conclusão do Canal Extravaso do Vertedouro da Barragem Norte em José Boiteux se faz necessária, haja vista que o canal não foi concluído durante a construção da estrutura, não se sabendo como será o comportamento do canal em caso do vertimento, o que até o presente momento não ocorreu, mas que poderá acontecer em caso de volumes com chuvas excessivas.

Embora a Barragem Norte ainda pertencer a União, a Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina - SDC, responsável pela manutenção e operação do barramento, investiu o valor de R\$ 450.980,12 (quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta reais e doze centavos) para a confecção do Projeto Executivo de Engenharia do Canal Extravaso do Vertedouro da Barragem Norte em José Boiteux, entregue a SDC em dezembro de 2015.

Em reunião na Coordenação Regional da Funai, no município de São José SC, realizada do dia 11/12/2015, com a presença de representantes de vários órgãos, entre eles da Secretaria de Governo da Presidência da República e do Ministério da Integração Nacional -



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  
GABINETE DO SECRETÁRIO



MI, firmou-se o Acordo de Negociação, onde no item 1.4 restou decidido que a SDC encaminharia ao MI, o Projeto Executivo e o Plano de Trabalho visando a liberação de recursos pelo MI, para a contratação do Licenciamento Ambiental do Projeto Executivo do Canal Extravisor e Regularização do Licenciamento Ambiental da Barragem Norte.

A SDC, em 11 de abril de 2016, através do Ofício nº 230/SDC/GABS/2016 encaminhou ao MI, proposta de Plano de Trabalho e demais documentos, visando à liberação de recursos para o Licenciamento Ambiental do Canal Extravisor. A resposta do MI ocorreu através do Ofício nº 190/2016-SIH/MI em 20/06/2016, solicitando a reapresentação do Plano de Trabalho com as devidas retificações, bem como com o respectivo Termo de Referência aprovado pelo órgão licenciador e o detalhamento dos custos envolvidos.

O Termo de Referência, norteador do Plano de Trabalho, foi encaminhado para análise do Ibama em 23 de setembro de 2016, o qual após análise pelo órgão ambiental foi retificado pela SDC e reencaminhado ao Ibama em 24 de março de 2017, com análise final concluída pelo Ibama e Funai em 27/06/2017.

Diante de todo o trâmite técnico/legal exigido no processo em questão, considerando ainda o investimento de R\$ 450.980,12, realizado pelo Estado de Santa Catarina na contratação do Projeto Executivo da Conclusão do Canal Extravisor do Vertedouro da Barragem Norte em José Boiteux, requerer que o Licenciamento Ambiental do projeto executivo do canal e a regularização do licenciamento ambiental da barragem, sejam concluídos.

Pelo exposto, e por ser o Licenciamento Ambiental de competência do IBAMA, solicitar que o Ministério da Integração Nacional contrate o Licenciamento Ambiental do Canal Extravisor do Vertedouro na Barragem Norte em José Boiteux e da Regularização do Licenciamento Ambiental da Barragem, encaminhando em anexo em meio físico e digital os seguintes documentos:

1. Cópia do Acordo de Negociação;
2. Termo de Referência da Fundação Nacional do Índio - Funai - Componente Indígena, visando regularização do licenciamento ambiental da barragem, Cronograma Físico Financeiro, Orçamento e minuta de Plano de Trabalho;
3. Termo de Referência do Ibama - Estudo Ambiental/Plano Básico Ambiental para o Licenciamento do Projeto Executivo do Canal Extravisor do Vertedouro da



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  
GABINETE DO SECRETÁRIO

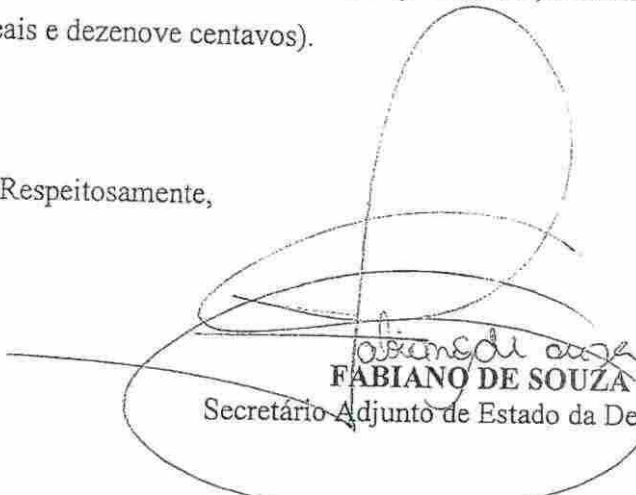


Barragem de José Boiteux, Cronograma Físico Financeiro, Orçamento e minuta de Plano de Trabalho;

4. Projeto Executivo do Canal Extravaso do Vertedouro da Barragem de José Boiteux (somente em meio digital).

No entanto, caso Vossa Senhoria, entender pertinente que a contratação ocorra através do Estado de Santa Catarina, solicita-se a liberação de recursos no valor de R\$1.129.818,05 (um milhão, cento e vinte e nove mil, oitocentos e dezoito reais e cinco centavos) referente ao item 2. deste documento, e R\$544.261,14 (quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) referente ao item 3., perfazendo o total de R\$ 1.674.079,19 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, setenta e nove reais e dezenove centavos).

Respeitosamente,

  
**FABIANO DE SOUZA**  
Secretário Adjunto de Estado da Defesa Civil



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

Assinatura/Certificação do documento **PRM-RSL-SC-00002690/2018 OFÍCIO nº 1310-2017**

Signatário(a): **ANDERSON LUIZ ARAUJO**

Data e Hora: **18/12/2018 14:21:23**

Autenticado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave DC5CEBF0.2070701F.9994F2A2.605C39C4

## Miriam Marques de Lima Gualda

---

**De:** PGR-Subsecretaria de Gestão Documental e Processual <PGR-SUBGDP@mpf.mp.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 11:22  
**Para:** Gabinete do Ministro  
**Assunto:** Ofício nº 71/2019 - SUBGDP/SGJ/GAB/PGR, 1º de fevereiro de 2019 (eletrônico)  
**Anexos:** PGR-00040788.2019.pdf

Prezados,

De ordem da Procuradora-Geral da República, encaminho o **Ofício nº 71/2019 - SUBGDP/SGJ/GAB/PGR, 1º de fevereiro de 2019 (eletrônico)**, dirigido ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, para as providências cabíveis.

Informo, ainda, que **não** haverá a remessa do documento por meio físico.

**FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.**

Atenciosamente,

*Dírley Rocha*

Divisão de Controle Documental

**Subsecretaria de Gestão Documental e Processual**

Gabinete da Procuradora-Geral da República

Fone: (61) 3105-6422

---

**MPF** | Procuradoria  
Ministério Público Federal | Geral da  
República



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  
GABINETE DO SECRETÁRIO**



**Ofício nº 044/SDC/GABS/2019.**

**Florianópolis, 23 de janeiro de 2019.**

Senhor Ministro,



Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho através deste informar sobre as condições atuais da Barragem Norte, localizada no município de José Boiteux, que faz parte do Projeto de Prevenção de Desastres na Bacia do Rio Itajaí.

Trata-se da maior barragem de contenção de cheias do Estado, com o volume de 357 milhões de m<sup>3</sup>, invadida no ano de 2014 pela Comunidade Indígena Xokleng, impossibilitando a operação, manutenção e segurança da estrutura por parte do Estado.

Durante a invasão os indígenas danificaram praticamente todos componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da barragem, deixando-a inoperante até a presente data, sendo de fundamental importância que seja recuperada com **máxima urgência**.

Ante ao exposto, por ser a barragem de propriedade da União, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar recursos no valor de R\$3.985.716,03 (três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e três centavos), para recuperar as condições de operação do empreendimento, conforme plano de trabalho anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

**Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR**  
Secretário de Estado da Defesa Civil

Excelentíssimo Senhor,  
**GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO**  
Ministro do Desenvolvimento Regional  
Esplanada dos Ministérios, Bl E, S/N - Zona Cívico-Administrativa, sala 800  
CEP 70 067-901  
BRASÍLIA-DF

|                                       |                          |               |                            |                        |                    |                       |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>MI</b>                             | <b>PLANO DE TRABALHO</b> |               |                            |                        | <b>FOLHA 1/5</b>   |                       |
| <b>1 - DADOS CADASTRAIS</b>           |                          |               |                            |                        |                    |                       |
| <b>PROPONENTE</b>                     |                          |               |                            |                        |                    |                       |
| <b>ÓRGÃO/ENTIDADE</b>                 |                          |               |                            |                        |                    | <b>E/A</b>            |
| Governo do Estado de Santa Catarina   |                          |               |                            |                        |                    | Estadual              |
| <b>Nº DO ÓRGÃO</b>                    | <b>CÓDIGO U.G.</b>       | <b>GESTÃO</b> | <b>CNPJ</b>                |                        |                    |                       |
|                                       |                          |               | 82.951.229/0001-76         |                        |                    |                       |
| <b>ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)</b> |                          |               |                            |                        | <b>NÚMERO</b>      | <b>COMPLEMENTO</b>    |
| Rodovia SC 401                        |                          |               |                            |                        | 4.600              | Centro Adm            |
| <b>CEP</b>                            | <b>BAIRRO</b>            |               | <b>MUNICÍPIO</b>           |                        | <b>UF</b>          |                       |
| 88.032-200                            | Saco Grande II           |               | Florianópolis              |                        | SC                 |                       |
| <b>E-MAIL</b>                         |                          | <b>DDD</b>    | <b>TELEFONE</b>            |                        | <b>FAX</b>         |                       |
| scm@scm.sc.gov.br                     |                          | 48            | 3665 2233                  |                        | 3665 2234          |                       |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                 |                          | <b>BANCO</b>  | <b>AGÊNCIA</b>             | <b>PRAÇA PAGAMENTO</b> |                    |                       |
| 820.104-8                             |                          | 001           | 3582-3                     | Florianópolis          |                    |                       |
| <b>NOME DO RESPONSÁVEL</b>            |                          |               |                            |                        | <b>CPF</b>         |                       |
| Carlos Moisés da Silva                |                          |               |                            |                        | 625.280.849-00     |                       |
| <b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>             | <b>CARGO</b>             |               | <b>FUNÇÃO</b>              |                        | <b>MATRICULA</b>   |                       |
| 1.960.809-SSP/SC                      | Governador               |               | Governador do Estado       |                        |                    |                       |
| <b>ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)</b> |                          |               |                            |                        | <b>NÚMERO</b>      | <b>COMPLEMENTO</b>    |
| Rodovia SC 401                        |                          |               |                            |                        | 4.600              | Centro Adm            |
| <b>CEP</b>                            | <b>BAIRRO</b>            |               | <b>MUNICÍPIO</b>           |                        | <b>UF</b>          |                       |
| 88.032-200                            | Saco Grande II           |               | Florianópolis              |                        | SC                 |                       |
| <b>E-MAIL</b>                         |                          | <b>DDD</b>    | <b>TELEFONE</b>            |                        | <b>FAX</b>         |                       |
| rscm@scm.sc.gov.br                    |                          | 48            | 3665 2233                  |                        | 3665 2234          |                       |
| <b>PARTÍCIPIES</b>                    |                          |               |                            |                        |                    |                       |
| <b>ÓRGÃO/ENTIDADE</b>                 |                          |               |                            |                        |                    |                       |
| Secretaria de Estado da Defesa Civil  |                          |               |                            |                        | <b>CNPJ</b>        | <b>EA</b>             |
|                                       |                          |               |                            |                        | 13.586.957/0001-03 | Estadual              |
| <b>NOME DO RESPONSÁVEL</b>            |                          |               |                            |                        | <b>CPF</b>         |                       |
| João Batista Cordeiro Júnior          |                          |               |                            |                        | 743.216.849-00     |                       |
| <b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>             | <b>CARGO</b>             |               | <b>FUNÇÃO</b>              |                        | <b>MATRICULA</b>   |                       |
| 2.500.542-SSP/SC                      | Secretário               |               | Secretário da Defesa Civil |                        |                    |                       |
| <b>ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)</b> |                          |               |                            |                        | <b>NÚMERO</b>      | <b>COMPLEMENTO</b>    |
| Avenida Ivo Silveira                  |                          |               |                            |                        | 2320               |                       |
| <b>CEP</b>                            | <b>BAIRRO</b>            |               | <b>MUNICÍPIO</b>           |                        | <b>UF</b>          |                       |
| 88.085-001                            | Capoeiras                |               | Florianópolis              |                        | SC                 |                       |
| <b>E-MAIL</b>                         |                          | <b>DDD</b>    | <b>TELEFONE</b>            |                        | <b>FAX</b>         |                       |
| gabinete@sdsc.sc.gov.br               |                          | 48            | 36647001                   |                        | 36647001           |                       |
| <b>PARTÍCIPIES</b>                    |                          |               |                            |                        |                    |                       |
| <b>ÓRGÃO/ENTIDADE</b>                 |                          |               |                            |                        | <b>CNPJ</b>        | <b>EA</b>             |
|                                       |                          |               |                            |                        |                    |                       |
| <b>NOME DO RESPONSÁVEL</b>            |                          |               |                            |                        | <b>CPF</b>         |                       |
|                                       |                          |               |                            |                        |                    |                       |
| <b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>             | <b>CARGO</b>             |               | <b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>  | <b>CARGO</b>           |                    |                       |
|                                       |                          |               |                            |                        |                    |                       |
| <b>ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)</b> |                          |               |                            |                        | <b>NÚMERO</b>      | <b>ENDEREÇO (RUA,</b> |
|                                       |                          |               |                            |                        |                    |                       |
| <b>CEP</b>                            | <b>BAIRRO</b>            |               | <b>MUNICÍPIO</b>           |                        | <b>UF</b>          |                       |
|                                       |                          |               |                            |                        |                    |                       |
| <b>E-MAIL</b>                         |                          | <b>DDD</b>    | <b>TELEFONE</b>            |                        | <b>FAX</b>         |                       |
|                                       |                          |               |                            |                        |                    |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                            |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PLANO DE TRABALHO</b> | <b>FOLHA 2/5</b>           |                   |                   |
| <b>3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                            |                   |                   |
| <b>TÍTULO DO PROJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | <b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> |                   |                   |
| Conclusão Do Canal Extravaso do Vertedouro da Barragem Norte Em José Boiteux – SC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | INÍCIO                     | TÉRMINO           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | APDOU                      | 730 dias APDOU    |                   |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                            |                   |                   |
| <p>Execução das obras de conclusão da Barragem de contenção de cheias Norte, no Município de José Boiteux – SC, relativo à construção do Canal Extravaso e da reconstrução da infraestrutura afetada pelo traçado do canal, supervisão e fiscalização e consultorias técnicas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |                   |                   |
| <b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |                   |                   |
| <p>A obra da Barragem Norte foi colocada em operação em 1992. Devido à relação conflituosa com a comunidade indígena, desde a época da sua construção, a Barragem de Contenção de Cheias Norte, no Município de José Boiteux – SC vem sofrendo depredações e muitos equipamentos, instalações e obras foram danificadas, necessitando a reconstrução das mesmas. Trata-se da maior barragem de contenção de cheias do Estado, com o volume de 357 milhões de m³, invadida no ano de 2014 pela Comunidade Indígena Xokleng, impossibilitando a operação, manutenção e segurança da estrutura por parte do Estado. Durante a invasão os indígenas danificaram praticamente todos componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da barragem, deixando-a inoperante até a presente data, sendo de fundamental importância que seja recuperada com máxima urgência.</p> |                          |                            |                   |                   |
| <b>4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |                   |                   |
| <b>NATUREZA DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | <b>TOTAL</b>               | <b>CONCEDENTE</b> | <b>PROPONENTE</b> |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>     |                            |                   |                   |
| 44.90.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obras e Instalações      | 3.985.716,03               | 3.985.716,03      | 0                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 3.985.716,03               | 3.985.716,03      | 0                 |

|           |                          |                  |
|-----------|--------------------------|------------------|
| <b>MI</b> | <b>PLANO DE TRABALHO</b> | <b>FOLHA 3/5</b> |
|-----------|--------------------------|------------------|

| 5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |                |                                                          |                   |                  |        |         |          |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|---------|----------|
| META                       | ETAPA/<br>FASE | ESPECIFICAÇÃO                                            | LOCALIZAÇÃO       | INDICADOR FÍSICO |        | DURAÇÃO |          |
|                            |                |                                                          |                   | UNID.            | QUANT. | INÍCIO  | TÉRMINO  |
| 1                          |                | <b>Execução das Obras Emergenciais na Barragem Norte</b> | José Boiteux - SC |                  |        |         |          |
|                            | 1.1            | Projetos e supervisão de adequação das estruturas        |                   | Obra             | 1      | APDOU   | 180 dias |
|                            | 1.1            | Obras de reconstrução da Infraestrutura eletromecânica   |                   | Obra             | 1      | APDOU   | 730 dias |
|                            | 1.2            | Obras de manutenção e limpeza da estrutura barragem      |                   | Obra             | 1      | APDOU   | 730 dias |
|                            | 1.3            | Obras de reconstrução e reformas civis                   |                   | Obra             | 1      | APDOU   | 730 dias |

|                                         |              |                   |         |         |              |  |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|---------|---------|--------------|--|
| MI                                      |              | PLANO DE TRABALHO |         |         | FOLHA 4/5 A  |  |
| 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) |              |                   |         |         |              |  |
| VALOR DAS PARCELAS                      |              |                   |         |         |              |  |
|                                         | PARCELA      | PARCELA           | PARCELA | PARCELA |              |  |
| Meta                                    | 1            | 2                 | 3       | 4       |              |  |
| 1                                       | 3.985.716,03 | 0                 | 0       | 0       | 3.985.716,03 |  |
| Totais                                  | 3.985.716,03 | 0                 | 0       | 0       | 3.985.716,03 |  |
| CONCEDENTE                              |              |                   |         |         |              |  |
|                                         | PARCELA      | PARCELA           | PARCELA | PARCELA |              |  |
| Meta                                    | 1            | 2                 | 3       | 4       |              |  |
| 1                                       | 3.985.716,03 | 0                 | 0       | 0       | 3.985.716,03 |  |
| 2                                       |              |                   |         |         |              |  |
| Totais                                  | 3.985.716,03 | 0                 | 0       | 0       | 3.985.716,03 |  |
| PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)              |              |                   |         |         |              |  |
|                                         | PARCELA      | PARCELA           | PARCELA | PARCELA |              |  |
| Meta                                    | 1            | 2                 | 3       | 4       |              |  |
| 1                                       | 0            | 0                 | 0       | 0       | 0            |  |
| Totais                                  | 0            | 0                 | 0       | 0       | 0            |  |

|           |                          |                  |
|-----------|--------------------------|------------------|
| <b>MI</b> | <b>PLANO DE TRABALHO</b> | <b>FOLHA 5/5</b> |
|-----------|--------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>7 - DECLARAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| <p>Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Ministério da Integração Nacional - MI, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.</p> |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
| <p>Florianópolis, 23 de janeiro de 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| <p>_____</p> <p>LOCAL E DATA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>_____</p> <p>PROPONENTE<br/>(assinatura e carimbo)</p> |

|                   |
|-------------------|
| <b>8. PARECER</b> |
|                   |

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE</b> |                                                           |
| <b>APROVADO.</b>                     |                                                           |
|                                      |                                                           |
| <p>_____</p> <p>LOCAL E DATA</p>     | <p>_____</p> <p>CONCEDENTE<br/>(assinatura e carimbo)</p> |



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO

Processo nº 59020.000058/2019-86

**À Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH/MDR,**

De ordem do Chefe da Assessoria Parlamentar e Federativa, Substituto, Sr. Edson Douglas Veras, encaminho ao Secretário Nacional de Segurança Hídrica, MARCELO BORGES, Ofício nº 044/SDC/GABS/2019, da Secretaria de Estado da Defesa Civil, que encaminha Plano de Trabalho para análise, que solicita conclusão do canal extravasor do vertedouro da Barragem Norte em José Boiteux/SC.

Brasília, 25 de janeiro de 2019.

**ANDRESSA DE LIMA SOUSA**

Agente Administrativo  
ASPAR/GM



Documento assinado eletronicamente por **Andressa de Lima Sousa, Agente Administrativo**, em 25/01/2019, às 13:34, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1121869** e o código CRC **7CDAAE13**.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO

Processo nº 59020.000058/2019-86

**À Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC/MI,**

De ordem do Chefe da Assessoria Parlamentar e Federativa, Substituto, Sr. Edson Douglas Veras, encaminho ao Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Cel. ALEXANDRE LUCAS, Ofício nº 044/SDC/GABS/2019, da Secretaria de Estado da Defesa Civil, que encaminha Plano de Trabalho para análise, para conhecimento.

Brasília, 29 de janeiro de 2019.

**ANDRESSA DE LIMA SOUSA**

Agente Administrativo  
ASPAR/GM



Documento assinado eletronicamente por **Andressa de Lima Sousa, Agente Administrativo**, em 29/01/2019, às 18:21, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1124836** e o código CRC **652E6151**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil  
Gabinete da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

DESPACHO

Processo nº 59020.000058/2019-86  
A ASPAR/MI

1. Refiro-me ao Ofício nº 044/SDC/GABS/2019, da Secretaria de Estado da Defesa Civil, que solicita recursos para a Barragem Norte, localizada no município de José Boiteux, que faz parte do Projeto de Prevenção de Desastres na Bacia do Rio Itajaí.
2. Sobre o assunto, informo que a matéria está sob gestão da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH/MDR.

Brasília, 12 de março de 2019.

**WESLEY DE ALMEIDA FELINTO**  
Chefe de Gabinete Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Almeida Felinto, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Substituto(a)**, em 12/03/2019, às 17:41, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1186268** e o código CRC **2DE7C461**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Coordenação de Procedimentos Administrativos

DESPACHO

Processo nº 59020.000058/2019-86

Ao DOH/SNSH

1. De ordem, encaminho para análise e adoção das devidas providências cabíveis quanto ao Despacho ASPAR (1121869), que trata do Ofício nº 044/SDC/GABS/2019 (1120741), da Secretaria de Estado da Defesa Civil, o qual encaminha Plano de Trabalho para análise e solicita recursos para recuperar as condições de operação do empreendimento Barragem Norte em José Boiteux/SC.

MARIANA PRADO FRANCESCHI DE ANDRADE  
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Prado Franceschi de Andrade, Chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica**, em 22/04/2019, às 18:10, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1282403** e o código CRC **46F7D472**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas

DESPACHO

Processo nº 59020.000058/2019-86

À CGAEP,

Para análise e emissão de parecer.



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas**, em 23/04/2019, às 11:38, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1284264** e o código CRC **A658CF10**.



Ministério do Desenvolvimento Regional  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas  
Coordenação-Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura  
Hídrica

Nota Técnica nº 52/2019/CGAEP (MDR)/DOH (MDR)/SNSH (MDR)-MDR

PROCESSO Nº 59020.000058/2019-86

Assunto: **Análise Técnica do Plano de Trabalho.**

## 1. INTRODUÇÃO

1. O presente parecer refere-se à análise preliminar do Plano de Trabalho (SEI nº1120741) encaminhado pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para avaliar a possibilidade de formalização de repasse por parte da União a ser enquadrado no Programa Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres).

## 1. RELATÓRIO

2. A proposta foi encaminhada por Ofício (SEI nº1120741) , sem, portanto, ter sido inserida no SICONV.

3. A intervenção consta da recuperação dos equipamentos eletromecânicos e manutenção extraordinária da barragem, depois que movimentos indígenas impediram por muitos anos o acesso à barragem e depredaram seu equipamento.

4. A Barragem Norte, construída para contenção de cheias no âmbito do sistema de proteção de enchentes do vale do rio Itajaí, tem outro processo em andamento visando a construção da bacia de dissipação e canal de restituição. (Processo 59020.000064/2019-33)

5. O valor total do investimento seria de R\$ 3.985.716,03. Não foi apresentado projeto executivo e o Plano de trabalho é extremamente resumido, não contendo atividades e metas previstas e apresenta incongruência no título e no objeto.

6. Essa barragem, que já pertenceu ao extinto Departamento de Obras de Saneamento - DNOS, foi incluída no Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens - Planerb (Processo SEI 59000.000363/2014-00), para a qual foi preparada a ficha técnico-administrativa (SEI n. 1213907), entretanto não foi possível sua vistoria, uma vez que manifestação indígena impediu o acesso.

7. Não foi apresentada Licença Ambiental Prévia e tampouco

outorga. Quanto à comprovação da dominialidade da área, alega-se que a barragem pertence à União por força da lei 8.029/90, conforme o ofício 115/SDC/GABS (SEI 1189786) e declaração da Secretaria do Patrimônio da União -SPU a ele anexada.

## 2. ANÁLISE

8. Em primeiro lugar, é importante observar que o contexto em que se dá a proposta é o mesmo descrito na Nota Técnica SEI 1211823 em que por força da lei 12.334/2010, cabe à União, na qualidade de titular da barragem, zelar por ela e cumprir o estabelecido na lei em questão (Plano de Segurança da Barragem).

9. É importante salientar que, sem essa intervenção, não há como operar a barragem e, aparentemente, sua estrutura necessita de reparos.

10. Quanto à análise documental, o art. 16 da Portaria Interministerial nº 424/2018, estabelece que o Plano de Trabalho deva conter as seguintes informações mínimas:

I - descrição do objeto a ser executado;

II - justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal, e a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados;

III - estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado pelo concedente ou mandatária e a contrapartida prevista para o proponente, especificando o valor de cada parcela e do montante de todos os recursos, na forma estabelecida em lei;

IV - previsão de prazo para a execução; e

V - informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.

11. A descrição do **objeto e o título** estão errados. Cita-se o objeto do processo 59020.000064/2019-33.

12. A **justificativa** indica enquadramento do pleito nas diretrizes do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres). De fato, o objeto da intervenção se caracteriza como ação de gestão de risco e prevenção de desastres e configura-se como adequada e possivelmente imprescindível para propiciar um cenário com menores riscos de desastre.

13. Todavia, é necessário que o Plano de Trabalho especifique melhor e detalhe as intervenções propostas, citando as obras previstas e os equipamentos a serem instalados, especificando **atividades e metas**.

14. Quanto aos **recursos financeiros**, será necessário prever contrapartida, para que se possa assinar um Termo de Convênio, caso contrário, será necessário optar para outros mecanismos de repasse, uma vez que a ausência de contrapartida é incompatível com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

15. O **prazo** previsto para a conclusão da obra é dois anos. Tempo

suficiente para uma intervenção desse tipo.

16. Quanto à **capacidade técnica**, a Defesa Civil já desenvolve esse tipo de intervenções e se entende que possua essa capacidade. Além disso está prevista contratação de empresa especializada para supervisão da obra.

17. Antes da assinatura do Termo do Convênio, ou do começo da obra, caso o repasse se dê de outra forma, será necessário que seja emitida a Licença Ambiental Prévia, assim como o Certificado de Sustentabilidade de Obras Hídricas (CERTOH). A análise dessa licença e documentos correlatos se dará concomitantemente à análise do projeto básico, por possuírem informações inter-relacionadas, que poderá ser efetuada quando da análise do pleito contido no processo 59020.000064/2019-33.

18. Quanto à comprovação de propriedade, a Defesa Civil de Santa Catarina admite não ter a dominialidade da terra, que, teoricamente, pertence à União, podendo-se lançar mão da alínea "e" do parágrafo 2º do art. 23 da Portaria Interministerial 424/2018.

19. Apesar da urgência da intervenção, faz-se necessária a apresentação de Plano de Trabalho congruente e detalhado.

20. Todavia, após aprovação do Plano de Trabalho, para acelerar o começo das obras, poder-se-á se lançar mão do art. 23 §6º e art. 24 da portaria nº 424/2018 para assinar Termo de Convênio contendo cláusula condicionante à liberação dos recursos, sem prejuízo da análise das demais áreas afins, quanto a:

- a. aprovação do Projeto Básico, com orçamento baseado em tabelas SICRO
- b. apresentação de Licença Prévia, outorga e CERTOH,
- c. comprovação de titularidade da área do canal extravasor (e não da barragem).

21. Por fim, considerando a importância da intervenção e o fato de a União poder ser considerada responsável pela segurança da barragem em questão, recomenda-se incluir essa obra em programas de investimentos que tenham a liberação de recursos céleres.

### 3. **CONCLUSÃO**

22. A análise da documentação apresentada aponta para viabilidade do pleito e convergências com os objetivos do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres), sendo necessário, entretanto, apresentar novo Plano de Trabalho, em conformidade com os parágrafos 11, 13 e 14.

23. Recomenda-se celebrar termo de repasse, possivelmente incluindo essa obra no programa "Avançar", ou assinando Termo de Convênio.

24. Recomenda-se também encaminhar o processo à Conjur, para análise e eventual proposição de ação reparatória contra os responsáveis pelos danos causados ao patrimônio da União.

**Marco de Vito**  
Analista de Infraestrutura

---



Documento assinado eletronicamente por **Marco de Vito, Coordenador(a) de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica**, em 24/04/2019, às 14:57, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1287451** e o código CRC **01ED5E63**.

---

---

**Referência:** Processo nº 59020.000058/2019-86

SEI nº 1287451



## MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH

Departamento de Obras Hídricas - DOH

Coordenação Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica - CGAEP

### DESPACHO

Processo nº 59020.000058/2019-86

**Assunto:** Análise Técnica do Plano de Trabalho

Sr. Diretor do DOH,

1. Trata-se de análise de Plano de Trabalho, encaminhado pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para avaliar a possibilidade de formalização de repasse para obras de manutenção da Barragem Norte em Santa Catarina, a ser enquadrado no Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres).
2. Manifesto estar de acordo com a Nota Técnica 52 (SEI 1287451), que aponta para a viabilidade do pleito e convergências com os objetivos do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres), sendo necessário, entretanto, apresentar novo Plano de Trabalho, em conformidade com os parágrafos 11, 13 e 14 da referida Nota Técnica.
3. Recomenda-se encaminhar o processo ao Gabinete da SNSH, para providências referentes ao encaminhamento de ofício à Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Nesse caso, entende-se que não é necessário encaminhar em anexo a Nota Técnica 52.

**Paulo Roberto Soares Júnior**

Coordenador Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica

**MINUTA**

Ofício nº /2019/

Brasília, de abril de 2019.

Ao Senhor

**CEL BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR**

Secretário de Estado da Defesa Civil

Secretaria de Estado da Defesa Civil

Avenida Governador Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras

CEP 88.085-001 - Florianópolis/SC

**Assunto:** Resposta ao Ofício n. 044/SDC/GABS/2019 - Análise Técnica do Plano de Trabalho para obras de recuperação da Barragem Norte.

Senhor Secretário,

Trata-se de análise do Plano de Trabalho encaminhado pelo Ofício n. 044/SDC/GABS/2019, para as obras de manutenção e recuperação da Barragem Norte. O estudo da documentação apresentada aponta para viabilidade do pleito e convergências com os objetivos do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres), sendo necessário, entretanto, apresentar novo Plano de Trabalho, devendo observar os seguintes pontos:

- A descrição do **objeto e o título** necessitam ser melhor detalhados em termos da descrição das obras a serem realizadas.
- É necessário que o Plano de Trabalho especifique melhor e detalhe as intervenções propostas, citando as obras previstas e os equipamentos a serem instalados, especificando **atividades e metas no cronograma de execução do plano de trabalho**.
- Quanto aos **recursos financeiros**, será necessário prever contrapartida, para que se possa viabilizar a formalização de um Termo de Convênio ou Contrato de Repasse, em consonância com a LDO do presente exercício, e com a Portaria Interministerial 424/2016.

Pede-se que o novo plano de trabalho corrigido seja encaminhado com a maior brevidade possível, para continuidade da análise.

Para eventuais esclarecimentos, entrar em contato com a Coordenação Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica, no telefone (61) 2034-4136/4137.

Atenciosamente,

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Soares Júnior, Coordenador(a) de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica**, em 24/04/2019, às 16:35, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1288577** e o código CRC **ADBFBE99**.



## **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH

Departamento de Obras Hídricas - DOH

Coordenação Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica - CGAEP

### **DESPACHO**

Processo nº 59020.000058/2019-86

Ao DOH.

Sr. Diretor.

1. Em complementação ao Despacho 1288577, e para atendimento da recomendação exposta no item 24 da Nota Técnica 52/2019/CGAEP (1287451), sobre a ação de depredação da Barragem pelos indígenas informada pela Defesa Civil do Governo de SC no Ofício n. 044/SDC/GABS/2019 (1120741), entende-se recomendável seguir a orientação informal obtida junto à CONJUR na data de ontem no sentido de solicitar informações mais detalhadas à FUNAI sobre o ocorrido.
2. Assim, recomenda-se encaminhar inicialmente o ofício mencionado no Despacho 1288577, para reapresentação do plano de trabalho, uma vez que a situação da barragem supostamente assim exige.
3. Posteriormente, solicita-se retorno do processo a esta CGAEP, para elaboração de minuta de ofício a ser enviada à FUNAI para, dependendo das informações prestadas, formalizar consulta à CONJUR segundo as recomendações do item 24 da Nota Técnica 52/2019/CGAEP (1287451).

**Paulo Roberto Soares Júnior**

Analista de Infraestrutura - Mat.: 1363807

Coordenador Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Soares Júnior, Coordenador(a)-  
Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica**, em 25/04/2019, às  
11:44, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador  
**1290261** e o código CRC **2152EBC5**.

---



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas

DESPACHO

Processo nº 59020.000058/2019-86

Ao Gab/SNSH,

1. Considerando a análise realizada por meio da Nota Técnica nº 52/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR (1287451), estamos de acordo com os Despachos CGAEP 1288577 e 1290261.
2. Submetemos à apreciação e deliberação, recomendando o envio de ofício à Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, conforme minuta presente no Despacho CGAEP 1288577.



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas**, em 25/04/2019, às 16:48, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1290585** e o código CRC **105E52F3**.



Ministério do Desenvolvimento Regional  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Ofício nº 299/2019/SNSH/MDR

Brasília, 26 de abril de 2019.

Ao Senhor  
CEL BM João Batista Cordeiro Júnior  
Secretário  
Secretaria de Estado da Defesa Civil  
Avenida Governador Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras  
88085-001 - Florianópolis/SC

**Assunto: Resposta ao Ofício n. 044/SDC/GABS/2019 - Análise Técnica do Plano de Trabalho para obras de recuperação da Barragem Norte.**

Senhor Secretário,

1. Trata-se de análise do Plano de Trabalho encaminhado pelo Ofício n. 044/SDC/GABS/2019, para as obras de manutenção e recuperação da Barragem Norte. O estudo da documentação apresentada aponta para viabilidade do pleito e convergências com os objetivos do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres), sendo necessário, entretanto, apresentar novo Plano de Trabalho, devendo observar os seguintes pontos:

- A descrição do **objeto e o título** necessitam ser melhor detalhados em termos da descrição das obras a serem realizadas.
- É necessário que o Plano de Trabalho especifique melhor e detalhe as intervenções propostas, citando as obras previstas e os equipamentos a serem instalados, especificando **atividades e metas no cronograma de execução do plano de trabalho**.
- Quanto aos **recursos financeiros**, será necessário prever contrapartida, para que se possa viabilizar a formalização de um Termo de Convênio ou Contrato de Repasse, em consonância com a LDO do presente exercício, e com a Portaria Interministerial 424/2016.

2. Pede-se que o novo plano de trabalho corrigido seja

encaminhado com a maior brevidade possível, para continuidade da análise.

3. Para eventuais esclarecimentos, entrar em contato com a Coordenação Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica, no telefone (61) 2034-4136/4137.

Atenciosamente,

MARCELO PEREIRA BORGES  
Secretário Nacional de Segurança Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Borges, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 10/05/2019, às 14:21, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1293308** e o código CRC **6CB69725**.

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 9º Andar, Sala 900 – Telefone: (61)  
2034-5828 - CEP 70062-900 Brasília/DF



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Coordenação de Procedimentos Administrativos

DESPACHO

Processo nº 59020.000058/2019-86  
Ao Serviço de Suporte à Documentação - SEDOC,

1. Encaminhamento Ofício Nº 299/2019/SNSH/MDR (1293308) para envio ao Senhor CEL BM João Batista Cordeiro Júnior, Secretário de Defesa Civil de Santa Catarina.

Brasília, 10 de maio de 2019.

KAMILLA RAMALHO DA SILVA  
Coordenadora



Documento assinado eletronicamente por **Kamilla Ramalho da Silva, Coordenador(a) de Procedimentos Administrativos**, em 10/05/2019, às 15:47, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1318320** e o código CRC **D4E4B638**.



Ministério do Desenvolvimento Regional  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Ofício nº 372/2019/SNSH-MDR

Brasília, 14 de maio de 2019.

À SECEX,

**Assunto:** Barragem Norte, José Boiteux/SC - obras de manutenção e recuperação.

1. Fazemos referência ao Despacho Aspar (1121869) que encaminha o Ofício nº 044/SDC/GABS/2019 (1120741), da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, encaminhando Plano de Trabalho para as obras de manutenção e recuperação da Barragem Norte.
2. Conforme consta no Despacho DOH 1290585, com o qual estou de acordo, informamos que o pleito do Estado se enquadra no Programa 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres, todavia não identificamos rubrica com capacidade para atendimento ao empreendimento em questão na LOA 2019.
3. Porém, tendo em vista que o Governo Federal firmou o compromisso de subsidiar a obra de conclusão do Canal Extravisor por meio Acordo de Negociação referente à Terra Indígena Laklãnõ-Xokleng e a Barragem Norte, datado de 1º de outubro de 2015 (cópia presente nas páginas 6 a 7 do documento SEI 1158751), mais especificamente quanto ao item 1.4, se faz necessária gestão junto à Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV) e ao Ministério da Economia (ME), visando a viabilização dos recursos necessários para celebração de instrumento de repasse para execução do empreendimento e, desta forma, cumprindo ao que cabe do acordo à esta Secretaria, bem como contribuindo para a segurança da Barragem Norte.
4. Para tal, encaminho o processo à SECEX sugerindo providências quanto à negociação junto à SEGOV e ME.
5. Ressalto a existência de pleito complementar no processo 59020.000064/2019-33.

Atenciosamente,

MARCELO PEREIRA BORGES  
Secretário Nacional de Segurança Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Borges, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 20/05/2019, às 16:10, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1321781** e o código CRC **3BFD98A9**.

Esplanada dos Ministérios - Bloco E, 9º andar, sala 900 - Brasília/DF -  
Telefone: (61) 2034-5828 - CEP 70067-901

59020.000058/2019-86

1321781v1



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Serviço de Suporte à Documentação

| GUIA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS/PROCESSOS<br>TRÂMITE EXTERNO |                                 |                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento/Processo                                           | Forma de Envio                  | Código de Rastreio (quando aplicável) | Unidade Solicitante do Trâmite Externo | Destinatário e Endereço                                                                                                                                                                                                    |
| Ofício nº<br>299/2019/SNSH/MDR                               | CORREIOS<br>CARTA<br>REGISTRADA | BI835573350BR                         | SNSH/MDR                               | Ao Senhor<br>CEL BM João Batista<br>Cordeiro Júnior<br><br>Secretário<br><br>Secretaria de Estado da<br>Defesa Civil<br><br>Avenida Governador Ivo<br>Silveira, 2320 -<br>Capoeiras<br><br>88085-001 -<br>Florianópolis/SC |
|                                                              |                                 |                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                            |

**Obs.: Após o trâmite externo, remeta-se o processo em epígrafe à unidade solicitante.**

**Aline de Sales Lima**  
Assistente Técnico-Administrativo

59020.000058/2019-86



Documento assinado eletronicamente por **Aline de Sales Lima, Assistente Técnico-Administrativo**, em 14/05/2019, às 18:15, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador  
**1324123** e o código CRC **1659D9D4**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas

DESPACHO

Processo nº 59020.000058/2019-86

Ao Gab/SNSH,

1. Considerando o prazo transcorrido da expedição do Ofício nº 299/2019/SNSH/MDR (1293308), assim como o envio do processo à SECEX/MDR para gestão visando a viabilização dos recursos necessários para celebração de instrumento de repasse, conforme Ofício nº 372/2019/SNSH-MDR (1321781).
2. Considerando que o Ofício nº 372/2019/SNSH-MDR sugeriu que fossem adotadas providências pela SECEX/MDR, no sentido da realização de negociação junto à SEGOV e ME para indicação de fonte de recursos orçamentários, no valor estimado de R\$ 3.985.716,03, para possibilitar formalização de instrumento de repasse.
3. Considerando a existência de pleito relacionado/complementar, em função do Acordo de Negociação referente à Terra Indígena Laklãnõ-Xokleng e a Barragem Norte, datado de 1º de outubro de 2015, para *Conclusão do Canal Extravasor do Vertedouro da Barragem Norte em José Bolteux/SC* (59020.000064/2019-33), com valor estimado em 16.000.000,00.
4. Considerando a importância atribuída a segurança da Barragem Norte, com grau recente ainda maior de atenção em função de tragédias derivadas de barragens nos últimos anos.
5. Considerando que, até a presente data, não identificou-se nos autos resposta ou manifestação da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina e nem da SECEX/MDR.
6. Considerando as diversas demandas de órgãos de controle recebidas neste MDR relativas ao empreendimento em questão.
7. Submeto à deliberação, recomendando que sejam reiteradas

ambas solicitações indicadas no item 1 do presente documento.



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas**, em 12/06/2019, às 14:35, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1371320** e o código CRC **DD73F7B7**.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  
GABINETE DO SECRETÁRIO**



**Ofício nº 042/SDC/GABS/2019.**

**Florianópolis, 23 de janeiro de 2019.**

Senhor Ministro,



Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos através deste apresentar as condições atuais de operação e manutenção da Barragem Norte, localizada no município de José Boiteux. A referida barragem é a maior em capacidade de contenção, com um volume de 357 milhões de metros cúbicos e nunca houve transbordamento pelo vertedouro.

A Barragem Norte entrou em operação em 1992 e apresenta sete galerias reguladoras de vazão, sendo duas delas operadas por comportas e cinco sem comportas. Também, apresentam dois vertedores tipo tulipa, contendo duas galerias de 2,6 x 2,6 m. Juntas, o sistema tem capacidade de descarga de 258 m³/s. Além disso, existe um vertedouro de soleira livre com 300 m de largura. Na saída do vertedouro foi projetada uma bacia de amortecimento, porém, não foi previsto canal de restituição e o seu vertedouro nunca foi operado.

Desta forma, a Secretaria de Estado da Defesa Civil – SDC, atual responsável pela manutenção, segurança e operação do Sistema de Barragens de Contenção de Enchentes, viu a necessidade de executar o canal de restituição uma vez que existe risco iminente de vertimento cujas consequências são desconhecidas e possíveis danos ao barramento e comunidades à jusante. Sendo assim, a SDC investiu R\$ 450.980,12 (quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta reais e doze centavos), para a elaboração dos Estudos e Projetos de Engenharia para a conclusão das obras no canal extravasor da Barragem Norte, em José Boiteux/SC.

Excelentíssimo Senhor,

**GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO**

Ministro do Desenvolvimento Regional

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N - Zona Cívico-Administrativa, sala 800

CEP 70 067-901

BRASÍLIA-DF

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

Avenida Governador Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras | CEP 88.085-001 | Florianópolis – SC

[www.defesacivil.sc.gov.br](http://www.defesacivil.sc.gov.br)



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**



(Fl. 02 do Ofício nº 042/SDC/GABS de 23/01/2019)

Após sua conclusão em outubro/2015, estes projetos de engenharia demonstraram a necessidade de obras no valor orçado em R\$ 12.529.519,65 (doze milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), com preços da época. Atualizando-se para preços atuais (novembro/2018), tem-se o valor de R\$ 14.439.125,02 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e dois centavos).

Há a necessidade de contratar também uma consultoria especializada para a supervisão das obras. O valor estimado para estes serviços é de R\$ 1.010.738,75 (um milhão, dez mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Ante ao exposto, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar recursos no valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões), para finalizar a obra da Barragem Norte com a execução do Canal Extravasor, conforme plano de trabalho anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

**Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR**  
Secretário de Estado da Defesa Civil

| MI                                   |                | PLANO DE TRABALHO          |                    | FOLHA 1/5          |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 - DADOS CADASTRAIS                 |                |                            |                    |                    |                |
| PROPONENTE                           |                |                            |                    |                    |                |
| ÓRGÃO/ENTIDADE                       |                |                            |                    |                    | E/A            |
| Governo do Estado de Santa Catarina  |                |                            |                    |                    | Estadual       |
| Nº DO ÓRGÃO                          | CÓDIGO U.G.    | GESTÃO                     | CNPJ               |                    |                |
|                                      |                |                            | 82.951.229/0001-76 |                    |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO             | COMPLEMENTO    |
| Rodovia SC 401                       |                |                            |                    | 4.600              | Centro Adm     |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF                 |                |
| 88.032-200                           | Saco Grande II | Florianópolis              |                    | SC                 |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX                |                |
| scm@scm.sc.gov.br                    |                | 48                         | 3665 2233          | 3665 2234          |                |
| CONTA CORRENTE                       | BANCO          | AGÊNCIA                    | PRAÇA PAGAMENTO    |                    |                |
| 820.104-8                            | 001            | 3582-3                     | Florianópolis      |                    |                |
| NOME DO RESPONSÁVEL                  |                |                            |                    | CPF                |                |
| Carlos Moisés da Silva               |                |                            |                    | 625.280.849-00     |                |
| CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR                   | CARGO          | FUNÇÃO                     |                    | MATRICULA          |                |
| 1.960.809-SSP/SC                     | Governador     | Governador do Estado       |                    |                    |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO             | COMPLEMENTO    |
| Rodovia SC 401                       |                |                            |                    | 4.600              | Centro Adm     |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF                 |                |
| 88.032-200                           | Saco Grande II | Florianópolis              |                    | SC                 |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX                |                |
| rscm@scm.sc.gov.br                   |                | 48                         | 3665 2233          | 3665 2234          |                |
| PARTÍCIPIES                          |                |                            |                    |                    |                |
| ÓRGÃO/ENTIDADE                       |                |                            |                    | CNPJ               | EA             |
| Secretaria de Estado da Defesa Civil |                |                            |                    | 13.586.957/0001-03 | Estadual       |
| NOME DO RESPONSÁVEL                  |                |                            |                    | CPF                |                |
| João Batista Cordeiro Júnior         |                |                            |                    | 743.216.849-00     |                |
| CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR                   | CARGO          | FUNÇÃO                     |                    | MATRICULA          |                |
| 2.500.542-SSP/SC                     | Secretário     | Secretário da Defesa Civil |                    |                    |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO             | COMPLEMENTO    |
| Avenida Ivo Silveira                 |                |                            |                    | 2320               |                |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF                 |                |
| 88.085-001                           | Capoeiras      | Florianópolis              |                    | SC                 |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX                |                |
| gabinete@sdsc.sc.gov.br              |                | 48                         | 36647001           | 36647001           |                |
| PARTÍCIPIES                          |                |                            |                    |                    |                |
| ÓRGÃO/ENTIDADE                       |                |                            |                    | CNPJ               | EA             |
|                                      |                |                            |                    |                    |                |
| NOME DO RESPONSÁVEL                  |                |                            |                    | CPF                |                |
|                                      |                |                            |                    |                    |                |
| CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR                   | CARGO          | CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR         |                    | CARGO              |                |
|                                      |                |                            |                    |                    |                |
| ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)       |                |                            |                    | NÚMERO             | ENDEREÇO (RUA, |
|                                      |                |                            |                    |                    |                |
| CEP                                  | BAIRRO         | MUNICÍPIO                  |                    | UF                 |                |
|                                      |                |                            |                    |                    |                |
| E-MAIL                               |                | DDD                        | TELEFONE           | FAX                |                |
|                                      |                |                            |                    |                    |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PLANO DE TRABALHO</b> | <b>FOLHA 2/5</b>           |                   |                   |
| <b>3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |                   |                   |
| <b>TÍTULO DO PROJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | <b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> |                   |                   |
| Conclusão Do Canal Extravador do Vertedouro da Barragem Norte Em José Boiteux – SC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | INÍCIO                     | TÉRMINO           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | APDOU                      | 730 dias APDOU    |                   |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                            |                   |                   |
| <p>Execução das obras de conclusão da Barragem de contenção de cheias Norte, no Município de José Boiteux – SC, relativo à construção do Canal Extravador e da reconstrução da infraestrutura afetada pelo traçado do canal, supervisão e fiscalização e consultorias técnicas.</p>                                                                                                                                                                                                                |                          |                            |                   |                   |
| <b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |                   |                   |
| <p>A obra da Barragem Norte foi colocada em operação em 1992. Entretanto, o extravasor da barragem, que se encontra ao lado direito ainda não foi concluído. Até a presente data o extravasor nunca foi utilizado, sendo que, para isto, a Secretaria de Estado da Defesa Civil necessita de um estudo das condições hidráulicas, para as diversas vazões e algumas questões devem ser estudadas profundamente: a ponte a jusante da barragem e o perigo de ocorrer o afogamento das galerias.</p> |                          |                            |                   |                   |
| <b>4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                            |                   |                   |
| <b>NATUREZA DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>TOTAL</b>               | <b>CONCEDENTE</b> | <b>PROPONENTE</b> |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>     |                            |                   |                   |
| 44.90.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obras e Instalações      | 16.000.000                 | 16.000.000        | 0                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 16.000.000                 | 16.000.000        | 0                 |

| MI                         |                | PLANO DE TRABALHO                                                                                                    |                   | FOLHA 3/5        |        |         |          |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|---------|----------|
| 5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |                |                                                                                                                      |                   |                  |        |         |          |
| META                       | ETAPA/<br>FASE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | LOCALIZAÇÃO       | INDICADOR FÍSICO |        | DURAÇÃO |          |
|                            |                |                                                                                                                      |                   | UNID.            | QUANT. | INÍCIO  | TÉRMINO  |
| 1                          |                | Supervisão, Fiscalização e Gerenciamento das Obras de Conclusão da Barragem Norte                                    | José Boiteux - SC |                  |        |         |          |
|                            | 1.1            | Supervisão, Fiscalização e Gerenciamento das Obras de Conclusão do Canal Extravisor e reconstrução da Infraestrutura |                   | Obra             | 1      | APDOU   | 730 dias |
| 1                          |                | Execução das Obras de Conclusão da Barragem Norte                                                                    | José Boiteux - SC |                  |        |         |          |
|                            | 1.1            | Obras de Conclusão do Canal Extravisor e reconstrução da Infraestrutura                                              |                   | Obra             | 1      | APDOU   | 730 dias |

|                                         |           |                   |           |         |             |  |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|-------------|--|
| MI                                      |           | PLANO DE TRABALHO |           |         | FOLHA 4/5 A |  |
| 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) |           |                   |           |         |             |  |
| VALOR DAS PARCELAS                      |           |                   |           |         |             |  |
|                                         | PARCELA   | PARCELA           | PARCELA   | PARCELA |             |  |
| Meta                                    | 1         | 2                 | 3         | 4       |             |  |
| 1                                       | 300.000   | 400.0000          | 300.000   | 0       | 1.000.000   |  |
| 2                                       | 4.500.000 | 6.000.000         | 4.500.000 | 0       | 15.000.000  |  |
|                                         |           |                   |           |         |             |  |
| Totais                                  | 4.800.000 | 6.400.000         | 4.800.000 | 0       | 16.000.000  |  |
| CONCEDENTE                              |           |                   |           |         |             |  |
|                                         | PARCELA   | PARCELA           | PARCELA   | PARCELA |             |  |
| Meta                                    | 1         | 2                 | 3         | 4       |             |  |
| 1                                       | 300.000   | 400.0000          | 300.000   | 0       | 1.000.000   |  |
| 2                                       | 4.500.000 | 6.000.000         | 4.500.000 | 0       | 15.000.000  |  |
|                                         |           |                   |           |         |             |  |
| Totais                                  | 4.800.000 | 6.400.000         | 4.800.000 | 0       | 16.000.000  |  |
| PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)              |           |                   |           |         |             |  |
|                                         | PARCELA   | PARCELA           | PARCELA   | PARCELA |             |  |
| Meta                                    | 1         | 2                 | 3         | 4       |             |  |
| 1                                       | 0         | 0                 | 0         | 0       | 0           |  |
|                                         |           |                   |           |         |             |  |
| Totais                                  | 0         | 0                 | 0         | 0       | 0           |  |

|           |                          |                  |
|-----------|--------------------------|------------------|
| <b>MI</b> | <b>PLANO DE TRABALHO</b> | <b>FOLHA 5/5</b> |
|-----------|--------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>7 - DECLARAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| <p>Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Ministério da Integração Nacional - MI, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.</p> |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
| <p>Florianópolis, 23 de janeiro de 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| <p>_____</p> <p>LOCAL E DATA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>_____</p> <p>PROPONENTE<br/>(assinatura e carimbo)</p> |

|                   |
|-------------------|
| <b>8. PARECER</b> |
|                   |

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE</b> |                                                           |
| <p><b>APROVADO.</b></p>              |                                                           |
|                                      |                                                           |
| <p>_____</p> <p>LOCAL E DATA</p>     | <p>_____</p> <p>CONCEDENTE<br/>(assinatura e carimbo)</p> |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

**À Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH/MI,**

De ordem do Chefe da Assessoria Parlamentar e Federativa, Substituto, Sr. Edson Douglas Veras, encaminho ao Secretário Nacional de Segurança Hídrica, MARCELO BORGES, Ofício nº 042/SDC/GABS/2019, da Secretaria de Estado da Defesa Civil, que encaminha Plano de Trabalho para análise, solicitando recursos no valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões), para finalizar a obra da Barragem Norte com a execução do Canal Extravasor.

Brasília, 25 de janeiro de 2019.

**ANDRESSA DE LIMA SOUSA**

Agente Administrativo  
ASPAR/GM



Documento assinado eletronicamente por **Andressa de Lima Sousa, Agente Administrativo**, em 25/01/2019, às 11:06, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1121596** e o código CRC **C058BB89**.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA  
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

**Senhor Diretor do DOH/SIH,**

De ordem, encaminho para acompanhamento e providências.

**KAMILLA RAMALHO DA SILVA**  
Coordenadora



Documento assinado eletronicamente por **Kamilla Ramalho da Silva, Coordenador(a) de Programação e Acompanhamento**, em 25/01/2019, às 14:33, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1121619** e o código CRC **3309B601**.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS HÍDRICAS

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

À CGAPR,

1. Considerando a nomeação, em 22 de janeiro de 2019, do Sr. Marcelo Pereira Borges para exercer o cargo de Secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, sendo, desta forma, exonerado do cargo de Diretor do Departamento de Obras Hídricas.
2. Para análise e manifestação.



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas, Substituto(a)**, em 28/01/2019, às 09:11, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1122331** e o código CRC **A2E94CCB**.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS HÍDRICAS  
COORDENAÇÃO GERAL DE ANÁLISE DE PROJETOS

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

Sr. Diretor do DOH.

1. Em resposta ao Despacho DOH 1122331, foi realizada avaliação preliminar do plano de trabalho encaminhado pelo Of. 042/SDC/GABS/2019 (1120708). O mesmo possui valor total de R\$ 16.000.000,00, e seu objeto consiste de obras para a conclusão do canal extravasor da Barragem Norte no município de José Boiteux, em Santa Catarina.
2. A descrição do plano de trabalho é consistente com os objetivos da Ação 14RL do Programa 2040. Segundo informações disponíveis no SIOP na presente data, a referida ação conta com recursos de R\$ 22.126.948,00.
3. Entretanto, o valor do plano de trabalho é incompatível com as informações descritas no ofício citado. Segundo informações ali expressas, os projetos atualizados somariam R\$ 14.439.125,02, para as obras. Seriam ainda necessários, adicionalmente, R\$ 1.010.738,75 para a supervisão das obras. A soma desses valores não representa o total do plano de trabalho.
4. Os projetos citados no ofício também não acompanham o plano de trabalho. Para justificar os valores envolvidos, é necessário que o Governo de Santa Catarina encaminhe os projetos para avaliação.
5. Os projetos e plano de trabalho corrigido devem também ser acompanhados de licença ambiental prévia emitida pelo órgão competente, outorga de uso dos recursos hídricos válida ou atualizada da Barragem Norte, com menção às obras do canal extravasor, e comprovação de titularidade das áreas onde se desenvolverão as obras, a área inundada e a área de preservação permanente do reservatório. A comprovação requerida deve observar os termos do Art. 23 da Portaria Interministerial nº 424/2016.
6. Sem os documentos acima citados, a análise do plano de trabalho encontra-se prejudicada. Recomenda-se, então, o envio do processo ao Gabinete desta Secretaria, para

solicitação dos documentos listados neste Despacho, conforme minuta de ofício apresentada a seguir.

## MINUTA DE OFÍCIO

Ofício nº /2019 - SIH/MI

Brasília, de janeiro de 2019

Ao Senhor

**Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR**

Secretário de Estado da Defesa Civil

Secretaria de Estado da Defesa Civil

Avenida Governador Ivo Silveira, 2320, Capoeiras

CEP 88.085-001 - Florianópolis/SC

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 042/SDC/GAB/2019 (1120708)**

Senhor Secretário,

Referimo-nos ao Ofício nº 042/SDC.GAB/2019 e seu objeto consiste de obras para a conclusão do canal extravasor da Barragem Norte no município de José Boiteux, em Santa Catarina.

Após análise da documentação encaminhada, conclui-se que há pendências que devem ser sanadas para prosseguimento da análise:

- O valor do plano de trabalho é incompatível com as informações descritas no ofício citado. Segundo informações ali expressas, os projetos atualizados somariam R\$ 14.439.125,02, para as obras. Seriam ainda necessários, adicionalmente, R\$ 1.010.738,75 para a supervisão das obras. A soma desses valores não representa o total do plano de trabalho.
- Os projetos citados no ofício também não acompanham o plano de trabalho. Para justificar os valores envolvidos, é necessário que o Governo de Santa Catarina encaminhe os projetos para avaliação.
- Os projetos e plano de trabalho corrigido devem também ser acompanhados de licença ambiental prévia emitida pelo órgão competente, outorga de uso dos recursos hídricos válida ou atualizada da Barragem Norte, com menção às obras do canal extravasor, e comprovação de titularidade das áreas onde se desenvolverão as obras, a área inundada e a área de preservação permanente do reservatório. A comprovação requerida deve observar os termos do Art. 23 da Portaria Interministerial nº 424/2016.

Atenciosamente,

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Soares Júnior, Coordenador(a)- Geral de Análise de Projetos**, em 28/01/2019, às 11:15, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1122667** e o código CRC **D156740C**.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS HÍDRICAS

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

À CPRA,

1. Considerando a nomeação, em 22 de janeiro de 2019, do Sr. Marcelo Pereira Borges para exercer o cargo de Secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, sendo, desta forma, exonerado do cargo de Diretor do Departamento de Obras Hídricas.
2. Considerando a análise realizada, estamos de acordo com o Despacho CGAPR 1122667.
3. Submetemos à apreciação e sugerimos o encaminhamento de ofício, conforme minuta presente no despacho citado acima.



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas, Substituto(a)**, em 28/01/2019, às 15:11, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1123032** e o código CRC **2B1FFF59**.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA  
Esplanada dos Ministérios - Bloco E, 9º andar, sala 905 - Brasília/DF  
CEP 70067-901 - Telefone: (61) 2034-4200  
OFÍCIO Nº 030/2019/SIH/MI

Brasília, 28 de janeiro de 2019.

Ao Senhor  
Edson Douglas Veras  
Chefe da Assessoria Parlamentar Substituto  
Assessoria Parlamentar e Federativa - ASPAR  
Esplanada dos Ministérios Bloco E  
Brasília/DF

**Assunto: Ofício nº 042/SDC/GABS/2019, da Secretaria de Estado da Defesa Civil.**

Senhor Chefe da Assessoria Parlamentar Substituto,

1. Fazemos referência ao Despacho ASPAR 1121596 que encaminha o Ofício nº 042/SDC/GABS/2019, da Secretaria de Estado da Defesa Civil, que envia Plano de Trabalho para análise, solicitando recursos no valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões) para finalizar a obra da Barragem Norte com a execução do Canal Extravisor.

2. Neste sentido, considerando que há a necessidade de que sejam enviados, pela Secretaria de Estado da Defesa Civil, documentos afim de justificar os valores envolvidos, encaminhamos minuta de Ofício como sugestão de resposta àquela Secretaria.

#### MINUTA DE OFÍCIO

Ofício nº /2019/

Brasília, de janeiro de 2019.

Ao Senhor  
Cel BM João Batista Cordeiro Júnior  
Secretário  
Secretaria de Estado da Defesa Civil  
Avenida Governador Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras  
88085-001 Florianópolis/SC

**Assunto: Resposta ao Ofício nº 042/SDC/GAB/2019 (1120708)**

Senhor Secretário,

1. Referimo-nos ao Ofício nº 042/SDC.GAB/2019 e seu objeto consiste de obras para a conclusão do canal extravisor da Barragem Norte no município de José Boiteux, em Santa Catarina.
2. Após análise da documentação encaminhada, conclui-se que há pendências que devem ser sanadas para prosseguimento da análise:

- O valor do plano de trabalho é incompatível com as informações descritas no ofício citado. Segundo informações ali expressas, os projetos atualizados somariam R\$ 14.439.125,02, para as obras. Seriam

ainda necessários, adicionalmente, R\$ 1.010.738,75 para a supervisão das obras. A soma desses valores não representa o total do plano de trabalho.

- Os projetos citados no ofício também não acompanham o plano de trabalho. Para justificar os valores envolvidos, é necessário que o Governo de Santa Catarina encaminhe os projetos para avaliação.
- Os projetos e plano de trabalho corrigido devem também ser acompanhados de licença ambiental prévia emitida pelo órgão competente, outorga de uso dos recursos hídricos válida ou atualizada da Barragem Norte, com menção às obras do canal extravasor, e comprovação de titularidade das áreas onde se desenvolverão as obras, a área inundada e a área de preservação permanente do reservatório. A comprovação requerida deve observar os termos do Art. 23 da Portaria Interministerial nº 424/2016.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

MARCELO PEREIRA BORGES  
Secretário de Infraestrutura Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Borges, Secretário(a) de Infraestrutura Hídrica**, em 30/01/2019, às 18:35, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1123406** e o código CRC **CA373A56**.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

**À Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC/MI,**

De ordem do Chefe da Assessoria Parlamentar e Federativa, Substituto, Sr. Edson Douglas Veras, encaminho ao Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Cel. ALE ANDRE L CAS, Ofício nº 042/SDC/GABS/2019, da Secretaria de Estado da Defesa Civil, encaminha Plano de Trabalho para análise, solicitando recursos no valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões), para finalizar a obra da Barragem Norte com a execução do Canal Extravasor.

Brasília, 29 de janeiro de 2019.

**ANDRESSA DE LIMA SOUSA**

Agente Administrativo  
ASPAR/GM



Documento assinado eletronicamente por **Andressa de Lima Sousa, Agente Administrativo**, em 29/01/2019, às 18:17, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1124832** e o código CRC **5C9CE496**.



## MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Ofício nº 010/2019/GM/ASPAR

Brasília, 6 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor  
Cel. BM João Batista Cordeiro Júnior  
Secretário da Secretaria de Estado da Defesa Civil  
Avenida Governador Ivo Silveira nº 2320 - Capoeiras  
88085-001 Florianópolis. SC

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 042/SDC/GABS/2019.**

Senhor Secretário,

1. Em resposta ao Ofício nº 042/SDC.GAB/2019, que solicita conclusão do canal extravasor da Barragem Norte no município de José Boiteux, em Santa Catarina. A Secretaria Nacional de Segurança Hídrica informa que após análise da documentação encaminhada, concluiu que há pendências que devem ser sanadas para prosseguimento da análise:
- O valor do plano de trabalho é incompatível com as informações descritas no ofício citado. Segundo informações ali expressas, os projetos atualizados somariam R\$ 14.439.125,02, para as obras. Seriam ainda necessários, adicionalmente, R\$ 1.010.738,75 para a supervisão das obras. A soma desses valores não representa o total do plano de trabalho.
- Os projetos citados no ofício também não acompanham o plano de trabalho. Para justificar os valores envolvidos, é necessário que o Governo de Santa Catarina encaminhe os projetos para avaliação.
- Os projetos e plano de trabalho corrigido devem também ser acompanhados de licença ambiental prévia emitida pelo órgão competente, outorga de uso dos recursos hídricos válida ou atualizada da Barragem Norte, com menção às obras do canal extravasor, e comprovação de titularidade das áreas onde se desenvolverão as obras, a área inundada e a área de preservação permanente do reservatório. A comprovação requerida deve observar os termos do Art. 23 da Portaria Interministerial nº 424/2016.

Atenciosamente,

**EDGAR BATISTA DE AZEVEDO CAETANO**  
**Analista de Assuntos Parlamentares**  
**ASPAR/GM**



Documento assinado eletronicamente por **Edgar Batista de Azevedo Caetano, Assistente Técnico-Administrativo**, em 06/02/2019, às 17:45, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1131583** e o código CRC **D01DAD76**.

---



## MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

### DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

Encaminho ao Protocolo Geral, para envio ao Cel. BM João Batista Cordeiro Júnior, Secretário da Secretaria de Estado da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina/SC.

Brasília, 6 de fevereiro de 2019.

**ANDRESSA DE LIMA SOUSA**

Agente Administrativo  
ASPAR/GM



Documento assinado eletronicamente por **Andressa de Lima Sousa, Agente Administrativo**, em 06/02/2019, às 19:11, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1132045** e o código CRC **F34452B4**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Serviço de Suporte à Documentação

| GUIA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS/PROCESSOS<br>TRÂMITE EXTERNO |                                 |                                       |                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Documento/Processo                                           | Forma de Envio                  | Código de Rastreio (quando aplicável) | Unidade Solicitante do Trâmite Externo | Destinatário e Endereço                               |
|                                                              | CORREIOS<br>CARTA<br>REGISTRADA | BI696734333BR                         | ASPAR                                  | JOÃO BATISTA<br>CORDEIRO JÚNIOR<br>(FLORIANÓPOLIS/SC) |
|                                                              |                                 |                                       |                                        |                                                       |

**Obs.: Após o trâmite externo, remeta-se o processo em epígrafe à unidade solicitante.**

**ALINE DE SALES LIMA**

ASSITENTE TECNICO

ADMINISTRATIVO

59020.000064/2019-33



Documento assinado eletronicamente por **Aline de Sales Lima, Assistente Técnico-Administrativo**, em 07/02/2019, às 14:12, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1133014** e o código CRC **1CF31238**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

À CGAEP,

Para análise e emissão de parecer quanto a resposta do Estado de Santa Catarina ao Ofício nº 010/2019/GM/ASPAR (1131583), apresentada por meio do Ofício nº 115/SDC/GABS/2019 (Processo nº 59000.003891/2019-17).



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas**, em 18/03/2019, às 14:24, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1193875** e o código CRC **DEFF5286**.



Ministério do Desenvolvimento Regional  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas  
Coordenação-Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura  
Hídrica

Nota Técnica nº 25/2019/CGAEP (MDR)/DOH (MDR)/SNSH (MDR)-MDR

PROCESSO Nº 59020.000064/2019-33

Assunto: **Análise Técnica do Plano de Trabalho.**

## 1. INTRODUÇÃO

1. O presente parecer refere-se à análise preliminar do Plano de Trabalho (SEI nº1189786) encaminhado pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para avaliar a possibilidade de formalização de repasse por parte da União a ser enquadrado no Programa Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres).

## 1. RELATÓRIO

2. A proposta foi encaminhada por Ofício (SEI nº1189786) , sem, portanto, ter sido inserida no SICONV, depois de esta Coordenação Geral ter solicitado a uniformização dos valores do Plano de Trabalho com os pedidos, o envio de Licença Ambiental Prévia, outorga de uso da água, comprovante de titularidade da área (SEI 1131583).

3. A intervenção consta da construção de bacia de dissipação e canal extravasor da Barragem Norte, construída para contenção de cheias no âmbito do sistema de proteção de enchentes do vale do rio Itajaí.

4. O valor total do investimento seria de R\$ 16.000.000,00, sendo R\$ 14.439.125,00 para a obra e R\$ 1.560.875,00 para supervisão, a ser repassado integralmente pela União

5. Foi apresentado Projeto Executivo detalhado, com custo total de R\$ 12.529.519,65, utilizando a tabela de custos Sinapi 2015. Nesse orçamento sem não ha nenhuma menção quanto à supervisão.

6. Essa barragem, que já pertenceu ao extinto Departamento de Obras de Saneamento - DNOS, foi incluída no Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens - Planerb (Processo SEI 59000.000363/2014-00), para a qual foi preparada a ficha técnico-administrativa (SEI n. 1213907), entretanto não foi possível sua vistoria, uma vez que manifestação indígena impediu o acesso.

7. Não foi apresentada Licença Ambiental Prévia e tampouco

outorga. Quanto à comprovação da dominialidade da área, alega-se que a barragem pertence à União por força da lei 8.029/90, anexando ao ofício 115/SDC/GABS (SEI 1189786) declaração da Secretaria do Patrimônio da União -SPU.

## 2. ANÁLISE

8. Em primeiro lugar, é importante observar o contexto em que se dá a proposta.

9. De acordo com a lei 12.334/2010, cabe ao empreendedor zelar pela barragem e cumprir o estabelecido na lei em questão (plano de Segurança da Barragem) e a lei define como empreendedor como:

*o agente privado ou governamental com direito real sobre as terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para benefício próprio ou da coletividade.*

10. Dessa forma, de acordo com as informações recebidas pela SPU de Santa Catarina, anexadas ao ofício 115/SDC/GABS (SEI 1189786), a União seria responsável pela barragem em questão.

11. É importante salientar que sem essa obra a barragem está incompleta e a eventual entrada em ação do vertedouro, sem bacia de dissipação de energia e canal de restituição, colocaria em risco a inteira estrutura.

12. Quanto à análise documental, o art. 16 da Portaria Interministerial nº 424/2018, estabelece que o Plano de Trabalho deva conter as seguintes informações mínimas:

I - descrição do objeto a ser executado;

II - justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal, e a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados;

III - estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado pelo concedente ou mandatária e a contrapartida prevista para o proponente, especificando o valor de cada parcela e do montante de todos os recursos, na forma estabelecida em lei;

IV - previsão de prazo para a execução; e

V - informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.

13. As informações sobre os pontos de I a IV constam no Plano de Trabalho e Projeto Executivo

1. A **justificativa** indica enquadramento do pleito nas diretrizes do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres). De fato, o objeto da intervenção se caracteriza como ação de gestão de risco e prevenção de desastres e configura-se como adequada e possivelmente imprescindível para propiciar um cenário com menores riscos de desastre.
2. O **objeto** foi definido mediante apresentação de complexo Projeto Executivo.
3. Quanto aos **recursos financeiros**, será necessário prever contrapartida, para que se

possa assinar um Termo de Convênio, caso contrário, será necessário optar para outros mecanismos de repasse, uma vez que a ausência de contrapartida está incompatível com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias .

4. O **prazo** previsto para a conclusão da obra é dois anos. Tempo suficiente para uma intervenção desse tipo.

14. Quanto à capacidade técnica, a Defesa Civil já desenvolve esse tipo de intervenções e se entende que possua essa capacidade. Além disso está prevista contratação de empresa especializada para supervisão da obra.

15. O orçamento foi elaborado com base nas tabela Sinapi 2015. Essas tabelas, além de desatualizadas, não são as mais idôneas para a avaliação dos custos dos serviços previstos. Tabelas do Sistema de Custos Referenciais - Sicro devem ser utilizadas para essa tipologia de obra.

16. Apesar de o orçamento apontar para um valor diferente de o do plano de trabalho, entende-se que que essa discrepância poderá ser ajustada quando da análise técnica da proposta. Naquela ocasião, também deverá ser mais bem avaliado o custo de supervisão, que além de representar um valor elevado, superior a 10% do custo da obra, não foi bem definido.

17. Antes da assinatura do Termo do Convênio, ou do começo da obra, caso o repasse se dê de outra forma, será necessário que seja emitida a Licença Ambiental Prévia, assim como o Certificado de Sustentabilidade de Obras Hídricas (CERTOH). A análise dessa licença e documentos correlatos se dará concomitantemente à análise do projeto básico, por possuírem informações inter-relacionadas.

18. Quanto à comprovação de propriedade, a Defesa Civil de Santa Catarina admite não ter a dominialidade da terra, que, teoricamente, pertence à União. Cabe observar entretanto que a declaração da SPU se refere apenas à barragem e não à porção do terreno onde deve correr o canal extravasor por aproximadamente 200 m a jusante do maciço. Caso essa parcela de território seja realmente da União, poder-se-á lançar mão da alínea "e" do parágrafo 2 do art. 23 da Portaria Interministerial 424/2018:

§ 2º Alternativamente à certidão prevista no inciso IV do caput, admite-se, por interesse público ou social, condicionadas à garantia subjacente de uso pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, o seguinte:

...

e) pertencente a outro ente público que não o proponente, desde que a intervenção esteja autorizada pelo proprietário, por meio de ato do chefe do poder executivo ou titular do órgão detentor de delegação para tanto;

19. Diante da urgência da intervenção, conforme previsto no art. 23 §6º e art. 24 da referida portaria nº 424/2018, recomenda-se do ponto de vista técnico a aprovação do atual Plano de Trabalho e inclusão no Termo de Convênio de cláusula condicionante à liberação dos recursos,

sem prejuízo da análise das demais áreas afins, a:

- a. aprovação do Projeto Básico,
- b. atualização dos orçamentos utilizando tabelas Sicro,
- c. apresentação de Licença Prévia e CERTOH,
- d. comprovação de titularidade da área do canal extravasor (e não da barragem).

20. Entretanto, considerando a importância da intervenção e o fato de a União poder ser considerada responsável pela segurança da barragem em questão, recomenda-se incluir essa obra em programas de investimentos que tenha uma liberação de recursos e execução mais céleres. Como frequentemente se ouve nos trabalhos de especialistas em barragens, é importante aqui reproduzir o mote: "Burocracia não combina com segurança de barragens".

### 3. CONCLUSÃO

21. A análise da documentação apresentada aponta para viabilidade do pleito e convergências com os objetivos do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres).

22. Recomenda-se celebrar termo de repasse, possivelmente incluindo essa obra no programa "Avançar", ou assinando Termo de Convênio.

**Marco de Vito**  
Analista de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **Marco de Vito, Coordenador(a) de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica**, em 09/04/2019, às 11:05, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1211823** e o código CRC **E242E807**.

**Referência:** Processo nº 59020.000064/2019-33

SEI nº 1211823

## PLANERB - Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens da União

### FICHA CADASTRO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Cod. PLANERB: DNOS-51

Barragem: Norte

Empreendedor anterior: DNOS - Departamento Nacional de Obras de Saneamento

Ibirama/SC  
Local Estado

**Observação:** As informações não incluídas na ficha, como um item que apresenta dois campos sem preencher ou informações aparentemente incompletas significa que a informação não está disponível, não foi encontrada ou não foi informada.

#### FICHA DE CADASTRO TÉCNICA

##### I. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendedor anterior:

DNOS - Departamento Nacional de Obras de Saneamento

Responsável atual:

União - Ministério da Integração Nacional (MI) e Defesa Civil Estado de Santa Catarina

##### II. EMPRESA OPERADORA

Operada pela empresa:

Defesa Civil Estado de Santa Catarina

Nome do Representante "Diretor" da operadora

Não disponível

Endereço:

Avenida Ivo Siqueira, 2320, Capoeiras, Florianópolis / SC, CEP: 88085-000

Telefone:

(48) 3664- 7000

E-mail:

www.defesacivil.sc.gov.br

Quantidade total de barragens de propriedade do empreendedor (independentemente do tipo, porte e domínio do corpo d'água barrado):

3

##### III. IDENTIFICAÇÃO DA BARRAGEM

Nome do barramento ou aproveitamento objeto do Relatório:

Norte

Município

Ibirama

UF

SC

Sistema de coordenadas geográficas

Longitude:

49°40'55" W

Latitude:

26°53'31" S

Sistema de projeção UTM

Datum:

WGS-84

Meridiano central:

22 J

Longitude N:

630.903

Latitude E:

7.024.852

Região hidrográfica:

Atlântico Sul

Bacia do rio principal:

Itajaí Açu

Nome do curso d'água barrado:

Rio Hercílio

Ano:

1993

Qual a situação da manutenção:

☐ Inexistente

☒ Insuficiente

☐ Suficiente

A região já sofreu tremores de terra em anos anteriores?

☐ Sim

☒ Não

Quando? (ano)

--

Qual a magnitude? (Escala Richter)

--

Construtor:

DNOS

Projetista:

--

#### IV. DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO

Tem Projeto Básico?

☒ Sim

☐ Não

Tem Projeto Executivo?

☒ Sim

☐ Não

Tem Relatório do Projeto Estrutural?

☒ Sim

☐ Não

Tem Relatório de Conforme construído (as built)?

☒ Sim

☐ Não

Tem Relatório de Estudos Hidrológicos?

☐ Sim

☐ Não

Tem Relatório de Projeto do dimensionamento hidráulico?

☐ Sim

☐ Não

Tem curva cota x área x volume?

☐ Sim

☐ Não

Tem manuais de instrução dos equipamentos hidromecânicos?

☐ Sim

☐ Não

Tem manuais de procedimentos de operação?

☒ Sim

☐ Não

Tem manuais de procedimentos de manutenção?

☐ Sim

☒ Não

Há regra de operação do reservatório estabelecida?

☒ Sim

☐ Não

Há procedimento escrito de teste das comportas do vertedouro?

☐ Sim

☒ Não

Há procedimento escrito de teste das comportas da tomada d'água?

☐ Sim

☐ Não

Outro documento:

--

## V. USOS DA BARRAGEM

- ☒ Regularização de vazões
- ☐ Combate às secas
- ☒ Defesa contra inundações
- ☐ Hidrelétrica
- ☐ Irrigação
- ☐ Proteção do meio ambiente
- ☐ Navegação
- ☐ Contenção de Rejeitos
- ☐ Recreação
- ☐ Abastecimento de água
- ☐ Piscicultura
- ☐ Outros --

Tem geração de energia?

☐ Sim

☒ Não

Potência instalada (MW):

-- MW

## VI. DADOS TÉCNICOS DA BARRAGEM PRINCIPAL

Altura do maciço principal (m):

58,5 m

Largura do coroamento (m):

7 m

Comprimento do coroamento da barragem principal (m):

400 m

Cota do coroamento da barragem principal:

306,5 m

Talude(s) de jusante:

2:1

Talude(s) de montante:

2,5:1

Altura máxima acima do TN (m):

-- m

Observação:

--

**Tipo da Barragem Principal:**

Terra - Aterro Barragem

Outro: --

Existem galerias?

☐ Sim

☐ Não

**VII. DADOS TÉCNICOS DA BARRAGEM AUXILIAR**

Existe?

☐ Sim

☒ Não

Altura do maciço (m):

-- m

Largura do coroamento (m):

-- m

Comprimento do coroamento da barragem (m):

-- m

Cota do coroamento da barragem:

-- m

Talude(s) de jusante:

--

Talude(s) de montante:

--

Altura máxima acima do TN (m):

-- m

Observação:

--

**Tipo da Barragem Auxiliar:**

-

☐ Outro: --

Existem galerias?

☐ Sim

☒ Não

**VIII. OUTROS DADOS TÉCNICOS DA BARRAGEM**

**Volumes totais de obras:**

- Concreto (m³):

-- m3

- Solo (m³):

1580000 m3

- Enrocamento (m³):

-- m3

- Escavação (m³):  
-- m3
- Outros:  
--

### Informações Hidrológicas

- Capacidade do reservatório (m³):  
357000000 m3
- Área da bacia hidrográfica. Calculado pela GNF (km²):  
2.334 km2
- Área da bacia hidrográfica. Definido na documentação (km²):  
2.318 km2
- Área do reservatório (ha):  
1400 ha
- Volume afluente médio anual (m³/ano):  
-- m3/ano
- Vazão regularizada (garantia \_\_\_ %) (m³/s):  
Garantia: -- %  
Vazão regularizada: -- m3/s
- Volume morto (m³):  
-- m3
- Comprimento do rio principal (km):  
-- km
- Precipitação média anual na bacia (mm):  
-- mm
- Precipitação máxima diária na bacia (mm):  
-- mm
- Possui tabela cota x área x volume?

☐ Sim

☒ Não

Tabela cota x área x volumem:

| Cota (m) | Área (ha) | Volume (m³) |
|----------|-----------|-------------|
| --       | --        | --          |
| --       | --        | --          |
| --       | --        | --          |
| --       | --        | --          |
| --       | --        | --          |
| --       | --        | --          |
| --       | --        | --          |
| --       | --        | --          |
| --       | --        | --          |
| --       | --        | --          |

**Condições de fundação:** Rasa a partir do eixo da barragem

☐ Rocha Sã

☐ Rocha alterada dura com tratamento

☐ Rocha alterada sem tratamento

☐ Rocha alterada fraturada com tratamento

☐ Rocha alterada mole (Rocha muito alterada)

☐ Saprolito

☐ Solo Residual

☐ Aluvião

☐ Rocha Alterada

☐ Solo Argiloso

☐ Solo Argiloso Tratado

☐ Solo Permeável

☐

Solo compacto

☐

Desconhecido

**Estrutura extravasora principal:**

- Tem vertedouro (sangradouro)?

☒

Sim

☐

Não

- Vertedouro (sangradouro) – Tipo: 0

☐

Outros: --

Obs: --

- Vertedouro (sangradouro) com controle:

☐

Sim

☒

Não

- Vertedouro (sangradouro) com controle – número de comportas: --

- Tipo de Acionamento das comportas:

☐

Manual

☐

Automático

- Possui regra de operação para a comporta do vertedouro:

☐

Sim

☐

Não

Observação: --

- Comprimento total do vertedouro (sangradouro) - (m):

300 m

- Vazão de projeto do vertedouro (sangradouro) - (m<sup>3</sup>/s):

-- m<sup>3</sup>/s

- Tempo de retorno da vazão de projeto do vertedouro (sangradouro) - (anos):

Desconhecido anos

- Cota do nível d'água máximo maximorum - (m):

304,25 m

- Cota Maximo Nível Normal – (m):

295 m

- Cota do coroamento do vertedouro (sangradouro) – (m):

295 m

- Lâmina máxima acima da cota soleira (m):

9,25 m

- Revanche mínimo (m)

2,25 m

- Existe bacia amortecedora?

☐

Sim

☐

Não

**Estruturas extravasoras complementares:**

- Tem vertedouro (sangradouro) auxiliar:

☐

Sim

☐

Não

- Tipo Vertedouro (sangradouro) auxiliar:

☐

Canal revestido

☐

Canal escavado em rocha

☐

Canal escavado em solo natural

☐

Cordão de fixação

☐

Outros: --

- Há descarregador de fundo  
☒ Sim ☐ Não
- Descarregador de fundo - tipo:  
 --
- Descarregador de fundo – número:  
 7
- Descarregador de fundo – diâmetro:  
 -- m
- Descarregador de fundo com acionamento automático:  
☐ Sim ☐ Não
- Descarregador de fundo com possibilidade de acionamento manual:  
☐ Sim ☐ Não
- Vazão de projeto do vertedouro (sangradouro) complementar - (m<sup>3</sup>/s):  
 258 m<sup>3</sup>/s
- Tempo de retorno da vazão de projeto do vertedouro (sangradouro) complementar - (anos):  
 anos
- Perfil do vertedouro complementar:

- Existe bacia amortecedora em vertedouro complementar?  
☐ Sim ☐ Não

**Tomada d'água:**

- Existe Tomada d'água?  
☐ Sim ☐ Não
- Tipo:  
 --
- Diâmetro / seção tubulação (m):  
 -- m
- Comprimento tubulação (m):  
 -- m
- Tem grade de proteção?  
☐ Sim ☐ Não
- Existe limpa grades?  
☐ Sim ☐ Não
- Tomada d'água com acionamento automático das comportas  
☐ Sim ☐ Não
- Tomada d'água com possibilidade de acionamento manual das comportas  
☐ Sim ☐ Não
- Descarga máxima (m<sup>3</sup>/s):  
 -- m<sup>3</sup>/s
- Cota de montante:  
 -- m
- Tipo de dissipação:  
 --

- Possui regra de operação para a tomada d'água?

☐ Sim

☐ Não

- Observações:

--

#### Sistema de Drenagem interna:

- Existe Drenagem interna?

☐ Sim

☐ Não

- Características Drenagem interna:

☐

Filtração moderna

☐

Drenos horizontais e verticais

☐

Aterro homogêneo resistente ao piping

☐

Poços de alívio

☐

Drenos de pé

☐

Sem controle de drenagem interna

☐

Outro:

#### Sistema de Drenagem externa:

- Existe Drenagem externa?

☐ Sim

☐ Não

- Características Drenagem externa:

☐

Calhas de concreto

☐

Caixas de passagem

☐

Meio - Fio no coroamento

☐

Outro: --

#### Revestimento de taludes

- Montante:

☐

Enrocamento

☐

Placas de concreto

☐

Rip-Rap

☐

Outro: --

- Jusante:

☐

Enrocamento

☐

Placas de concreto

☐

Grama

☐

Brita / cascalho

☐

Outro: --

## IX. GESTÃO DA SEGURANÇA DA BARRAGEM

Tem equipe Técnica de Segurança de Barragens constituída?

☒ Sim

☐ Não

Responsável Técnico – Nome:

Luiz Antonio Vieira

Qualificação profissional da Equipe Técnica de Segurança de Barragens  
(Escolaridade/Formação de cada integrante):

| Nome do Integrante:  | Escolaridade/Formação:           |
|----------------------|----------------------------------|
| Sebastiao Silveira   | Engenheiro Sanitarista Ambiental |
| Luiz Antonio Vieira  | Engenheiro Mecanico              |
| Serafim Renato Lemos | Engenheiro Eletricista           |
| --                   | --                               |
| --                   | --                               |
| --                   | --                               |

Tipo de material acumulado:

☒

Água

☐

Resíduos industriais

☐

Rejeitos minerários

☐

Outros: --

Instrumentação:

- Existe Instrumentação?

☒ Sim

☐ Não

- Tipo de instrumentação

☐

Piezômetros

☐

Medidor de Junta

☐

Inclinômetros

☐

Extensômetro de Fundação

☐

Medidor de Vazão

☐

Marco de superfície

☐

Medidor de Nível d'água

☒

Outro: Régua Linimetrica

- Frequência de leitura da instrumentação:

Diária

Outros: --

**Manutenção:**

- Material para manutenção disponível?

☐ Sim

☒ Não

- Serviços de manutenção
  - ☐ Próprio
  - ☒ Terceirizado
  - ☐ Não dispõe
- Tipo de Manutenção realizada
  - ☐ Preventiva
  - ☒ Corretiva
  - ☐ Preditiva
  - ☐ Não realiza manutenção

#### Inspeções:

- Frequência de inspeções regulares:
  - ☐ Trimestral
  - ☐ Semestral
  - ☐ Anual
  - ☐ Bianual
  - ☒ Outros: Mensal
- Data da última inspeção especial: --
  - ☐ Nunca realizada

#### Revisão Periódica de Segurança:

- Data da revisão mais recente: --
  - ☐ Nunca realizada

#### Plano de Ação de Emergência:

- Tem plano de ação de emergência (PAE) ou de contingência (data da última atualização)?

☐ Sim ☒ Não

Data: --

Se sim, indicar nome e telefone da primeira pessoa, externa ao empreendedor, a ser informada em caso de emergência:

Nome: --  
Instituição: --  
Telefone: --

### X. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Tem vigia?
  - ☐ Sim ☒ Não
- Tem operador (24 horas)?
  - ☒ Sim ☐ Não
- Tem equipe fixa de operação da barragem ou equipe volante?
  - ☒ Sim ☐ Não
- Possui escritório no local da barragem?
  - ☐ Sim ☐ Não

- Possui edificação de apoio no local da barragem?

☐

Sim

☐

Não

- Tem monitoramento de níveis d'água

☒

Sim

☐

Não

Tipo: Régua Linimetrica

- Há histórico de acidente anterior?

☒

Sim

☐

Não

Quando? --

- Ano da última reforma/reconstrução: --

- Distância a jusante de unidades habitacionais e equipamentos urbanos e comunitários (km):

-- km

- Edificações, equipamentos urbanos e estruturas em até 25 km a jusante da barragem:

☐

Sim

☐

Não

## XI. PROJETISTA E CONSTRUTOR

### Projeto

- Empresa Projetista:

--

- Endereço:

--

- Telefone:

--

- E-mail:

--

### Construção

- Empresa:

DNOS

- Endereço:

--

- Telefone:

--

- E-mail:

--

## FICHA DE CADASTRO ADMINISTRATIVA

### I. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Responsável atual:

União - Ministério da Integração Nacional (MI) e Defesa Civil Estado de Santa Catarina

### II. EMPRESA OPERADORA

Operada pela empresa:

Defesa Civil Estado de Santa Catarina

Nome do Representante "Diretor" da operadora

Não disponível

Endereço:

Avenida Ivo Siqueira, 2320, Capoeiras, Florianópolis / SC, CEP: 88085-000

Telefone:

(48) 3664- 7000

E-mail:

www.defesacivil.sc.gov.br

### III. UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP

- Edificações, equipamentos urbanos e estruturas em até 25 km a jusante da barragem:  
Existe uma cidade de Blumenau com aproximadamente 400 mil l
- Plantação na vazante. Tipo:  
--
- Imóveis Cadastrados no Car - Cadastro de imóveis rural / Município:  
--
- Existe algum tipo de organização de usuários?  
☐ Sim ☐ Não
- Em caso afirmativo, listar:  
--

### IV - OUTORGA

- Existe Outorga?  
☐ Sim ☒ Não disponível
- Em caso afirmativo, quantificar  
Não disponível
- Referencia Outorgas  
Não disponível
- Localização pastas anexas  
Não disponível
- Órgão Emissor  
Não disponível

## V - DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS E FUNDIÁRIAS. Decretos e outros

- Existem informações?

☒ Sim

☐ Não disponível

- Em caso afirmativo, listar:

1- Acordo de Negociação; 2- Ata de reunião com os índios 2017; 3- Ofício do Ministério de Integração; 4- Ficha de comparecimento

- Localização pastas anexas:

51- Barragem Norte / Administrativas e fundiárias

## VI- MEIO AMBIENTE

- Existe alguma informação Ambiental

☒ Sim

☐ Não disponível

- Em caso afirmativo, listar:

1- Licença ambiental de operação nº3153/2013

- Localização pastas anexas:

51- Barragem Norte / Meio Ambiente

## VII - UNIDADES EXTERNAS

- Dados para comunicação:

Defesa Civil Estadual:

--

Polícia Militar:

--

Corpo de Bombeiro:

--

Nome da Prefeitura:

Prefeitura Municipal de Ibirama

Telefone da Prefeitura

(47) 3357-8500

DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes:  
Adrián Morales

#### VIII - VISITA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

- Data da Visita:  
22/06/2017
  
- Analista GNF:  
Amanda Noronha
- Eng. Especialista GNF:  
Adrián Morales
- Equipe do Ministério:  
Não se aplica
- Equipe que acompanhou:  
PROSUL: Geólogo Lucas Puerari, DEINFRA: Engº Luiz Antonio Vieira, Engº Sebastião Silveira e Engº Serafim Renato Lemos
- Encarregado / Administrador ou Operador  
Vilmar Bueno de Castilho
- Observação  
Existe uma reserva indigena chamada Xokleng Laklãno

# As muralhas do Vale

Se não fossem as barragens de Taió, Ituporanga e José Boiteux, o Itajaí-Açu teria subido mais dois metros esta semana, chegando a 10,5 m em Blumenau

CRISTIAN WEISS

cristian.weiss@santa.com.br

**E**nquanto o céu d'água com mais de 50 centímetros de espessura transbordava da Barragem Oeste, em Taió, terça-feira, João da Silva subia, de hora em hora, as escadas do dique para conferir a medição do reservatório. João estava tranquilo, cuida apenas dos serviços gerais da barragem, mas conhece como poucos as particularidades da represa. E sabe da importância que ela tem para os municípios situados depois dela.

— Se não fosse a barragem, a partir de Taió estaria todo mundo debaixo d'água — avisa.

Segunda-feira, o Vale do Itajaí registrou mais uma enchente, causada por 219,7 milímetros de chuva que caíram entre os dias 22 e 27 de abril. Juntas, as barragens Oeste, Sul e Norte represaram 313 bilhões de litros de água que vieram dos afluentes do Rio Itajaí-Açu.

Em Blumenau, o nível do rio alcançou 8,46 m, o suficiente para invadir casas nas ruas mais baixas. Mas se não existissem as barragens de José Boiteux, Taió e Ituporanga, os estragos seriam mais expressivos: o rio chegaria a 10,50 m em Blumenau, apenas um metro a menos do que o nível que castigou a cidade em novembro de 2008. O cálculo foi feito a pedido do Santa pelo engenheiro Ademar Cordero, especialista em Hidrologia e responsável em Blumenau pelos gráficos que expressam o comportamento do Itajaí-Açu em caso de chuva.

## Barragem reteve volume de água semelhante ao da cheia de 1984

— As barragens são um sistema extremamente eficaz. Salvam muitos patrimônios e nos garantem mais tempo para executarmos uma ação de salvamento até que a água possa chegar — analisa o diretor da Defesa Civil de Blumenau, Carlos Olímpio Menestrina.

A marca de 219,7 milímetros de chuva é semelhante à registrada na enchente de 1984, quando a média no Vale foi de 216,21 milímetros e gerou a cheia de 15,46 metros do Itajaí-Açu em Blumenau. A diferença, no entanto, é que em 1984 o vo-

## Poderia ser pior

Na segunda-feira, às 19h, o Rio Itajaí-Açu atingiu o nível mais alto da enchente, com 8,46 m. No momento, a Barragem Norte, em José Boiteux, estava com as duas comportas fechadas e operava com 52% da capacidade. A Barragem Sul, em Ituporanga, também tinha as comportas fechadas, com o reservatório ocupado em 43%. Em Taió, a Barragem Oeste transbordava desde às 13h, com a lâmina de água de 40 centímetros de espessura. Por meio de cálculos e simulações dos efeitos das barragens, o engenheiro hidrologo Ademar Cordero demonstra como a situação poderia ser pior para Blumenau.

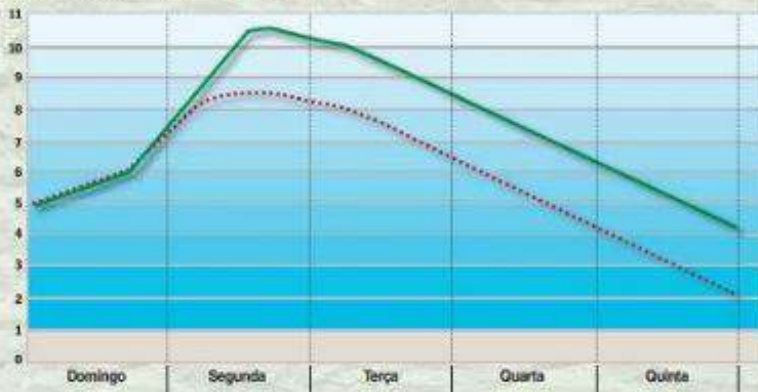
### Se a Barragem Norte não existisse

- É a mais próxima de Blumenau e a que interfere diretamente no nível do rio dentro da cidade. As 19h de segunda-feira, chegavam à barragem 581 mil litros de água por segundo. Se não fosse represada, os hidrólogos calculam que a água retida na Barragem Norte aumentaria em 1,43 m o nível do Itajaí-Açu em Blumenau.
- O volume da barragem seria acrescido ao nível do Rio Itajaí-Açu, caso a barragem não existisse. Assim, se dependesse só de José Boiteux, o nível do rio em Blumenau poderia ter chegado a **9,90 m** no horário de pico da enchente.

### Se as barragens Oeste e Sul não existissem

- No horário em que o Itajaí-Açu atingiu o pico em Blumenau, as duas barragens represavam um volume de água correspondente no município a 239 mil litros por segundo. Pelo cálculo de deslocamento do volume, a vazão corresponderia a 60 centímetros de água no Itajaí-Açu em Blumenau.
- Caso as duas barragens não existissem, a medida seria somada ao nível máximo do Itajaí-Açu em Blumenau e teria resultado num pico de **9,06 m**.

### Se as três barragens não existissem



■ Nível real do Itajaí-Açu em Blumenau ■ Simulação do nível do rio em Blumenau se não houvesse barragens

■ Juntas, as barragens de Taió, José Boiteux e Ituporanga receberam e armazenaram um volume de água que correspondia em Blumenau a 800 mil litros por segundo às 19h de segunda-feira. Se nenhuma das três existisse,

o rio em Blumenau teria chegado a **10,50 m**. Confira no gráfico a evolução real do Itajaí-Açu nos cinco dias de enchente em comparação à simulação caso as barragens não existissem.

Fonte: Engenheiro Hidrologista Ademar Cordero/Ceppa da Furb

lume de chuva se concentrou em apenas dois dias, reduzindo a possibilidade de vazão da água.

Também não havia a Barragem Norte, em José Boiteux, a maior das três instaladas no Vale e a mais próxima de Blumenau, que esta semana represou 226,67 bi-

lhões de litros de água. — A barragem de José Boiteux foi importante para a redução da cheia em Blumenau com essa concentração de chuva. Desde que entrou em operação, em 1992, nunca represou tanta água como agora — explica Cordero.

**santa.com.br**

► Municípios do Alto Vale que abrigam barragens devem receber algum tipo de compensação? Opine em [www.santa.com.br](http://www.santa.com.br)

## Controle das barragens é feito por famílias

A Barragem Oeste, em Taió, é operada pelos irmãos Jodir e João da Silva, que há cinco anos foram contratados para medir o nível de água represada e manter o local limpo. De hora em hora, observam a altura do rio e enviam as informações por meio de radiomonitorador aos engenheiros do Deinfra, em Florianópolis. Para ser um operador não é exigido curso ou formação específica. Basta boa vontade.

Em Ituporanga está o mais experiente operador, José Antonio Lenzi, 64 anos, há 35 trabalha na Barragem Sul. Antes, por 12 anos operou a barragem de Taió. Ele conta com a ajuda do filho e de mais duas pessoas.

— O conhecimento de todo o sistema que organiza a barragem a gente só aprende no dia a dia e com as enchentes. Não há curso que ensine — considera Lenzi.

Diretor de Obras Cívicas e Hidráulicas do Deinfra, Luiz Cavalheiro garante que não há necessidade de engenheiros ou especialistas acompanhando diretamente as barragens. Desde dezembro de 2009 o monitoramento é feito a distância, via satélite, e os engenheiros do Deinfra são enviados às represas apenas em casos de emergência, que exijam cálculos para a liberação das comportas.

## Rio do Sul sai do estado de alerta

Com o nível do Rio Itajaí-Açu abaixo de 6,50 m em Rio do Sul, sexta-feira a Defesa Civil retirou o estado de alerta e autorizou as famílias que residem nos bairros Bela Aliança e Taboão a deixar os abrigos provisórios onde estavam desde a enchente dessa semana. Das 24 famílias que estavam nos alojamentos na tarde de quinta-feira, seis já iniciaram a operação de retorno. As outras 18 famílias que permaneceram desalojadas, um total de 67 pessoas, moram na parte baixa do Loteamento Jardim Alexandro, no Pamplona, e ainda não podem retornar. Como há possibilidade de chuva no final de semana, a Defesa Civil ficará de plantão por 24 horas, no 199.



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH

Departamento de Obras Hídricas - DOH

Coordenação Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica - CGAEP

**DESPACHO**

Processo nº 59020.000064/2019-33

Ao DOH.

Sr. Diretor.

1. Manifesto estar de acordo com a Nota Técnica CGAEP 25/2019 (1211823), que avalia o enquadramento, no Programa 2040, do plano de trabalho apresentado pelo Governo de Santa Catarina no processo 59000.003891/2019-17 para a construção das obras do canal de restituição do vertedor da Barragem Norte.
2. Restitui-se então o processo, para providências pertinentes.

**Paulo Roberto Soares Júnior**

Analista de Infraestrutura - Mat.: 1363807

Coordenador Geral de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Soares Júnior, Coordenador(a) de Análise de Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica**, em 12/04/2019, às 11:14, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1261474** e o código CRC **1F674E5F**.





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

Ao Gab/SNSH

Conforme Acordo de Negociação referente à Terra Indígena Laílanõ e a Barragem Norte datado de 1º de outubro de 2015 cópia presente nas páginas 6 a 10 do documento SEI 115-11 mais especificamente quanto ao item 1.4, identificamos as seguintes atribuições ao Governo Federal em relação a esta Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional:

- Realização de Estudo de Impacto Socioambiental da Barragem Norte;
- subsidiar as obras e medidas de mitigação de impactos – incluindo pontes, **canal extravasor** e outras obras.

2. Com relação ao primeiro item, o Secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional por meio do Ofício nº 514/2019-SIH/MINSEI 9615 de 1º de dezembro de 2019 informou da impossibilidade de atendimento tendo em vista que o pleito não se enquadra em nenhum dos programas/ações geridos na secretaria.

3. Quanto ao segundo item, destacamos o presente processo que trata de pleito do Estado de Santa Catarina para *Conclusão do Canal Extravasor do Vertedouro da Barragem Norte em José Bolteux/SC*. Considerando o exposto no parágrafo acima, atendemos que se trata o item de responsabilidade desta SNSH.

4. Neste sentido, manifestamos de acordo com a Nota Técnica nº 25/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR de 11 de dezembro de 2019, pelo DEGAEP 12614, que se manifestaram pela viabilidade do pleito e enquadramento no Programa 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres.

5. Toda a ação não identificamos no orçamento para o presente

e o ecício rubrica com capacidade para atendimento ao empreendimento em questão.

6. Tendo em vista que o assunto em questão está sendo tratado na Secretaria de Governo da Presidência da República, a SEGOV submetemos a deliberação e recomendamos que seja realizada junto à uela secretaria e o Ministério da Economia, visando a viabilização dos recursos necessários para celebração de instrumento de repasse para execução do empreendimento e desta forma cumprindo ao que cabe do acordo com esta Secretaria, bem como contribuindo para a segurança da Barragem Norte.



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas**, em 15/04/2019, às 17:46, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1267394** e o código CRC **CF24853B**.



Ministério do Desenvolvimento Regional  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Ofício nº 258/2019/SNSH-MDR

Brasília, 16 de abril de 2019.

À ASPAR,

À SECEX,

**Assunto:** Ofício nº 115/SDC/GABS/2019 - Processo 59000.003891/2019-17

1. Em atenção ao Despacho Aspar (1192760) que encaminha o Ofício nº 115/SDC/GABS/2019 (1189786), da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, solicitando sanar pendências sobre a conclusão do Canal Extravasor da Barragem Norte no município de José Boiteux, em Santa Catarina.
2. Conforme consta no Despacho DOH 1267394, com o qual estou de acordo, informamos que o pleito do Estado se enquadra no Programa 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres, todavia não identificamos rubrica com capacidade para atendimento ao empreendimento em questão na LOA 2019.
3. Porém, tendo em vista que o Governo Federal firmou o compromisso de subsidiar a obra de conclusão do Canal Extravasor por meio Acordo de Negociação referente à Terra Indígena Laklãnõ-Xokleng e a Barragem Norte, datado de 1º de outubro de 2015 (cópia presente nas páginas 6 a 7 do documento SEI 1158751), mais especificamente quanto ao item 1.4, se faz necessária gestão junto à Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV) e ao Ministério da Economia (ME), visando a viabilização dos recursos necessários para celebração de instrumento de repasse para execução do empreendimento e, desta forma, cumprindo ao que cabe do acordo à esta Secretaria, bem como contribuindo para a segurança da Barragem Norte.
4. Para tal, encaminho o processo à SECEX sugerindo providências quanto à negociação junto à SEGOV e ME.

Atenciosamente,

MARCELO PEREIRA BORGES  
Secretário Nacional de Segurança Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Borges, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 16/04/2019, às 16:17, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1268923** e o código CRC **C36B2DB2**.

Esplanada dos Ministérios - Bloco E, 9º andar, sala 900 - Brasília/DF –  
Telefone: (61) 2034-5828 - CEP 70067-901

59020.000064/2019-33

1268923v1



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria-Executiva

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento,

C/ Cópia à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Assessoria Parlamentar e Federativa

Trata-se de pleito formulado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio do Ofício nº 042/SDC/GABS/2019 (1120708), complementado pelo Ofício nº 115/SDC/GABS/2019 (1189786), referente a apoio para Conclusão do Canal Extravasor do Vertedouro da Barragem Norte em José Bolteux/SC.

A Secretaria Nacional de Segurança Hídrica por meio da Nota Técnica nº 25/2019/CGAEP (MDR)/DOH (MDR)/SNSH (MDR)-MDR (1211823), do Despacho nº 1267394 e, finalmente, do Ofício nº 258 (1268923), concluiu pela viabilidade e enquadramento do pleito no Programa 2040 – Gestão de Riscos e de Desastres. Todavia, aquela Unidade informou que não identificou no orçamento para o presente exercício, rubrica com capacidade para atendimento ao empreendimento em questão, cujo valor estimado é R\$ 14.439.125,00 (catorze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e vinte e cinco reais), nos termos do Ofício nº 115/SDC/GABS/2019 (1189786), de 12/03/2019, da lavra da Secretaria de Estado de Defesa Civil, do Governo do Estado de Santa Catarina.

Ressalto que o empreendimento em questão consta do item 1.4 do rol de compromissos assumidos pela União no "Acordo de Negociação" firmado por vários Entes da Administração Pública no dia 1º de outubro de 2015 (1158751), objeto de acompanhamento pela Procuradoria da República no Município de Rio do Sul/SC, nos termos dos Ofícios nºs. 501/2018 - GAB/PRM/RIODOSUL/SC e 502/2018-GAB/PRM/RIODOSUL/SC (1158751).

Em face da peculiaridade acima, encaminho o processo a fim de que seja verificada e informada a possibilidade de remanejamento orçamentário.

Por outro lado, caso a sugestão acima seja inviável, solicito seja despachado pessoalmente com o Sr. Secretário-executivo, a possibilidade do envio à Secretária de Orçamento Federal, do Ministério da Economia, suplementação de crédito orçamentário em

proveito do Programa 2040 – Gestão de Riscos e de Desastres, no montante antes indicado.

LILIAN CLAESSEN DE MIRANDA BRANDÃO  
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Claessen de Miranda Brandão, Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva**, em 22/04/2019, às 20:01, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1278586** e o código CRC **F6DA137C**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA  
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

**Ao DOH,**

1. Trata-se do compromisso firmado pelo Governo Federal para subsidiar a obra de conclusão do Canal Extravasor da Barragem Norte no município de José Boiteux, em Santa Catarina.
2. Encaminha para conhecimento do Despacho SECEX (1278586) e acompanhamento.

MARIANA PRADO FRANCESCHI DE ANDRADE  
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Prado Franceschi de Andrade, Chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica**, em 10/05/2019, às 12:53, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1287339** e o código CRC **AFAC1448**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33  
À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças,

1. Encaminhamento Despacho SECEX ( 1278586) para exame e providências atinentes à área.

Brasília, 22 de maio de 2019.

Paula Simonetti  
Administradora



Documento assinado eletronicamente por **Paula Simonetti, Assessor(a) Técnico**, em 22/05/2019, às 15:29, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1337722** e o código CRC **ED36DF05**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33  
Ao Gab/SNSH

1. Trata-se do Despacho CPA SNSH (MDR) 12 de 9.
2. Tomamos conhecimento do despacho SECE e não identificamos ações a serem feitas por esta DOH, neste momento.
3. Aguardamos a indicação de orçamento para darmos sequência às ações de execução do instrumento de repasse.
4. Reiteramos que, além destes recursos, a fim de cumprir o acordo de negociação firmado pelo governo federal (quanto aos itens que foram indicados para esta SNSH), deve-se garantir o valor de R\$ 3.905.000,00 conforme indicado no Ofício 3 de 11 de maio de 2019, processo 59020.00005 de 19.

Brasília, 20 de maio de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas**, em 28/05/2019, às 12:27, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1346452** e o código CRC **7B5189DE**.





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Obras Hídricas

DESPACHO

Processo nº 59020.000064/2019-33

Ao Gab/SNSH

Considerando o prazo transcorrido desde a emissão do Ofício nº 25/SNSH-MDR (126923) com o encaminhamento do presente processo à SEE-MDR com a sugestão de que fossem adotadas providências no sentido da realização de negociação entre a SEGOV e ME para indicação de fonte de recursos orçamentários no valor estimado de R\$ 16.000.000 para possibilitar formalização de instrumento de repasse.

2. Considerando a existência de pleito relacionado complementar em função do Acordo de Negociação recente com a Terra Indígena Laíã-Poíng e a Barragem Norte datado de 1º de outubro de 2015 para *recuperação dos equipamentos eletromecânicos e manutenção extraordinária da Barragem Norte* (59020.00005/SNSH-MDR) com valor estimado em R\$ 3.95.160.

Considerando a importância atribuída a segurança da Barragem Norte com grau recente ainda maior de atenção em função de tragédias derivadas de barragens nos últimos anos.

4. Considerando as diversas demandas de órgãos de controle recebidas neste MDR relativas ao empreendimento em questão.

5. Considerando que até a presente data não identificou-se nos autos manifestação conclusiva da SEE-MDR quanto às recomendações da SNSH-MDR.

6. Submeto à deliberação recomendando que se a reiterada solicitação para gestão visando a liberação dos recursos necessários para celebração de instrumento de repasse.



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas**, em 12/06/2019, às 17:28, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1372477** e o código CRC **47CB5138**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

**Nota Informativa nº 2 de 22 de maio de 2019.**

1. A Recomendação nº 2/2019, de 1º de abril de 2019, expedida pelo Procurador da República Anderson Lodetti de Oliveira no Procedimento Preparatório nº 1.33.009.000029/2019-23, solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento Regional para que, na forma do art. 29, III, IV e V da Medida Provisória nº 870/2019 e na forma da Lei 12.334/2010:

I - imediatamente providencie, diretamente ou por meio de terceiros, a reparação de toda a estrutura física e operacional da Barragem Norte em José Boiteux/SC, bem de patrimônio da União, garantindo o adequado funcionamento para finalidade de contenção de cheias, com todas as medidas que são necessárias a tanto;

II - dê início, por si ou por meio de terceiros, imediatamente à construção do canal extravasor do vertedouro da barragem, para evitar o risco de transbordamento;

III - dê cumprimento ao acordo de 01/10/2015, celebrado com a União e várias pessoas de direito público e privado, em todos os seus termos;

IV - dê integral cumprimento à Lei 12.334/2010, com a implementação do Plano de Segurança da Barragem e todos os seus consectários, na forma da Resolução nº 236/2017 da Agência Nacional das Águas, conforme art. 22 da mesma Lei 12.334/10.

2. **Quanto ao contido no item I :** A Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, em 23 de janeiro de 2019, encaminhou a este Ministério o Ofício nº 044/SDC/GABS/2019 (1120741), no qual foi informado que os indígenas da Comunidade Xokleng, durante invasão, danificaram praticamente todos os componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da Barragem Norte, deixando-a inoperante, indicando ser de fundamental importância que seja recuperada com máxima urgência. Ante o exposto, solicitou recursos no valor de R\$ 3.985.716,03 para recuperar as condições de operação do empreendimento, encaminhando plano de trabalho com tal pleito. O Ofício foi analisado pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica – SNSH/MDR que identificou viabilidade do pleito e convergências com os objetivos do Programa 2040 (Gestão de Riscos e Repostas a Desastres), sendo necessário, entretanto, apresentação de novo Plano de Trabalho, o que foi demandado pelo ofício nº 299/2019/SNSH/MDR (1293308), de 14 de maio de 2019.

3. **Quanto ao contido no item II:** O Governo do Estado de Santa Catarina encaminhou proposta ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, por meio do Ofício nº 042/SDC/GABS/2019 (1120708), de 23 de janeiro de 2019, complementado pelo Ofício nº 115/SDC/GABS/2019 (1189786), de 08 de março de 2019, objetivando a conclusão do canal extravasor do vertedouro da Barragem Norte no município de José Boiteux, em Santa Catarina. O pleito apresentado foi analisado pela SNSH/MDR, que se manifestou pela viabilidade do pleito e enquadramento no Programa 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres. Todavia, como não foi identificado, no orçamento para o presente exercício, rubrica com capacidade para atendimento aos pleitos em questão (itens I e II), a SNSH/MDR encaminhou os Ofícios nº 258/2019/SNSH-MDR (1268923) e nº 372/2019/SNSH-MDR (1321781), à Secretaria-Executiva – Secex e à Assessoria Parlamentar e Federativa - Aspar do MDR, sugerindo providências quanto à negociação junto à Secretaria de Governo da Presidência da República - SEGOV e ao Ministério da Economia - ME, visando a viabilização dos recursos necessários para celebração de instrumento de repasse para execução do empreendimento e, desta forma, cumprindo ao que cabe do Acordo de Negociação de 01 de outubro de 2015 à esta Secretaria, bem como contribuindo para a segurança da Barragem Norte.

4. **Quanto ao contido no item III:** O ofício nº 574/2017-SIH/MI (0696158), de 01 de dezembro de 2017, informou ao Estado de Santa Catarina, que a solicitação de contratação ou liberação de recursos visando o Licenciamento Ambiental para as obras de conclusão do Canal Extrasor do Vertedouro na Barragem Norte em José Boiteux e a regularização do componente indígena do processo de licenciamento ambiental da própria barragem, não se enquadrava em nenhum dos Programas/Ações geridos pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica (atual Secretaria Nacional de Segurança Hídrica). Quanto as ações que ficaram sob a responsabilidade deste Ministério referente as obras e medidas de mitigação indicadas no item 1.4 do Acordo de Negociação de 01 de outubro de 2015, as informações constam dos esclarecimentos aos itens I e II da Recomendação nº 2/2019.

5. **Quanto ao contido no item IV:** A Secretaria de Estado de Defesa Civil de Santa Catarina é a atual responsável pela manutenção, segurança e operação do Sistema de Barragens de Contenção de Enchentes, como citado em pleito encaminhado

pela mesma através do Ofício nº 042/SDC/GABS/2019 (1120708). Assim sendo, a SNSH solicitou à Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina as ações que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado para garantir a segurança da barragem, em atendimento à Lei nº 12.334/2010.

6. Adicionalmente, observa-se que a Barragem Norte fez parte do escopo inicial do Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens da União – PLANERB, como se pode observar na Ficha Cadastro Técnica e Administrativa (1213907), no entanto, protesto indígena impediu o acesso à barragem na data da visita técnica (22/06/2017), o que levou a não inclusão de tal barragem no levantamento das ações para reabilitação apresentado no Relatório Final do PLANERB.

7. Este Ministério vem envidando esforços para viabilizar à execução do canal extravasor e da reconstrução da infraestrutura afetada, de forma a recuperar as condições de operação do empreendimento e trazer segurança a Barragem Norte, no entanto, para que nossas ações sejam efetivadas, é primordial o apoio da Secretaria de Governo da Presidência da República - SEGOV e do Ministério da Economia - ME, para viabilizar os recursos necessários à celebração dos instrumentos de repasse para execução dos empreendimentos, permitindo, desta forma, o cumprimento da responsabilidade atribuída à este Ministério no Acordo de Negociação de 01 de outubro de 2015.

**Marcelo Pereira Borges**

Secretário Nacional de Segurança Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Borges, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica**, em 24/05/2019, às 14:27, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1337336** e o código CRC **A2398D7D**.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA  
GRUPO ESTADUAL ESPECIALIZADO EM PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE - GEPAM  
PROCURADORIA SECCIONAL DA UNIÃO EM BLUMENAU

---

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA 1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU

NÚMERO: 5012227-71.2018.4.04.7205

A UNIÃO vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, juntar as informações e documentos encaminhados pela Secretaria do Patrimônio da União e Ministério do Desenvolvimento Regional.

Blumenau, 11 de julho de 2019.

ULISSES VETTORELLO  
Advogado da União  
Procurador-Seccional da União em Blumenau